

Aula 13

CBM-PE (Oficial) Direito Constitucional

Autor:

Equipe Direito Constitucional
Estratégia Concursos, Rodrigo Bet

17 de Agosto de 2026

Índice

1) Órgãos do Poder Judiciário (art. 92, CF/88)	3
2) Introdução - Aspectos Geral	6
3) Garantias do Poder Judiciário	8
4) Garantias e Vedações dos Juízes e Estatuto da Magistratura	13
5) Ininterruptabilidade, Órgão especial, "Quinto Constitucional" e Reserva do plenário	24
6) Justiça de Paz e Juizados Especiais	30
7) Conselho Nacional de Justiça (art. 103-B, CF/88)	31
8) Supremo Tribunal Federal (art. 101 e art. 102, CF/88)	40
9) Superior Tribunal de Justiça (art. 104 e art. 105, CF/88)	53
10) Justiça Federal (art. 106 - art. 110, CF/88)	63
11) Justiça do Trabalho (art. 111 - art. 117, CF/88)	69
12) Justiça Eleitoral (art. 118 - art. 121, CF/88)	74
13) Justiça Militar da União (art. 122 - art. 124)	77
14) Tribunais e Juízes dos Estados (art. 125 e art. 126, CF/88)	78
15) Precatórios (Art. 100) - Pós ECs 113 e 114	82
16) Questões Comentadas - Poder Judiciário - Multibancas	101
17) Lista de Questões - Poder Judiciário - Multibancas	141



ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO

O art. 92, CF/88, relaciona os **órgãos integrantes** do Poder Judiciário.

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

- I - o Supremo Tribunal Federal;
- I-A o Conselho Nacional de Justiça;
- II - o Superior Tribunal de Justiça;
- II-A – o Tribunal Superior do Trabalho
- III - os Tribunais Regionais Federais e Juízes Federais;
- IV - os Tribunais e Juízes do Trabalho;
- V - os Tribunais e Juízes Eleitorais;
- VI - os Tribunais e Juízes Militares;
- VII - os Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

O STF é o **órgão de cúpula** da organização judiciária brasileira, exercendo, simultaneamente, as **funções de Corte Constitucional** e de **órgão máximo** do Poder Judiciário. É interessante notarmos que se trata de funções distintas.

Como Corte Constitucional, o STF atua para solucionar **conflitos jurídico-constitucionais**, protegendo a incolumidade da Constituição. Como exemplo, o STF é o responsável por processar e julgar, originariamente, as Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Como órgão máximo do Poder Judiciário, o STF julga **casos concretos** em última instância. Exemplificando, o STF é o responsável por processar e julgar, nos crimes comuns, os Deputados e Senadores.

Na **estrutura hierárquica** do Poder Judiciário, logo abaixo do STF, estão os **Tribunais Superiores**: Superior Tribunal de Justiça (STJ), Tribunal Superior do Trabalho (TST), Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e Superior Tribunal Militar (STM).

Enquanto o STF é o guardião da Constituição Federal, o **STJ** pode ser considerado o **guardião do direito objetivo federal**. Os outros Tribunais Superiores (TST, TSE e STM), por sua vez, são as instâncias recursais superiores, respectivamente, da Justiça do Trabalho, Justiça Eleitoral e da Justiça Militar.

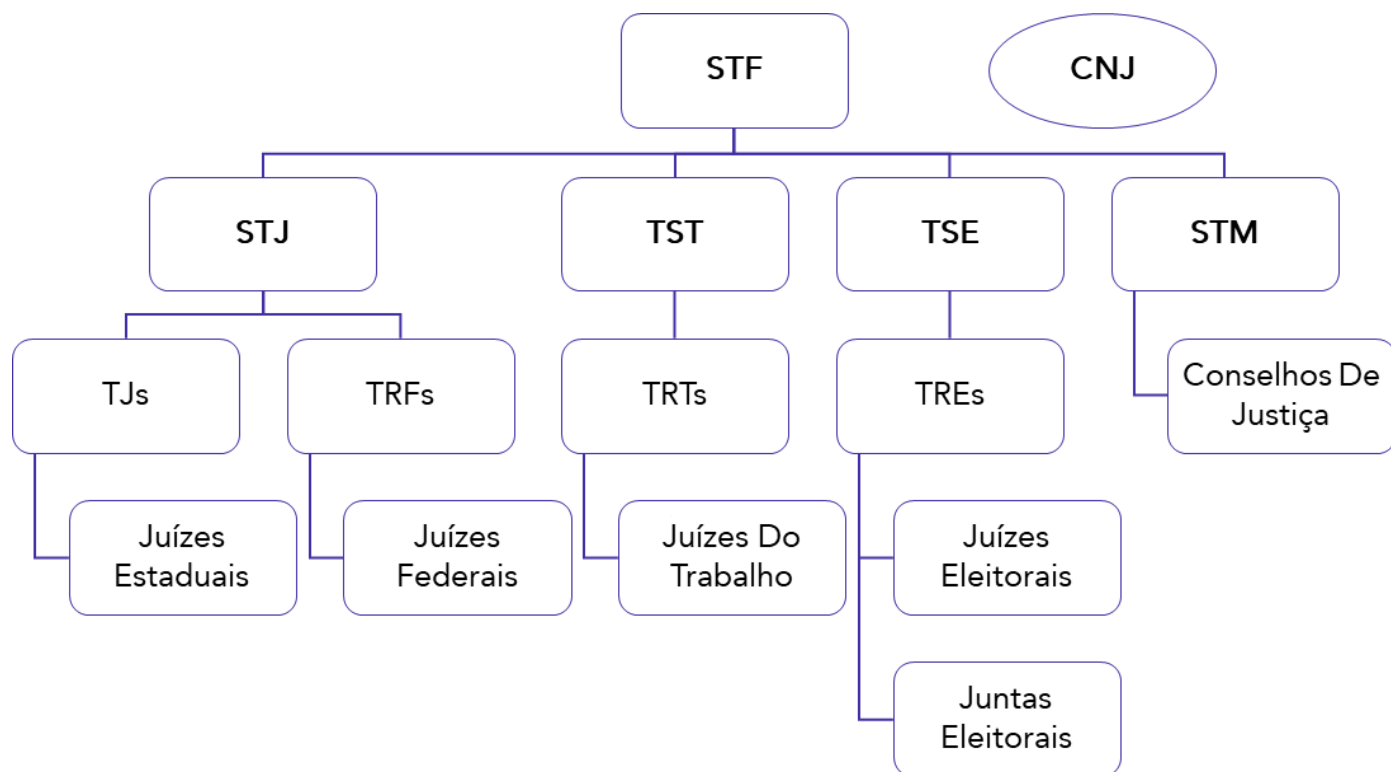
FIQUE ATENTO!



Em 12 de junho de 2016, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 92/2016, que **inseriu o TST** no rol de órgãos do Poder Judiciário. Até então, o TST não aparecia no rol do art. 92.



O esquema a seguir mostra como é a estrutura do Poder Judiciário, cuja Corte Máxima é o STF:



Para que as funções do Poder Judiciário possam ser desempenhadas com maior eficiência, a sua jurisdição divide-se em **Justiça Comum** e **Justiça Especial**. Desdobrando ainda mais, temos o seguinte:

a) **Justiça Comum**: abrange a Justiça Estadual (composta pelos Tribunais de Justiça – TJs e Juizes de Direito) e a Justiça Federal (composta pelos Tribunais Regionais Federais – TRFs e Juizes Federais).

b) **Justiça Especial**: abrange a Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar.

O **STF e os Tribunais Superiores** (STJ, TSE, TST e STM) têm sede em Brasília e **jurisdição em todo o território nacional**. Isso quer dizer que suas decisões alcançam pessoas e bens em qualquer ponto do território brasileiro. São, em razão disso, chamados de **órgãos de convergência**.

Cabe destacar que o **STF e o STJ** são denominados **órgãos de superposição**. Isso, porque, embora eles não pertençam a nenhuma Justiça (Comum ou Especial), suas **decisões se sobrepõem às proferidas pelos órgãos inferiores** das Justisas comum e especial.

FIQUE ATENTO!



Destacamos, a seguir, alguns detalhes que você precisa ter em mente:

- 1) Quando falamos em **Tribunais Superiores**, estamos nos referindo ao **STJ**, **TST**, **TSE** e **STM**. O STF não é um Tribunal Superior, mas sim o Tribunal Supremo.
- 2) Dentre os Tribunais Superiores, o único que **não integra nenhuma Justiça** (Comum ou Especial) é o **STJ**.
- 3) O juiz singular é considerado um **órgão** do Poder Judiciário.

Falta, ainda, falarmos sobre o **Conselho Nacional de Justiça (CNJ)**. Criado pela Emenda Constitucional nº 45/2004, o CNJ é o **órgão de controle interno** do Poder Judiciário. É responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

O CNJ, assim como o STF e os Tribunais Superiores, tem sede na capital federal (Brasília). Porém o CNJ **não exerce jurisdição**. Apesar disso, segundo entendimento doutrinário e jurisprudencial, ele **integra a estrutura do Poder Judiciário**, na condição de órgão de controle interno desse Poder.

Por último, vale destacar que, embora cada uma das “Justiças” tenha seu espaço próprio de atuação, a **estrutura do Poder Judiciário** é considerada **unitária, nacional**.¹ Referendando esse entendimento, transcrevemos abaixo trecho de decisão do STF:

“O pacto federativo não se desenha nem expressa, em relação ao Poder Judiciário, de forma normativa idêntica à que atua sobre os demais Poderes da República. Porque a Jurisdição, enquanto manifestação da unidade do poder soberano do Estado, tampouco pode deixar de ser una e indivisível, é doutrina assente que o Poder Judiciário tem caráter nacional, não existindo senão por metáforas e metonímias, ‘Judiciários estaduais’ ao lado de um ‘Judiciário federal’.

A divisão da estrutura judiciária brasileira, sob tradicional, mas equívoca denominação, em Justiças, é só o resultado da repartição racional do trabalho da mesma natureza entre distintos órgãos jurisdicionais”.²

FIQUE ATENTO!



Apesar de não estarem expressamente elencados no rol de órgãos do art. 92 da CF/88, os **juízes de paz** integram o Poder Judiciário (STF, ADI 954, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2011). A justiça de paz está prevista no art. 98, inciso II, da CF/88.

¹ TAVARES, André Ramos. *Manual do Poder Judiciário Brasileiro*. 2012, p.135

² ADI 3367/DF. Rel. Min. Cezar Peluso. Julgamento em 13.04.2005.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Introdução

Aspectos Gerais

O Poder Judiciário é o responsável pelo exercício de uma das funções políticas do Estado: a **função judicial ou jurisdicional**. É o Poder Judiciário competente para **exercer a jurisdição**, solucionando conflitos e “dizendo o Direito” diante de casos concretos.

A aplicação do Direito **não é, todavia, o que distingue o Poder Judiciário dos demais Poderes**. Em certa medida, essa é uma tarefa também realizada pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo. Para Konrad Hesse, o que singulariza o Poder Judiciário é a capacidade de **prolatar decisão autônoma**, de forma autorizada e, por isso, **vinculante**, em casos de direitos contestados ou lesados.¹

No Brasil, adota-se o **sistema inglês de jurisdição**. Nesse modelo, **apenas o Poder Judiciário faz coisa julgada material**, isto é, decide casos concretos com definitividade. Vigora o princípio da **inafastabilidade de jurisdição**, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” (art. 5º, XXXV). É diferente do contencioso administrativo (sistema francês), no qual certas matérias são decididas com definitividade por órgãos da Administração Pública, não sendo cabível recurso ao Judiciário.

Por mais que se possa querer, o Direito positivo é **incapaz de abarcar toda e qualquer conduta humana**. Normas genéricas e abstratas não conseguem, sozinhas, regular a infinidade de casos concretos que ocorrem no dia a dia. “Dizer o Direito” aplicável a uma lide, não é, portanto, tarefa simples. Ao contrário, é missão complexa, que impõe ao Poder Judiciário a necessidade de **interpretar o Direito**.

Exercer a jurisdição é **função típica** do Poder Judiciário. Segundo Dirley da Cunha Júnior, a **jurisdição** é uma atividade que tem as seguintes **características**²:

- a) **secundária**: Os conflitos devem ser, primariamente, resolvidos pelas partes em litígio. O Poder Judiciário, ao exercer a jurisdição, estará realizando uma atividade que deveria, primariamente, ter sido feita pelas partes.
- b) **instrumental**: A jurisdição é o meio (instrumento) do qual se vale o Direito para impor-se a todos.
- c) **desinteressada**: Ao exercer a atividade de jurisdição, o Poder Judiciário não cede aos interesses de nenhuma das partes litigantes. Ao contrário, o Poder Judiciário age segundo o Direito.
- d) **provocada**: O Poder Judiciário não age de ofício. O exercício da jurisdição depende de provocação, em razão do princípio da inércia.

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. 2011. p. 963-964.

² CUNHA JÚNIOR, Dirley da. *Curso de Direito Constitucional*. 6 ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2012, p. 1107-1108.



Em definição mais completa, Fredie Didier Jr. afirma que *“a jurisdição é a função atribuída a um terceiro imparcial de realizar o Direito de modo imperativo e criativo (reconstrutivo), reconhecendo / efetivando / protegendo situações jurídicas concretamente deduzidas, em decisão insuscetível de controle externo e com aptidão para tornar-se indiscutível”*.³

Além da sua função típica de jurisdição, o Poder Judiciário também exerce as **funções atípicas** de legislar e de administrar. A **atividade de legislar** se manifesta quando os Tribunais editam os seus Regimentos Internos, que são considerados normas primárias. Já o exercício da **atividade administrativa** ocorre, por exemplo, quando um Tribunal realiza uma licitação, celebra um contrato administrativo ou, ainda, faz um concurso público para ingresso de novos servidores.

O Poder Judiciário no Estado Social e no Estado Constitucional

Com o advento do **Estado Social** e do **Estado Constitucional**, o Poder Judiciário ganhou **maior relevância na manutenção da ordem social**. Até então, as funções do Judiciário eram meramente secundárias, relegadas a segundo plano, se comparadas com as do Poder Executivo e do Poder Legislativo.

No **Estado Social**, o papel estatal não se limita, tão somente, a garantir as liberdades públicas (liberdades negativas). Na verdade, vai muito além disso. O Estado passa a ser **intervencionista** (prestacionista), ofertando bens e serviços aos indivíduos. Nesse modelo, o Estado adquire a responsabilidade de garantir que todos terão acesso aos direitos sociais como, por exemplo, educação e saúde.

Se o Estado deixa de atuar, permanecendo inerte na oferta dos direitos sociais, o indivíduo poderá acionar o Poder Judiciário. O Estado-juiz é chamado a atuar, **concretizando**, então, **os direitos sociais** previstos na Constituição. No Estado Social, portanto, a atuação do Poder Judiciário direciona-se para garantir o **“mínimo existencial”**, ou seja, garantir as condições mínimas para uma existência humana digna.

No **Estado Constitucional**, por sua vez, atribui-se papel central à Constituição, vista como fundamento de validade de todo o ordenamento jurídico. Surge, aqui, a noção de **controle de constitucionalidade**, baseada na lógica de que todas as normas devem ser compatíveis com o texto da Constituição, sob pena de serem consideradas inválidas.

Os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo, a partir desse momento, podem ser **submetidos ao controle do Poder Judiciário**. Passa-se a falar na existência de uma **“Justiça Constitucional”**, responsável pela curatela da Constituição, é dizer, responsável por garantir-lhe a supremacia. É um novo papel atribuído ao Poder Judiciário.

Nesse modelo de Estado Constitucional, o Poder Judiciário **não se limita mais a solucionar conflitos intersubjetivos** (entre pessoas). A missão do Judiciário passa a ser mais ampla, direcionada para a **garantia dos direitos fundamentais**, dos **valores constitucionais** e, em última instância, do próprio **Estado democrático de direito**. O Poder Judiciário torna-se, assim, verdadeiro garantidor da integridade do ordenamento jurídico.

³ DIDIER Jr., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, Vol. 1. 17. ed. Salvador: Ed. Juspodium, 2015, p. 153.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Garantias do Poder Judiciário

A **atividade jurisdicional** é de extrema relevância para a ordem jurídica, uma vez que cabe ao Poder Judiciário exercer o último **controle da atividade estatal**, seja ela proveniente do Poder Legislativo ou da Administração Pública.¹

Também é inegável o importante papel do Judiciário na **proteção da dignidade da pessoa humana**, notadamente no exercício da sua **função contramajoritária**. Note-se que, por meio dessa função, o Poder Judiciário protege as minorias contra abusos cometidos pelo “governo da maioria” (leis emanadas do Poder Legislativo).

Em virtude de tão destacadas tarefas, o Poder Judiciário precisa atuar com **independência e imparcialidade**. Disso decorrem as garantias que lhe são ofertadas pela Constituição Federal. Por meio delas, o Poder Judiciário e os próprios juízes poderão atuar livres de pressões externas de outros Poderes.

Segundo o Prof. José Afonso da Silva, as **garantias do Judiciário** são de 2 (dois) tipos: **institucionais** (que protegem o Judiciário como instituição) e **funcionais ou de órgãos** (que protegem os magistrados, individualmente considerados).

Garantias Institucionais (ou Garantias do Poder Judiciário)

A Constituição Federal de 1988 prevê várias **garantias institucionais** do Poder Judiciário. Dentre elas, citamos as seguintes:

- a) Previsão constitucional de que constitui **crime de responsabilidade do Presidente da República** os atos que atentam contra o livre exercício do Poder Judiciário (art. 85, II, CF).
- b) **Vedação de que medida provisória ou lei delegada** discipline as garantias dos magistrados (art. 62, § 1º, I, “c” e art. 68, § 1º, I, CF).
- c) **Autonomia organizacional e administrativa** (art. 96, CF).
- d) **Autonomia financeira** (art. 99, CF).

Iremos concentrar nossa atenção no estudo da autonomia organizacional e administrativa e da autonomia financeira. Essas são, sem dúvida alguma, as garantias institucionais mais importantes do Poder Judiciário.

A **autonomia organizacional e administrativa** se revela no **poder de autogoverno** que a Constituição conferiu aos tribunais do Poder Judiciário (art. 96, I, CF/88).

¹ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6 ed. 2011. p. 964-965.



Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

- a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;
- b) organizar suas secretarias e serviços auxiliares e os dos juízos que lhes forem vinculados, velando pelo exercício da atividade correicional respectiva;
- c) prover, na forma prevista nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição;
- d) propor a criação de novas varas judiciárias;
- e) prover, por concurso público de provas, ou de provas e títulos, obedecido o disposto no art. 169, parágrafo único, os cargos necessários à administração da Justiça, exceto os de confiança assim definidos em lei;
- f) conceder licença, férias e outros afastamentos a seus membros e aos juízes e servidores que lhes forem imediatamente vinculados;

O art. 96 fala genericamente em “tribunais”, o que nos indica que esse dispositivo se aplica a **qualquer Tribunal do Poder Judiciário**, sejam eles tribunais de segunda instância (TJs, TRFs, TRTs e TREs), Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM) e até mesmo o STF.

Assim, todos os **Tribunais detêm ampla competência** em matéria administrativa. Como exemplo, os Tribunais têm competência para **prover os cargos** de magistrados e os cargos necessários à administração da Justiça. Da mesma forma, os Tribunais têm competência privativa para conceder **licença, férias e outros afastamentos** a seus membros e aos juízes e servidores que lhe forem imediatamente vinculados.

Para que fique mais claro, vamos a um exemplo. Imagine que João tenha o sonho de se tornar Juiz de Direito. Ele faz o concurso para Juiz Substituto do Estado de São Paulo e é aprovado. Uma vez aprovado, ele será nomeado pelo TJ/SP, tribunal ao qual estará administrativamente vinculado. Quando João for tirar férias, é o TJ/SP que irá concedê-las.

Vale destacar também que, em homenagem à autonomia administrativa, a escolha dos **órgãos diretivos** compete **privativamente** ao próprio tribunal, conforme o entendimento do STF na ADI 3.976/SP.

Ainda sobre a autonomia organizacional e administrativa, a CF/88 prevê que o **STF, os Tribunais Superiores e os Tribunais de Justiça** podem **propor ao Legislativo**, observados os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal:

- A alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
- A criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados;



- A fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive dos tribunais inferiores, onde houver;
- A criação ou extinção dos tribunais inferiores;
- A alteração da organização e da divisão judiciária.

FIQUE ATENTO!



Ao dizer que compete ao STF, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de Justiça "*propor ao Poder Legislativo*", a Constituição Federal está atribuindo aos mencionados Tribunais a **iniciativa de projetos de lei** sobre essas matérias.

Por exemplo, o STF detém a iniciativa para apresentar ao Congresso Nacional projeto de lei alterando a remuneração de seus Ministros.

A **autonomia financeira** do Poder Judiciário está expressa no art. 99, CF/88, e consiste na possibilidade de que os tribunais **elaborem suas propostas orçamentárias** dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO):

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

§ 1º - Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

§ 2º - O encaminhamento da proposta, ouvidos os outros tribunais interessados, compete:

I - no âmbito da União, aos Presidentes do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, com a aprovação dos respectivos tribunais;

II - no âmbito dos Estados e no do Distrito Federal e Territórios, aos Presidentes dos Tribunais de Justiça, com a aprovação dos respectivos tribunais.

§ 3º Se os órgãos referidos no § 2º não encaminharem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo estabelecido na lei de diretrizes orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do § 1º deste artigo.

§ 4º Se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo com os limites estipulados na forma do § 1º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

§ 5º Durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites



estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais.

No âmbito da União, o encaminhamento da proposta orçamentária ao Poder Executivo será feito pelos **Presidentes do STF e dos Tribunais Superiores**. Em âmbito estadual, a proposta orçamentária será encaminhada ao Executivo pelos **Presidentes dos Tribunais de Justiça**.

Mas por que essas propostas orçamentárias são encaminhadas ao Poder Executivo?

Porque é o **Poder Executivo que detém a iniciativa das leis orçamentárias**. É o Poder Executivo o responsável por apresentar o projeto de Lei Orçamentária Anual ao Congresso Nacional. O órgão responsável por consolidar as propostas orçamentárias é o Ministério do Planejamento.

Se a proposta orçamentária **não for encaminhada pelo Poder Judiciário dentro do prazo** estabelecido na LDO, o Poder Executivo considerará os **valores do ano anterior** (valores previstos na LOA que está em vigor).

E se a proposta orçamentária do Poder Judiciário for encaminhada em desacordo com os limites estabelecidos na LDO?

Nesse caso, caberá ao Poder Executivo "*fazer cortes*" na proposta do Judiciário. Em outras palavras, o **Poder Executivo procederá aos ajustes necessários** para fins de consolidação da proposta orçamentária anual.

Note que, no art. 99, § 5º, a CF/88 fixa uma exceção para a **realização de despesas ou a assunção de obrigações que extrapolem os limites** estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Poderão exceder os limites estabelecidos pela LDO as despesas previamente autorizadas pela abertura de **créditos suplementares ou especiais**.

HORA DE PRATICAR!



(Senado Federal – 2022) O Poder Judiciário deve encaminhar a sua proposta orçamentária ao Poder Legislativo, que irá apreciá-la em conformidade com os balizamentos oferecidos pelo sistema.

Comentários:

O Poder Judiciário deve encaminhar a sua proposta orçamentária ao Poder Executivo, o qual, caso não sejam observados os limites da lei de diretrizes orçamentárias, procederá aos ajustes necessários, nos termos do art. 99, § 4º, da CF/88. Questão errada.

(TCE-CE – 2015) Cabe aos Tribunais elaborar suas propostas orçamentárias, dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na Lei de Diretrizes Orçamentárias, competindo-lhes também eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos.



Comentários:

Essa é uma excelente questão para testarmos nosso conhecimento. Ela traz, essencialmente, duas informações importantes:

- Os tribunais *elaboram suas propostas orçamentárias* dentro dos limites estipulados na LDO (art. 99, § 1º, CF/88).
- Os tribunais têm competência para *eleger seus órgãos diretivos* e *elaborar seus regimentos internos* (art. 96, I, "a"). Questão correta.

(TCE-CE – 2015) As propostas orçamentárias encaminhadas pelos Tribunais em desacordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias não poderão ser objeto de ajustes pelo Poder Executivo, que deverá restituí-las aos Tribunais competentes para que promovam sua adequação no prazo legal, competindo, ainda, aos Tribunais propor ao Poder Legislativo a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes.

Comentários:

Caso as propostas orçamentárias encaminhadas pelos Tribunais estiverem em *desacordo com os limites estipulados na LDO*, o Poder Executivo *procederá aos ajustes* necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. Questão errada.

(TRT-MG – 2015) Caso os Tribunais competentes não encaminhem as respectivas propostas orçamentárias dentro do prazo legal, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Comentários:

Se os Tribunais *não encaminharem as propostas orçamentárias dentro do prazo legal*, o Poder Executivo irá considerar os *valores previstos na lei orçamentária vigente*, ajustados de acordo com os limites estipulados na LDO. Questão correta.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Garantias e vedações dos juízes e Estatuto da Magistratura

Garantias Funcionais (ou Garantias dos Magistrados)

As garantias funcionais têm como objetivo central garantir a independência e imparcialidade dos juízes no exercício de suas funções, o que é um elemento central para a **ampliação do direito ao acesso à Justiça**. A existência de magistrados independentes e imparciais é, afinal, condição imprescindível para que o Poder Judiciário possa fazer com que **direitos e deveres sejam respeitados**.

E quais são as garantias funcionais dos magistrados?

As garantias funcionais estão elencadas no art. 95, CF/88, e consistem em verdadeiras **prerrogativas atribuídas aos magistrados**.

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II - inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

III - irredutibilidade de subsídio, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

Vitaliciedade

A **vitaliciedade** é uma garantia de que o magistrado não será destituído do cargo, salvo em caso de exoneração por **sentença judicial transitada em julgado**. Uma vez adquirida a vitaliciedade, um mero processo administrativo não será suficiente para que o juiz seja afastado do seu cargo. Assim, o magistrado pode atuar com independência, tendo a garantia de que seu cargo está protegido mesmo após tomar decisões contrárias a grupos que detêm o poder político-econômico em uma sociedade.

FIQUE ATENTO!



Note que, mesmo após adquirida a vitaliciedade, o magistrado poderá perder o seu cargo. No entanto, para isso, **será necessária decisão judicial definitiva**. Uma decisão administrativa ou uma decisão judicial de primeira instância **não pode determinar a perda do cargo do juiz**.



Essa regra, entretanto, comporta uma exceção, que é a **perda de cargo por determinação do Senado Federal**, no caso de crime de responsabilidade cometido pelos Ministros do STF ou pelos membros do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Veja que, nesse caso, a decisão que determina a perda do cargo não é uma decisão judicial.

E como é adquirida a vitaliciedade?

No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida **após 2 (dois) anos de exercício**. Durante esse período, o juiz estará em estágio probatório, podendo **perder o cargo por deliberação do Tribunal** ao qual esteja vinculado. Por exemplo, Marcos foi aprovado no concurso de Juiz-Substituto de São Paulo. Tomando posse, tem início o seu estágio probatório de 2 anos. Durante esse período, o Tribunal de Justiça de São Paulo poderá, administrativamente, decidir pela perda do cargo do jovem juiz Marcos.¹

Nem todos os juízes, todavia, ingressam na Magistratura pelo primeiro grau. Há **aqueles que não são juízes de carreira** e que se tornam magistrados porque foram nomeados membros de um Tribunal. É o caso, por exemplo, dos Ministros do STF, que são nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado. Também é o caso dos membros de Tribunal que são nomeados pela regra do **"quinto constitucional"**, que determina que um quinto dos lugares dos TRFs e dos TJs será composto de membros do Ministério Público e da Advocacia.

Para esses magistrados, a **vitaliciedade é adquirida na posse**, ou seja, não há que se falar em estágio probatório. Desde o momento da posse, somente poderão perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado.

Inamovibilidade

A inamovibilidade **impede que o juiz seja removido** de um cargo para outro, **salvo motivo de interesse público**. Assim, interesses políticos não poderão motivar a remoção de um magistrado. Um juiz mais severo não poderá, por exemplo, ser removido de um cargo para outro a fim de que não seja mais responsável pelo julgamento de um processo que tramita em sua vara. Nesse sentido, é uma garantia que está em **íntima conexão com o princípio do "juiz natural"**.

A inamovibilidade **não é um direito absoluto**. A Constituição Federal de 1988 menciona que o juiz poderá ser removido por **motivo de interesse público**. É o que prevê o art. 93, VIII, CF/88, segundo o qual *"o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa"*.

Embora a Constituição seja silente a respeito, o magistrado poderá ser **removido a pedido ou em razão de promoção**. Observe-se, porém, que, em nome da inamovibilidade, o **magistrado poderá negar a promoção**, quando assim considerar adequado.

Ao contrário da vitaliciedade, **não há prazo para aquisição da inamovibilidade**. Desde a posse do magistrado, seja no primeiro grau ou em um Tribunal, ele já poderá usufruir dessa garantia.

A Emenda Constitucional nº 130, de 3 de outubro de 2023, modificou a redação do inciso VIII-A e incluiu o inciso VIII-B no art. 93 do texto constitucional. Com essas modificações, a Carta

¹ Segundo a Lei Orgânica da Magistratura, a decisão de perda do cargo do magistrado em estágio probatório será tomada pelo quórum de 2/3 dos membros do Tribunal ao qual estiver vinculado.



Magna passou a prever a possibilidade de **permuta** entre **juízes estaduais de diferentes tribunais**. Antes, apenas juízes federais e do Trabalho podiam pedir permuta.

Quanto aos juízes estaduais, antes da EC nº 130/2023, era possível a mudança de comarca apenas dentro do mesmo Tribunal de Justiça (ou seja, apenas dentro do mesmo Estado). Se o magistrado tivesse interesse em exercer a judicatura em outro Estado, teria que obrigatoriamente ser aprovado em outro concurso público do Poder Judiciário do Estado que almejava trabalhar. Agora passou a ser permitida a **permuta entre juízes estaduais de Tribunais de Justiça distintos**. É bom frisar que a permuta exige a **concordância** dos magistrados envolvidos.

Atente-se que remoção e permuta são institutos **diferentes**. Enquanto a permuta demanda a concordância entre dois magistrados que possuem mútuo interesse em trocar os respectivos locais de exercício de suas funções, a remoção se dá por razões de **interesse público**, ou então em razão de promoção do magistrado. A EC nº 130/2023 em nada alterou as regras aplicáveis à remoção.

A redação dos incisos VIII-A e VIII-B do art. 93 da CF/88 após a promulgação da EC nº 130/2023 é a seguinte:

Art. 93 (...)

VIII-A - a remoção a pedido de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inciso II do caput deste artigo e no art. 94 desta Constituição;

VIII-B - a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho, atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inciso II do caput deste artigo e no art. 94 desta Constituição;

Note que a permuta pode acontecer até mesmo entre juízes de segundo grau (desembargadores do Tribunal de Justiça, por exemplo).

Irredutibilidade de Subsídios

Os servidores públicos, em geral, gozam da garantia de que seus vencimentos e subsídios são irredutíveis (art. 37, XV). Não é diferente para os magistrados, que gozam da garantia de **irredutibilidade de subsídios**. Por meio dessa garantia, busca-se **proteger a remuneração dos juízes** contra qualquer tipo de retaliação do Poder Executivo ou do Poder Legislativo.

A proteção se limita ao **valor nominal** dos subsídios. Não há proteção ao valor real, ou seja, os subsídios dos magistrados não estão protegidos contra os efeitos inflacionários. Essa é a tese que prevalece no STF e na doutrina.

INDO MAIS FUNDO!



O Supremo Tribunal Federal julgou **inconstitucionais** normas estaduais que fixam **limites etários** (máximo e mínimo) como requisito para o **ingresso na carreira da magistratura**. Segundo a Corte, tais disposições violam o art. 93, inciso I, da CF/88. (ADI 5329/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes, julgamento virtual finalizado em 14.12.2020).

HORA DE PRATICAR!



(PGE-RJ – 2022) A CF assegura a juízes e promotores vitaliciedade após dois anos de exercício do cargo.

Comentários:

De acordo com o art. 95, inciso I, da CF/88, os juízes gozam da garantia da vitaliciedade. Ademais, o art. 128, § 5º, assegura o mesmo direito aos membros do Ministério Público, tal quais os promotores. Questão correta.

(TJDFT – 2015) A garantia de inamovibilidade, prevista na CF, alcança juízes e desembargadores titulares, mas não se estende a juízes substitutos.

Comentários:

Não há prazo para aquisição da inamovibilidade. Desde a posse do magistrado, seja no primeiro grau ou em um Tribunal, ele já poderá usufruir dessa garantia. Assim, os juízes substitutos também fazem jus à inamovibilidade. Questão errada.

(SEAP-DF – 2015) No primeiro grau, a vitaliciedade só será adquirida após, no mínimo, três anos de exercício.

Comentários:

No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida **após 2 (dois) anos** de exercício. Questão errada.

(SEFAZ-BA – 2014) Os juízes gozam da garantia da vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após três anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado.

Comentários:

No primeiro grau, a vitaliciedade é adquirida **após 2 anos de exercício**. Durante esse período de 2 anos, o magistrado poderá perder o cargo mediante deliberação do Tribunal ao qual estiver vinculado. Adquirida a vitaliciedade, o juiz somente poderá perder o cargo mediante sentença judicial transitada em julgado. Questão errada.

(DPE-PR – 2014) A inamovibilidade é uma garantia de independência do Poder Judiciário, garantindo ao magistrado a impossibilidade de remoção sem seu consentimento. Contudo, tal garantia é relativa, uma vez que o próprio texto constitucional possibilita que haja a remoção por



interesse público, mediante voto de dois terços do respectivo Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada a ampla defesa.

Comentários:

A inamovibilidade não é garantia absoluta, uma vez que é possível a remoção por interesse público. Para isso, será necessária decisão por **maioria absoluta** do Tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, sendo assegurada ampla defesa. Questão errada.

Vedações aos Magistrados

As vedações aos magistrados têm fundamento em **imperativos de ordem ética**, impedindo a ocorrência de situações que **põem em dúvida a confiança** no exercício da função jurisdicional pelo magistrado.

Ao tratar das vedações aos magistrados, o STF entendeu que *“as vedações formais impostas constitucionalmente aos magistrados objetivam, de um lado, proteger o próprio Poder Judiciário, de modo que seus integrantes sejam dotados de condições de total independência e, de outra parte, garantir que os juízes dediquem-se, integralmente, às funções inerentes ao cargo, proibindo que a dispersão com outras atividades deixe em menor valia e cuidado o desempenho da atividade jurisdicional, que é função essencial do Estado e direito fundamental do jurisdicionado.”*²

O art. 95, parágrafo único, da CF/88, estabelece as diversas **vedações aos magistrados**:

Art. 95 (...)

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:

- I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério;
- II - receber, a qualquer título ou pretexto, custas ou participação em processo;
- III - dedicar-se à atividade político-partidária.
- IV - receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei;
- V - exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou, antes de decorridos três anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração.

a) O juiz não pode exercer **nenhum outro cargo ou função**, ou seja, aos magistrados é **vedada a acumulação de cargos públicos**. A única exceção, em que a acumulação será lícita, é o exercício da função de magistério.

Na ADI nº 3.126/DF, o STF foi chamado a apreciar a constitucionalidade da Resolução nº 336/2003, do Conselho da Justiça Federal. A norma em questão dispunha sobre o acúmulo do exercício da magistratura com o exercício do magistério, prevendo que, no âmbito da Justiça Federal, os juízes somente poderiam exercer uma **única** função de magistério.

² MS 25.938, Rel. Min. Cármen Lúcia, Julgamento em 24.04.2008, Plenário.



Nos exatos termos da CF/88, **aos juízes é vedado exercer**, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo **uma de magistério**. A questão é a seguinte: o artigo "uma" estaria ou não se referindo a uma "única função de magistério"?

Segundo o STF, a interpretação mais adequada é a de que o texto constitucional quis "*impedir o exercício de outra atividade que não a de magistério*". Dessa forma, **não há que se observar a restrição a uma "única" função de magistério**. O magistrado poderá exercer "mais de uma" função de professor, o que, todavia, não poderá prejudicar os afazeres da atividade judicante.

b) Os juízes **não podem receber**, a qualquer título ou pretexto, **custas ou participação** em processo. Com isso, impede-se que os magistrados tornem-se interessados nos valores envolvidos nas causas e, dessa forma, decidam com base em motivações de ordem financeira.

c) Há **vedação absoluta** a que os juízes se dediquem à **atividade político-partidária**. Caso decida se dedicar a essa atividade, deverá o juiz se **afastar definitivamente da magistratura**, mediante aposentadoria ou exoneração, sob pena de perda do cargo (LC nº 35/79, art. 26, II, "c"). Segundo o TSE, o magistrado não pode sequer se filiar a partido político.³

d) É **vedado aos juízes receber**, a qualquer título ou pretexto, **auxílios ou contribuições** de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei.

e) Aos juízes é **vedado exercer a advocacia no juízo ou tribunal do qual se afastou**, antes de decorridos 3 (três) anos do afastamento do cargo por aposentadoria ou exoneração. Essa vedação é chamada de "**quarentena de saída**".

Suponha que o Desembargador Paulo Sérgio tenha se aposentado. Ele era membro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A pergunta é: ele poderá exercer a advocacia assim que se aposentar?

Sim, poderá exercer a advocacia. Porém, para exercer a advocacia no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), ele precisará aguardar 3 (três) anos. Já o exercício da advocacia perante outro juízo ou Tribunal é plenamente admissível desde o momento em que ele deixar o cargo.

Como é de se notar, a "quarentena" **visa evitar situações de suspeição** quanto ao bom funcionamento do Judiciário, garantindo a este, mais uma vez, **independência e imparcialidade**.⁴

HORA DE PRATICAR!



(SEAP-DF – 2015) Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF), os magistrados não podem exercer o magistério em mais de uma instituição, sendo-lhes vedado lecionar em uma instituição privada e em uma pública simultaneamente.

Comentários:

³ Resolução nº 19.978, de 1997.

⁴ MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. *Curso de Direito Constitucional*. 6. ed. 2011. p. 970-971.



O entendimento do STF é o de que os magistrados *poderão exercer “mais de uma”* função de magistério. A CF/88 não estabeleceu restrição a “uma única” função de magistério. Questão errada.

O Estatuto da Magistratura

O Poder Judiciário deve ser organizado com base no Estatuto da Magistratura, o qual deve ser estabelecido por meio de *lei complementar*, de *iniciativa do Supremo Tribunal Federal (STF)*. Até o momento, essa lei complementar não foi editada, motivo pelo qual o Estatuto da Magistratura é definido por uma lei complementar editada antes da CF/88: a Lei Complementar nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistratura).

JURISPRUDÊNCIA



É *inconstitucional* — por violar a competência da União para dispor sobre a magistratura brasileira — *norma estadual* que cria nova vantagem remuneratória (benefício de permanência em atividade) para os magistrados do Poder Judiciário local [ADI 2952/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 31.3.2023, às 23:59].

É *inconstitucional*, por disciplinar matéria concernente ao Estatuto da Magistratura, *norma estadual* que prevê a adoção do maior tempo de serviço público como critério de desempate para a promoção de magistrados [ADI 6772/AL, Rel. Min. Edson Fachin, julgamento virtual finalizado em 23.9.2022, às 23:59].

É *inconstitucional* *norma estadual* que impõe a necessidade de prévia autorização do órgão colegiado do tribunal competente para prosseguir com investigações que objetivam apurar suposta prática de crime cometido por magistrado [ADI 5331/MG, Rel. Min. Rosa Weber, redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 3.6.2022, às 23:59].

O Estatuto da Magistratura deverá observar *princípios gerais* definidos pelo art. 93, CF/88. A seguir, comentaremos sobre cada um desses princípios, verdadeiras regras de organização do Poder Judiciário.

Ingresso na Carreira

O ingresso na carreira da magistratura ocorrerá mediante *concurso público de provas e títulos*, com a *participação da OAB* (Ordem dos Advogados do Brasil) em todas as fases. O cargo inicial é o de juiz-substituto e exige-se do bacharel em direito, no mínimo, *3 (três) anos de atividade jurídica*.



Art. 93 (...)

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;

Algumas observações são necessárias sobre esse comando constitucional:

a) O concurso público para ingresso na carreira da magistratura deverá ser obrigatoriamente de **provas e títulos**. Não se admite que o concurso para juiz substituto seja apenas de provas.

b) O **concurso público** como requisito para o ingresso na carreira da magistratura revela que o legislador constituinte optou pelo **critério da meritocracia**. Por incrível que pareça, há críticas a essa forma de provimento. Há argumentação doutrinária no sentido de que, *"em uma sociedade imersa em um paradigma padrão-democrático, qualquer forma de provimento que não seja pelo voto popular direto torna-se, inexoravelmente, objeto de desconfiança, quando o respectivo cargo importe em tomar decisões que afetarão as relações sociais"*.⁵ Dessa forma, há autores que argumentam que, em razão do provimento dos cargos da magistratura não ser pelo voto popular, faltaria legitimidade democrática ao Poder Judiciário.

c) A Constituição Federal de 1988 **requer 3 (anos) de atividade jurídica** para o ingresso na carreira da magistratura.

O **termo inicial** para a contagem desse prazo é a **conclusão do curso de Direito** (colação de grau), ou seja, nenhuma atividade anterior é considerada para fins do cálculo do tempo de atividade jurídica. A comprovação de 3 (três) anos de atividade jurídica deverá ocorrer na **data da inscrição definitiva** no concurso.

Ressalte-se que a definição do que se considera atividade jurídica, para fins de ingresso na carreira da magistratura, está prevista na Resolução CNJ nº 75/2009.

d) A OAB deve participar em **todas as fases** do concurso.

Promoção

Os órgãos do Poder Judiciário exercem seu poder (jurisdição) em um determinado **espaço territorial**. O juiz de direito, que é o órgão de 1º grau de jurisdição, **exerce seu poder em uma comarca**, que pode abranger um ou mais municípios.

As comarcas são classificadas, administrativamente, em **entrâncias**, conforme sua importância. As comarcas de 1ª entrância serão aquelas menos importantes, em que há um movimento forense menor. Em seguida, teremos as comarcas de 2ª entrância e as comarcas de entrância especial.

Quando alguém ingressa na carreira da magistratura, ele irá exercer suas funções de juiz em uma comarca "menorzinha", de 1ª entrância. Depois de um tempo, ele é promovido e passa a exercer suas funções em uma comarca mais importante, de 2ª entrância. E assim sucessivamente...

⁵ TAVARES, André Ramos. *Manual do Poder Judiciário Brasileiro*. 2012, p. 28-29.



A Constituição Federal de 1988 prevê justamente isso. Segundo o art. 93, II, a **promoção na carreira** da magistratura será **de entrância para entrância**, alternadamente, por **antiguidade e merecimento**, atendidas as seguintes regras:

- a) **Promoção obrigatória** do juiz que figurar por 3 (três) vezes consecutivas ou 5 (cinco) alternadas em **lista de merecimento**;
- b) **Promoção por merecimento** com requisitos de **2 (dois) anos de exercício** na respectiva entrância e integrar, o juiz, o primeiro quinto da lista de antiguidade desta, salvo se não houver, com tais requisitos, quem aceite o lugar vago.
- c) **Aferição do merecimento** conforme o desempenho e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela frequência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento;
- d) Na apuração de antiguidade, o **tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo** pelo voto fundamentado de **dois terços de seus membros**, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;
- e) **Não será promovido** o juiz que, injustificadamente, **retiver autos em seu poder além do prazo legal**, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.

E como se dá o acesso aos Tribunais? Em outras palavras, como um juiz de carreira poderá se tornar membro de um Tribunal?

Segundo o art. 93, III, o **acesso aos tribunais de segundo grau** far-se-á por **antiguidade e merecimento**, alternadamente, apurados na última ou única entrância.

A CF/88 prevê, ainda, a existência de **cursos oficiais** de preparação, aperfeiçoamento e promoção de magistrados, sendo **etapa obrigatória do processo de vitaliciamento** a participação em cursos oficiais ou reconhecidos por escola de formação e aperfeiçoamento de magistrados.

Estrutura Remuneratória

A remuneração dos magistrados é recebida na forma de **subsídio**, uma vez que o art. 39, § 4º, estabelece que "o **membro de Poder**, o **detentor de mandato eletivo**, os **Ministros de Estado** e os **Secretários Estaduais e Municipais** serão remunerados exclusivamente por **subsídio fixado em parcela única**, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

O subsídio dos Ministros do STF é o **teto remuneratório** de toda a Administração Pública, nos diversos níveis federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). Assim, nenhum servidor público poderá receber uma remuneração superior ao subsídio mensal dos Ministros do STF.

O art. 93, V, CF/88, prevê outras duas regras importantes a respeito do **subsídio de membros do Poder Judiciário**:

- a) O **subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores** corresponderá a **95% do subsídio mensal** fixado para os Ministros do STF.
- b) Os **subsídios dos demais magistrados** serão fixados em lei e escalonados, em nível federal e estadual, conforme as respectivas categorias da estrutura judiciária nacional, não



podendo a diferença entre uma e outra ser superior a dez por cento ou inferior a cinco por cento, **nem exceder a 95%** (noventa e cinco por cento) **do subsídio mensal dos Ministros dos Tribunais Superiores**.

FIQUE ATENTO!



Veja que o art. 93, V, estabelece dois tetos: um para os Ministros dos Tribunais Superiores (**95% do subsídio dos Ministros do STF**) e outro para os demais magistrados (**95% do subsídio dos Ministros dos Tribunais Superiores**).

No âmbito das ADIs nº 3.854/DF e 4.014/DF, o STF foi chamado a apreciar importante questão em torno do **subteto remuneratório** do Poder Judiciário Estadual. Naquela oportunidade, foi questionado o art. 37, XI, CF/88, o qual estabelece que, no âmbito do Poder Judiciário Estadual, o limite remuneratório será o **subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça**, limitado a **90,25%** do subsídio mensal dos Ministros do STF.

O STF, com base na ideia de que o Poder Judiciário tem **caráter nacional e unitário**, entendeu que seria **inconstitucional** estabelecer **limites remuneratórios diferenciados** para os membros da Magistratura federal e da Magistratura estadual. Assim, apoiado no princípio da isonomia, o STF entendeu que o limite de 90,25% do subsídio mensal dos Ministros do STF não se aplica aos membros da magistratura estadual. Restou entendido que não se pode instituir um subteto remuneratório para a magistratura estadual que seja inferior ao da magistratura federal.

Sanções disciplinares aplicáveis aos juízes

A Constituição Federal de 1988, ao tratar do regime jurídico dos magistrados, prevê que estes poderão sofrer **sanções disciplinares**, dentre as quais a **remoção de ofício** e a **disponibilidade**.

Segundo o art. 93, VIII, o **ato de remoção ou de disponibilidade** do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

A Reforma da Previdência **excluiu** do texto constitucional a previsão de **aposentadoria compulsória como forma de sanção disciplinar** dos magistrados. Isso não quer dizer que essa sanção disciplinar não mais exista. Ao contrário, a aposentadoria compulsória é uma sanção disciplinar aplicável aos magistrados, mas com previsão tão somente na legislação infraconstitucional.

A CF/88 também trata da **remoção a pedido** e da **permuta de magistrados** de comarca de igual entrância. Segundo o texto constitucional, aplica-se à remoção a pedido e à permuta, no que couber, as regras relativas à promoção de magistrados.

Aposentadoria

Segundo o art. 93, V, CF/88, "*a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no art. 40*". Assim, as regras relativas à **aposentadoria e pensão** aplicáveis



aos magistrados são aquelas que estão consubstanciadas no **regime próprio de previdência social dos servidores públicos**.

JURISPRUDÊNCIA



São **constitucionais** — formal e materialmente — os dispositivos incluídos pela EC 20/1998 e pela EC 41/2003, que instituíram uma ampla reformulação do regime previdenciário no setor público, na parte em que submetem os magistrados ao Regime de Previdência Social comum aos servidores públicos [ADI 3308/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 12.5.2023 às 23:59].

Residência na Comarca

Segundo o art. 93, VII, CF/88, o juiz titular **residirá na respectiva comarca**, **salvo** autorização do tribunal. Assim, a residência fora do local onde exerce suas atividades da magistratura é situação excepcional, admitida somente depois de autorizado pelo tribunal.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Julgamentos do Poder Judiciário

Os **julgamentos** dos órgãos do Poder Judiciário deverão ser, todos eles, **públicos** . Todas as decisões serão **fundamentadas** , sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação (art. 93, IX).

As **decisões administrativas dos tribunais** serão **motivadas** e em **sessão pública** . Aquelas decisões administrativas de natureza disciplinar serão tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Ininterruptabilidade de Jurisdição

A EC nº 45/2004 (Reforma do Judiciário) instituiu o **princípio da ininterruptabilidade de jurisdição** , que tem como fundamento a necessidade de promover **maior celeridade processual** .

XII - a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente.

Com base nesse dispositivo, são **vedadas as férias coletivas** nos **“juízos e tribunais de segundo grau”** . O direito às férias continua existindo; o que não se admite são as férias coletivas. A atividade jurisdicional deve, afinal, ser ininterrupta. Mesmo nos dias em que não houver expediente forense normal, devem ser mantidos juízes em plantão permanente.

Segundo o STF, **é compatível com a CF/88** a decisão do CNJ, que considera **indevida a existência de férias coletivas** para servidores de Tribunal de Justiça. As leis e atos normativos que previam férias coletivas em Tribunais de 2º grau foram revogados pela EC nº 45/2004.¹

Na busca pela maior celeridade processual e eficiência do Poder Judiciário, a Constituição Federal também determina que:

- a) O **número de juízes** na unidade jurisdicional deverá ser **proporcional** à efetiva demanda judicial e à respectiva população.
- b) Os servidores do Poder Judiciário receberão delegação para a **prática de atos de administração** e **atos de mero expediente** **sem** caráter decisório.
- c) A distribuição de processos será **imediata** , em todos os graus de jurisdição.

Órgão Especial

Os Tribunais do Poder Judiciário, no exercício do poder de autogoverno, se organizam através da edição dos seus regimentos internos. Ao se organizarem, os Tribunais criam os chamados **“órgãos fracionários”** (Seções, Turmas, Câmaras). Por exemplo, o STJ se organiza em 3 (três) Seções, cada uma delas dividida em duas Turmas.

¹ STF. 2ª Turma. MS 26739/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Julgamento em 01.03.2016.



Os Tribunais, além de atuarem por meio dos seus órgãos fracionários, também desempenharão suas funções **por meio do Plenário**, que é composto por todos os seus membros. No entanto, em Tribunais muito grandes (com grande número de membros), não é fácil reunir todos eles em Plenário. É comum, então, que seja criado um **órgão especial**, destinado a exercer **atribuições administrativas e jurisdicionais** que lhe forem delegadas da competência do Tribunal Pleno.

Vejamos o que diz o art. 93, XI, CF/88:

XI - nos tribunais com número superior a vinte e cinco julgadores, poderá ser constituído órgão especial, com o mínimo de onze e o máximo de vinte e cinco membros, para o exercício das atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das vagas por antiguidade e a outra metade por eleição pelo tribunal pleno.

O órgão especial poderá ser constituído apenas nos tribunais com **número superior a 25 (vinte e cinco) julgadores**. Na composição do órgão especial, metade das vagas deverá ser provida por **antiguidade**; a outra metade, por **eleição** pelo Plenário.

O “quinto constitucional”

Nos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e nos Tribunais de Justiça (TJs), uma **parte das vagas** será destinada a membros **oriundos do Ministério Público e da Advocacia**. É exatamente isso o que prevê a regra do “quinto constitucional”. Vejamos o que dispõe o art. 94, CF/88:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Parágrafo único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder Executivo, que, nos vinte dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para nomeação.

O nome **“quinto constitucional”** deriva do cálculo matemático para se obter o **número de vagas** destinadas a **membros do Ministério Público e da Advocacia**. Por exemplo, um Tribunal de Justiça com 30 membros terá 6 membros (um quinto dos lugares) oriundos do Ministério Público e da Advocacia (3 membros de cada origem).

E como é o processo de escolha desses membros do Ministério Público e da Advocacia?

Os membros do Ministério Público deverão ter **mais de 10 (dez) anos** de carreira. Os **advogados** deverão ter **notório saber jurídico e reputação ilibada**, além de **10 (dez) anos** de efetiva atividade profissional.

Os órgãos de representação de classe (do Ministério Público e da Advocacia) farão a indicação de pessoas que cumpram esses requisitos, mediante **lista sêxtupla**, a ser enviada ao Tribunal de Justiça. Recebidas as indicações, o Tribunal de Justiça formará uma **lista tríplice**, que será enviada ao Poder Executivo, que, nos 20 (vinte) dias subsequentes, escolherá um de seus integrantes para a nomeação.



Toda essa sistemática é desencadeada quando aparece uma vaga no Tribunal. Suponha que, no TJ-SP, apareceu uma vaga destinada a um representante da Advocacia. A OAB irá enviar uma lista sêxtupla ao TJ-SP, que, a partir dessas indicações, formará lista tríplice a ser enviada ao Poder Executivo.

Ainda sobre o “quinto constitucional”, é relevante destacar o seguinte:

- a) A EC nº 45/2004 estabeleceu que a regra do “quinto constitucional” **também se aplica** ao Tribunal Superior do Trabalho (TST) e aos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs).
- b) O STF **não observa** a regra do “quinto constitucional”. O Presidente da República tem total liberdade para indicar os Ministros do STF.
- c) O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) também **não observam o “quinto constitucional”**. Nesses tribunais, não há representantes do Ministério Público, mas apenas da Advocacia.
- d) Na composição do STM, também **não se observa o “quinto constitucional”**.
- e) Há **polêmica doutrinária** quanto à aplicação da regra do “quinto constitucional” ao **STJ**. Na composição desse Tribunal, 1/3 dos membros serão representantes da Advocacia e do Ministério Público. Em nosso entendimento, pelo fato de o número de representantes dessas instituições não ser 1/5, não se aplica a regra do “quinto constitucional”.

Algumas questões envolvendo o “quinto constitucional” já foram objeto de debate na doutrina e na jurisprudência.

A primeira delas diz respeito à situação em que **um quinto dos membros de um Tribunal não resulta em um número inteiro**. Por exemplo, suponha que um determinado Tribunal tenha 17 membros. Um quinto dos membros do Tribunal será 3,4 (três vírgula quatro). Nesse caso, deveremos fazer o **arredondamento para cima**, a fim de se evitar uma sub-representação da Advocacia e do Ministério Público. No exemplo, 4 (quatro) membros do Tribunal serão nomeados a partir da regra do “quinto constitucional”.

Outra questão relevante é saber se o Tribunal **poderá recusar o nome** de alguns dos indicados na lista sêxtupla a ele enviada. Sobre o assunto, já decidiu o STF que a **recusa do nome de uma ou de todas as pessoas** indicadas na lista sêxtupla **é plenamente possível**. O que o Tribunal não poderá fazer é substituir os nomes da lista sêxtupla por outros.²

O processo de escolha dos membros de Tribunais oriundos do “quinto constitucional” é **exaustivamente descrito** pelo art. 94, CF/88. Nesse sentido, o STF entende que **não pode a Constituição Estadual impor a aprovação pela Assembleia Legislativa** daquele que foi escolhido pelo Poder Executivo a partir de lista tríplice para preenchimento de vaga no Tribunal de Justiça.³ Essa proibição se deve ao fato de que a CF/88, em momento algum, menciona a necessidade de aprovação, pelo Poder Legislativo, daquele que foi escolhido pelo Chefe do Poder Executivo para preencher a vaga reservada ao “quinto constitucional”.

² MS 25.624-SP, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence.

³ ADI 4150/SP, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 25.02.2015.



HORA DE PRATICAR!



(MPE-SC – 2023) Enquanto no primeiro grau de jurisdição a seleção de membros do Poder Judiciário se faz mediante concurso público, nos tribunais é feita a nomeação de juízes de carreira, de profissionais da advocacia e do Ministério Público, sendo reservada a fração de quatro quintos das vagas a juízes concursados.

Comentários:

É importante ressaltar que não se pode generalizar a aplicação da regra do quinto constitucional. Não são todos os tribunais que devem segui-la. Ela se aplica para os Tribunais de Justiça, para os Tribunais Regionais Federais, para os Tribunais Regionais do Trabalho e para o Tribunal Superior do Trabalho. Questão errada.

(TCE-RJ – 2022) Um quinto das vagas nos tribunais regionais federais é reservado a advogados de notório saber jurídico e reputação ilibada com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e a membros do Ministério Público com mais de dez anos de carreira.

Comentários:

A questão vai ao encontro do art. 94 da CF/88, o qual dispõe que um quinto dos lugares dos TRFs é reservado para membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional. Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) A regra constitucional que determina a composição de um quinto dos lugares dos tribunais para membros do MP e para advogados aplica-se aos TRFs, aos tribunais dos estados e do DF e aos tribunais superiores, com exceção do STF e do STM.

Comentários:

O único Tribunal Superior ao qual se aplica a regra do “quinto constitucional” é o TST. Assim, a regra do “quinto constitucional” se aplica: i) aos TRFs; ii) aos TJs; iii) aos TRTs e; iv) ao TST. Questão errada.

(TRT 8ª Região – 2015) Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e suas decisões devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade, podendo, no entanto, o juiz, a seu critério, limitar a presença, em determinados atos, apenas às partes e seus advogados, quando entender necessário.

Comentários:

De fato, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos e suas decisões devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade. No entanto, **é a lei** (e não o juiz!) **que pode limitar a presença**, em determinados atos, apenas às partes e seus advogados. Questão errada.

(TRT 8ª Região – 2015) É reservado à lei complementar, de iniciativa exclusiva do Supremo Tribunal Federal, dispor sobre o Estatuto da Magistratura.

Comentários:



É isso mesmo! O art. 93, caput, CF/88, estabelece que *lei complementar, de iniciativa do STF*, irá dispor sobre o Estatuto da Magistratura. Questão correta.

(TRT 8ª Região – 2014) Nos termos do art. 93 da Constituição Federal, dentre os princípios que devem nortear o Estatuto da Magistratura está o da promoção de *entrância para entrância*, mediante critérios alternados de antiguidade e merecimento, sendo que, neste segundo caso, somente pode concorrer à promoção o juiz que tiver cumprido, no mínimo, dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

Comentários:

Na carreira da magistratura, a promoção será de *entrância para entrância*, alternadamente, por *antiguidade e merecimento*. A promoção por merecimento pressupõe *dois anos de exercício na respectiva entrância* e integrar o juiz a *primeira quinta parte da lista de antiguidade* desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago. Questão correta.

(TRT 8ª Região – 2014) Na promoção por antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado da maioria absoluta de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação.

Comentários:

Na apuração de antiguidade, o *tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo voto fundamentado de dois terços de seus membros*, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação. Questão errada.

(TJDFT – 2014) A distribuição de processos deve ser imediata, em todos os graus de jurisdição.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 93, XV, CF/88. A distribuição de processos será imediata, em todos os graus de jurisdição. Busca-se, com isso, aumentar a celeridade na prestação jurisdicional. Questão correta.

A cláusula de reserva de plenário (ou “full bench”)

O art. 97 da CF/88 tem um estudo mais aprofundado dentro do tema do Controle de Constitucionalidade. Por ora, é bom saber que o citado artigo é conhecido como *reserva de plenário* ou como regra do “*full bench*”:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

A cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes.⁴ Nesse sentido, para que a *declaração de inconstitucionalidade* por tribunal seja válida, é necessário voto favorável da *maioria absoluta dos membros do tribunal* ou da *maioria absoluta dos membros do órgão especial*.

⁴ RE 190.725-8/ PR. Rel. Min. Celso de Mello.



A **Súmula Vinculante nº 10** também tem uma importância muito grande nessa temática, cuja abordagem mais detalhada também se faz na aula de Controle de Constitucionalidade:

Súmula Vinculante 10 - Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



PODER JUDICIÁRIO: DISPOSIÇÕES GERAIS

Justiça de Paz / Juizados Especiais

A Constituição Federal prevê que a **União e os Estados** criem a **justiça de paz** e os **juizados especiais**. Vejamos o que prevê o art. 98, CF/88:

Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os Estados criarão:

I - juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumariíssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau;

II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na legislação.

§ 1º Lei federal disporá sobre a criação de juizados especiais no âmbito da Justiça Federal.

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.

Os juízes de paz são escolhidos **mediante eleição**, devendo estar **filiados a partidos políticos**. Segundo o STF, “a obrigatoriedade de filiação partidária para os candidatos a juiz de paz decorre do sistema eleitoral constitucionalmente definido”¹. Cabe destacar que as **condições de elegibilidade** dos juízes de paz **não podem ser fixadas por lei estadual**, sob pena de violação da competência privativa da União para legislar sobre direito eleitoral.²

Até hoje, não foi realizada eleição para juiz de paz em nenhuma unidade da federação, o que caracteriza uma **omissão inconstitucional**, pendente de apreciação na ADO nº 40.

FIQUE ATENTO!



Apesar de não estarem expressamente elencados no rol de órgãos do art. 92 da CF/88, os **juízes de paz** integram o Poder Judiciário (STF, ADI 954, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.02.2011).

¹ ADI 2938. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento: 09.06.2005.

² ADI 2938. Rel. Min. Eros Grau. Julgamento: 09.06.2005.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA

Aspectos Gerais

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi criado pela EC nº 45/2004, com a finalidade de exercer o **controle da atuação administrativa e financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento dos deveres funcionais dos juízes**. Trata-se de instituição integrante do Poder Judiciário, cuja missão é aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, contribuindo para que a prestação jurisdicional seja realizada com **maior eficiência e transparência**.

O CNJ é o **órgão de controle interno** do Poder Judiciário, possuindo atribuições de caráter exclusivamente administrativo. Nesse sentido, **o CNJ não exerce função jurisdicional**. Sua atuação dirige-se ao controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e dos juízes.

A criação do CNJ pela EC nº 45/2004 suscitou uma série de polêmicas, que foram questionadas na ADI nº 3.367/DF, ajuizada pela Associação dos Magistrados do Brasil (AMB). Entendia a AMB que a criação do CNJ violava o **princípio da separação de poderes** e o **pacto federativo**. Os argumentos pela inconstitucionalidade do CNJ eram os seguintes:

- a) O CNJ possui integrantes que não são membros do Poder Judiciário. Aqui, haveria suposta violação ao princípio da separação de poderes, uma vez que teríamos membros do CNJ alheios ao Poder Judiciário, mas controlando a atuação dos magistrados.
- b) O CNJ tem competência para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário dos Estados, o que seria uma afronta ao pacto federativo.

O STF, na apreciação da ADI nº 3.367/DF, decidiu que a criação do CNJ foi plenamente legítima, ou seja, **a EC nº 45/2004 foi considerada constitucional**. Os argumentos utilizados pela Corte foram os seguintes:

- a) O CNJ é um **órgão administrativo**, que não exerce função jurisdicional. Sua tarefa é, afinal, a de exercer o **controle interno** do Poder Judiciário. Em sua maioria, os membros do CNJ são integrantes do Poder Judiciário. Não há, assim, qualquer violação à separação de poderes.

Nesse sentido, o STF considerou constitucional a previsão de realização de **controle administrativo e ético-disciplinar** do Poder Judiciário pelo CNJ. Isso porque o controle administrativo **não atinge o autogoverno do Judiciário**, uma vez que, da totalidade das competências privativas dos tribunais (art. 96, CF), nenhuma lhes foi usurpada. No que se refere ao controle ético-disciplinar, este foi considerado expressiva conquista do Estado democrático de direito devido à consciência de que os mecanismos de responsabilização dos juízes, por inobservância das obrigações funcionais, são imprescindíveis à boa prestação jurisdicional. Acrescentou-se, ainda, que a existência, no CNJ, de membros alheios ao corpo da magistratura, além de viabilizar a erradicação do corporativismo, estende uma ponte entre o Judiciário e a sociedade.¹

- b) O Poder Judiciário é **nacional, unitário**. Assim, é plenamente possível que o CNJ controle a atuação da Justiça Estadual sem que isso viole o pacto federativo.

¹ STF, Pleno, ADI 3.367/DF, rel. Min. César Peluso, 13.04.2005, Informativo STF nº 383.



Em razão de o Poder Judiciário ter caráter unitário e nacional, o STF considera **inconstitucional** a **criação, por Constituição Estadual, de órgão de controle administrativo do Judiciário** do qual participem representantes de outros Poderes ou entidades (Súmula 649). Isso porque o controle administrativo, financeiro e disciplinar de toda a Justiça, inclusive a Estadual, cabe ao CNJ.

Composição

Segundo o art. 103-B, CF/88, o CNJ compõe-se de **15 (quinze) membros** com **mandato de 2 (dois) anos**, admitida uma recondução. Os membros do CNJ são os seguintes:

- a) o Presidente do Supremo Tribunal Federal;
- b) um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal;
- c) um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal;
- d) um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- e) um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal;
- f) um juiz de Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- g) um juiz federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça;
- h) um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- i) um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho;
- j) um membro do Ministério Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República;
- l) um membro do Ministério Público estadual, escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada instituição estadual;
- m) dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil;
- n) dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é **presidido pelo Presidente do STF** e, nas suas ausências e impedimentos, pelo **Vice-Presidente do STF**. Observe que o Vice-Presidente do STF **não é membro do CNJ**. Todavia, ele irá presidir o Conselho nas ausências e impedimentos do Presidente do STF.

O Presidente do STF presidirá o CNJ independentemente de qualquer indicação ou nomeação. O simples fato de ser Presidente do STF já basta para que ele presida, também, o CNJ. Os demais membros do Conselho serão **nomeados pelo Presidente da República**, depois de aprovada a escolha pela **maioria absoluta do Senado Federal**. Não efetuadas, no prazo legal, as indicações previstas anteriormente, caberá a escolha ao Supremo Tribunal Federal.



O **Ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça)** exercerá a função de **Ministro-Corregedor** e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal, competindo-lhe, além das atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura, as seguintes:

- a) Receber as reclamações e denúncias, de qualquer interessado, relativas aos magistrados e aos serviços judiciários;
- b) Exercer funções executivas do Conselho, de inspeção e de correição geral;
- c) Requisitar e designar magistrados, delegando-lhes atribuições, e requisitar servidores de juízos ou tribunais, inclusive nos Estados, Distrito Federal e Territórios.

Segundo o art. 103-B, § 7º, CF/88, “a **União**, inclusive no Distrito Federal e nos Territórios, criará **ouvidorias de justiça**, competentes para receber reclamações e denúncias de qualquer interessado contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, ou contra seus serviços auxiliares, representando diretamente ao Conselho Nacional de Justiça”.

Junto ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ), **oficiarão** o **Procurador-Geral da República** e o **Presidente do Conselho Federal da OAB**.

Um detalhe interessante a analisar, quando tratamos de CNJ, é a **competência para julgar seus membros**. Nos **crimes de responsabilidade**, por força do art. 52, II, da CF/88, a competência para julgá-los é do **Senado Federal**. Já nos **crimes comuns**, não há previsão de foro especial: **cada membro será julgado de acordo com sua origem** (STF, STJ, TRT e outras) pelo tribunal correspondente. A título de exemplo, os Ministros dos Tribunais Superiores serão julgados pelo STF.

Para memorizar o número de membros do CNJ, lembre-se da frase “Coroa na Jovem”. Pense numa moça de 15 anos sendo coroada em sua festa de debutante!

Competências do CNJ

As **competências** do CNJ estão previstas diretamente no texto constitucional (art. 103-B, § 4º) e estão relacionadas ao exercício do **controle da atuação administrativa e financeira** do Poder Judiciário e do **cumprimento dos deveres funcionais dos juízes**. Destaca-se que as atribuições constitucionais do CNJ não são exaustivas; é plenamente possível que o Estatuto da Magistratura crie novas atribuições para o Conselho.

A partir de agora, trataremos, uma a uma, das competências do CNJ:

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:

I - zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento do Estatuto da Magistratura, podendo expedir atos regulamentares, no âmbito de sua competência, ou recomendar providências;

O CNJ exerce o **controle interno** do Poder Judiciário e, nesse sentido, é responsável pelo **controle administrativo, financeiro e disciplinar** da magistratura. No entanto, sua competência



não alcança o STF e seus próprios Ministros. O STF é o órgão de cúpula do Poder Judiciário e, portanto, não se sujeita ao CNJ.

A Constituição Federal atribuiu ao CNJ o **poder regulamentar**, o que significa que esse órgão poderá editar **normas primárias** acerca das matérias de sua competência. Segundo o STF, as Resoluções do CNJ são dotadas dos atributos da **generalidade**, **abstração** e **impessoalidade**, o que nos permite afirmar que consistem em atos normativos primários, que extraem seu fundamento de validade diretamente do texto constitucional.

II - zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência do Tribunal de Contas da União;

JURISPRUDÊNCIA



No exercício do seu poder regulamentar, o CNJ determinou a criação, pelos tribunais, dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania (Centros ou Cejuscs), unidades do Poder Judiciário, preferencialmente, responsáveis pela realização ou gestão das sessões e audiências de conciliação e mediação que estejam a cargo de conciliadores e mediadores, bem como pelo atendimento e orientação ao cidadão. É o que prevê a Resolução CNJ nº 125/2010.

Acerca do assunto, temos a seguinte jurisprudência do STF:

É constitucional a disposição do Conselho Nacional de Justiça que prevê a facultatividade de representação por advogado ou defensor público nos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSCs (ADI 6324, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.08.2023).

O CNJ tem competência para **apreciar**, de ofício ou mediante provocação, a **legalidade dos atos administrativos** praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário. Por exemplo, o CNJ poderá apreciar a legalidade de um contrato celebrado por um Tribunal ou, ainda, a legalidade do ato de concessão de aposentadoria a um servidor do Poder Judiciário.

Em todos esses casos, estará o CNJ atuando no controle administrativo e financeiro do Poder Judiciário. Nesse sentido, **não poderá o CNJ** examinar os efeitos de **ato de conteúdo jurisdicional** emanado do Poder Judiciário.²

² MS 28.611-MC-AgR. Rel. Ministro Celso de Mello, Julgamento: 14.10.2010



Ao apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Poder Judiciário, o CNJ poderá desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem providências necessárias ao exato cumprimento da lei. Tudo isso sem prejuízo da competência do TCU, que é órgão responsável pelo controle externo da Administração Pública e que, consequentemente, também exerce sua fiscalização sobre o Poder Judiciário.

A apreciação da legalidade dos atos administrativos pelo CNJ não alcança, todavia, os casos concretos que já foram judicializados.³ Suponha que a nomeação de aprovado em concurso público para a Magistratura seja questionada judicialmente pela via do mandado de segurança. Na sequência, o caso é levado ao conhecimento do CNJ. Ora, nessa situação, como a controvérsia já foi judicializada, o CNJ deverá arquivar o procedimento administrativo. Segundo o STF, não cabe ao CNJ, cujas atribuições têm natureza meramente administrativa, apreciar controvérsia já submetida ao Poder Judiciário.

INDO MAIS FUNDO!



Em caso concreto, o CNJ determinou, em decisão administrativa, a exoneração de servidores comissionados nomeados para exercer funções administrativas genéricas (e não funções de direção, chefia e assessoramento). Fez isso porque, administrativamente, não poderia ser aplicada uma lei estadual com vício de inconstitucionalidade.

O STF manteve o entendimento do CNJ. Segundo a Corte, as leis inconstitucionais não são atendíveis, uma vez que colidem com um mandamento superior: a Constituição. Assim, é possível que o Chefe do Poder Executivo e os órgãos administrativos autônomos (TCU, CNJ e CNMP) deixem de aplicar normas por considerá-las inconstitucionais.⁴

Na decisão do STF, considerou-se que o CNJ não realizou controle de constitucionalidade, mas sim controle administrativo. No entanto, considero que alguns pontos não ficaram claros na decisão do STF e precisarão ser melhor examinados.

De minha parte, tenho os seguintes entendimentos a respeito dessa decisão:

- a) O CNJ não realizou o controle abstrato de constitucionalidade.
- b) O CNJ, ao afastar a aplicação da lei estadual por considerá-la inconstitucional, realizou um controle incidental de constitucionalidade, similar ao realizado pelo TCU.
- c) O CNJ não realiza controle de constitucionalidade de atos administrativos, mas apenas controle de legalidade destes. No exercício desse controle de legalidade,

³ MS 28.845, Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 21.11.2017.

⁴ STF. Plenário. Pet 5586 AgR/RS, rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ o ac. Min. Teori Zavascki, julgamento em 15.12.2016.



de natureza administrativa, o CNJ pode **afastar a aplicação de leis** que considere inconstitucionais.

d) O CNJ **não pode anular** um ato administrativo por considerá-lo **inconstitucional**. O que ele pode fazer é anular ato administrativo que tenha fundamento em lei inconstitucional. O controle incidental de constitucionalidade feito pelo CNJ incide na lei (e não no ato administrativo).

III- receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa;

Os Tribunais do Poder Judiciário possuem **competência correicional** e **disciplinar**. Podem, por exemplo, aplicar sanções disciplinares a magistrados que tenham cometido ilícitos administrativos.

O **CNJ também** possui competência correicional e disciplinar. A atividade correicional do CNJ manifesta-se em sua competência para **receber e conhecer das reclamações** contra membros ou órgãos do Poder Judiciário. Por outro lado, a atividade disciplinar fica caracterizada quando o CNJ **avoca processos disciplinares em curso e aplica sanções** a magistrados (como a remoção de ofício e a disponibilidade).

A competência correicional e disciplinar **é concorrente** entre os Tribunais e o CNJ. Nesse sentido, o STF considera que "*não há necessidade de exaurimento da instância administrativa ordinária para a atuação do CNJ*".⁵ A competência do CNJ **não é subsidiária**, sendo possível a sua atuação mesmo que a corregedoria local não tenha tido a oportunidade de investigar o caso.⁶

IV - representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade;

No exercício de suas atribuições, o CNJ poderá constatar a prática de crime contra a Administração Pública ou de abuso de autoridade. Nesse caso, terá o **dever de representar** ao Ministério Público.

V - rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano;

Os **processos disciplinares** de juízes e membros de tribunais **julgados há pouco tempo** (menos de um ano) **poderão ser revistos pelo CNJ**. A revisão desses processos disciplinares poderá ser feita de ofício (por iniciativa do próprio CNJ) ou mediante provocação.

Segundo o STF, o CNJ poderá, ao rever processo disciplinar de juízes e membros e tribunais, **agrarar ou abrandar** a decisão disciplinar revista.⁷ Também é possível que o CNJ cancele ou reforme a decisão disciplinar do Tribunal.

⁵ MS 28.620. Rel. Ministro Dias Toffoli. Julgamento: 23.09.2014.

⁶ MS 30.361 AgR/DF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento: 29.08.2017.

⁷ MS 33565/DF. 1ª Turma / STF. Rel. Min. Rosa Weber. Julgamento em 14/6/2016.



Não se pode confundir o **poder revisional** com o **poder disciplinar** do CNJ. O poder revisional do CNJ pressupõe prévia instauração de processo disciplinar contra juiz ou membro de tribunal; o poder disciplinar, por outro lado, consiste em atuação originária do CNJ, que irá, pela primeira vez, instaurar processo disciplinar. O **poder revisional está sujeito a um parâmetro temporal**: o CNJ somente pode rever processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de 1 (um) ano. O poder disciplinar não está sujeito a esse parâmetro temporal.⁸

VI - elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Poder Judiciário;

VII - elaborar relatório anual, propondo as providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa.

O CNJ tem como missão **aperfeiçoar o sistema judiciário brasileiro**, promovendo maior eficiência e transparência na prestação jurisdicional. Nesse sentido, a CF/88 confere-lhe competência para elaboração de **relatórios estatísticos a respeito de processos e sentenças** (inciso VI), bem como sobre a situação do Poder Judiciário e a atuação do próprio Conselho (inciso VII).

INDO MAIS FUNDO!



O STF afirmou ser constitucional uma Resolução do CNJ (184/2013) que determina, aos tribunais de justiça, o encaminhamento ao CNJ para eventual elaboração de nota técnica, de cópia dos anteprojetos de lei de criação de cargos, funções comissionadas e unidades judiciárias (ADI 5119/DF, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 20/06/2022).

De acordo com o STF, a adoção da nota técnica, no que couber, quanto aos Estados-membros e respectivos Tribunais de Justiça, prestigia, a um só tempo: (i) o cumprimento da missão constitucional do CNJ para realizar o controle financeiro em relação a toda a magistratura nacional; e (ii) o respeito ao federalismo, à autonomia dos Estados-membros no que tange à programação financeiro-orçamentária (art. 24, I, CF) e ao autogoverno dos Tribunais de Justiça quanto à gestão de recursos humanos (art. 96, I, CF).

HORA DE PRATICAR!



⁸ MS 34685 AgR/RR, Rel. Min. Dias Toffoli. Julgamento: 28.11.2017.

(TJ-SP – 2023) O Conselho Nacional de Justiça é considerado órgão do Poder Judiciário, com sede e jurisdição equivalentes às dos Tribunais Regionais Federais.

Comentários:

O Conselho Nacional de Justiça é órgão do Poder Judiciário nos termos do art. 92, inciso I-A, da CF/88. Todavia, o CNJ não exerce função jurisdicional, competindo a ele exercer o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes nos termos do art. 103-B, § 4º, da CF/88. Questão errada.

(TJ-CE – 2023) O Conselho Nacional de Justiça não é considerado órgão autônomo do Poder Judiciário, estando vinculado ao Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

O CNJ é um órgão autônomo do Poder Judiciário, tal qual ocorre com os demais órgãos que integram o Poder Judiciário. Em relação ao STF, tem-se que o CNJ não exerce suas atribuições sobre os Ministros do STF e não tem vinculação a ele. Questão errada.

(PGE-RJ – 2022) Compete ao Conselho Nacional de Justiça efetuar o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes.

Comentários:

De acordo com o art. 103-B da CF/88, o CNJ faz parte da estrutura do Poder Judiciário e não possui qualquer tipo de subordinação junto ao Tribunal de Contas da União, possuindo, como competência, o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Questão correta.

(MPU – 2018) Nos casos de crime cometido por magistrados contra a administração pública ou de abuso de autoridade, cabe ao CNJ representar ao Ministério Público.

Comentários:

É competência do CNJ *“representar ao Ministério Público, no caso de crime contra a administração pública ou de abuso de autoridade”* (art. 103-B, § 4º, IV, CF/88). Questão correta.

(TCU – 2015) Dado o princípio da especialidade, a competência do Conselho Nacional de Justiça para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário exclui a competência de outros órgãos de fiscalização e controle para fazê-lo, salvo a do próprio Poder Judiciário, se no exercício da função jurisdicional.

Comentários:

A competência do CNJ para apreciar a legalidade dos atos administrativos praticados por membros do Poder Judiciário **não exclui** a competência do Tribunal de Contas da União (TCU). É o que se depreende da leitura do art. 103-B, § 4º, II, CF/88. Questão errada.

(TJDFT – 2015) O CNJ, além de suas atribuições de natureza administrativa, detém competência para apreciar a constitucionalidade de atos administrativos, por estar incluído entre os órgãos do Poder Judiciário brasileiro.

Comentários:

Embora o CNJ integre o Poder Judiciário, ele não exerce função jurisdicional. Nesse sentido, não tem competência para apreciar a constitucionalidade de atos administrativos, mas tão somente a sua legalidade. Questão errada.



(STJ – 2015) O controle administrativo exercido pelo CNJ é subsidiário e pressupõe prévia atuação dos tribunais ordinários.

Comentários:

O controle administrativo do CNJ **independe da atuação prévia dos tribunais**. O CNJ exerce suas atividades sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais. Questão errada.

(STJ – 2015) O controle interno exercido pelo CNJ não alcança atos de conteúdo jurisdicional emanados de tribunais.

Comentários:

O CNJ é **órgão de controle interno do Poder Judiciário**. É responsável pelo controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Sua atuação **não alcança atos de conteúdo jurisdicional**. Questão correta.

(PC-GO – 2015) Um dos ministros do STF exercerá obrigatoriamente a função de ministro-corregedor do CNJ, também chamado de corregedor nacional de justiça.

Comentários:

O Ministro do STJ é que exercerá a função de Ministro-Corregedor do CNJ. Questão errada.

(PC-GO – 2015) O mandato dos membros do CNJ possui 4 anos de duração.

Comentários:

O mandato dos membros do CNJ é de **2 (dois) anos**, admitida uma recondução. Questão errada.

(MPE-SC – 2014) Junto ao Conselho Nacional de Justiça oficialão o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.

Comentários:

Segundo o art. 103-B, § 6º, CF/88, o Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da OAB oficialão junto ao CNJ. Questão correta.



SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Aspectos Gerais

O Supremo Tribunal Federal (STF) é o **órgão judicial mais antigo** do Brasil. Suas origens remontam a 1828, quando foi criado o seu antecessor, Supremo Tribunal de Justiça. Em 1891, com a promulgação da **primeira Constituição republicana**, é criado o Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo o art. 101, CF/88, o STF é composto de **11 (onze) Ministros**, escolhidos dentre cidadãos com **mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade**, de **notável saber jurídico e reputação ilibada**. Além disso, o cargo de Ministro do STF é privativo de **brasileiro nato**.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

A nomeação dos Ministros do STF compete ao Presidente da República depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O processo de nomeação funciona da seguinte maneira:

- a) O **Presidente da República faz a indicação** de um cidadão que cumpra os requisitos constitucionais.
- b) Feita a indicação do cidadão, o **Senado Federal irá fazer a famosa "sabatina"** (arguição pública feita pela Comissão de Constituição e Justiça).
- c) Caso o Senado, por **maioria absoluta**, aprove a escolha, o **Presidente irá fazer a nomeação** do novo Ministro do STF.

Para lembrar do número de membros do STF, a dica é a frase "Somos Iodos do Eutebol", com as iniciais da Corte Máxima. Quantos jogadores tem cada time? Isso mesmo! Onze! Assim fica fácil, não?

Em resumo, para que alguém seja Ministro do STF, é necessário cumprir **5 (cinco) requisitos**:

- a) **Requisito administrativo**: ser indicado pelo Presidente da República e obter, posteriormente, aprovação, após sabatina, pela maioria absoluta do Senado Federal;
- b) **Requisito civil**: ter mais de 35 e menos de 70 anos;
- c) **Requisito político**: estar em pleno gozo dos direitos políticos;
- d) **Requisito jurídico**: ser brasileiro nato e possuir notável saber jurídico.
- e) **Requisito moral**: possuir reputação ilibada.

O modelo adotado para a nomeação dos Ministros do STF existe há mais de um século e sobre ele pairam severas críticas. Parte da doutrina argumenta que **a indicação monocrática** (feita pelo Presidente da República) **pode comprometer a independência** dos Ministros do STF.

Na **estrutura interna** do STF, existem 2 Turmas e o Plenário. À exceção do Presidente do STF, cada Ministro integra, formalmente, uma das duas Turmas. Logo, cada Turma possui 5 Ministros.



As Turmas têm competências idênticas. Os processos são distribuídos aos Ministros-Relatores, não às Turmas. O Presidente de cada Turma é escolhido pelo critério de antiguidade.

O Presidente do STF é **eleito diretamente pelos seus pares** para um mandato de dois anos, sendo vedada a reeleição. Tradicionalmente, são eleitos para os cargos de Presidente e Vice-Presidente os dois Ministros mais antigos que ainda não os exerceram.

Competências do STF

O STF é o **órgão de cúpula** da organização judiciária brasileira, exercendo, simultaneamente, as **funções de Corte Constitucional** e de **órgão máximo** do Poder Judiciário.

Na condição de Corte Constitucional, o STF resolve conflitos jurídico-constitucionais. Exerce, assim, a **jurisdição constitucional**. Por outro lado, na condição de órgão máximo do Poder Judiciário, o STF atua como **tribunal de última instância** e, em alguns casos, como **instância originária para certas causas não constitucionais** (como, por exemplo, o julgamento de Deputados e Senadores).¹

As competências do STF estão **taxativamente previstas** na Constituição e são de dois tipos:

- a) **Competências originárias**: são aquelas ações ajuizadas diretamente no STF, sem passar por nenhuma outra instância do Poder Judiciário.
- b) **Competências recursais**: são aquelas ações que chegam ao STF em razão de recurso apresentado perante decisão de outro órgão do Poder Judiciário. Dois tipos de recursos chegam ao STF: i) recurso ordinário; e ii) recurso extraordinário.

Competências Originárias

As **competências originárias** do STF estão previstas no art. 102, I, CF/88. Vejamos, a seguir, os aspectos centrais dessas competências:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;

O STF tem competência para realizar o **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade. A Corte Suprema **processa e julga** a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), a Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO), a Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

- b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República;

O STF **processa e julga**, originariamente, as **mais altas autoridades da República**, detentoras de foro especial.

¹ TAVARES, André Ramos. *Manual do Poder Judiciário Brasileiro*, 2012, pp. 139.



Os **crimes comuns** cometidos pelo Presidente da República, Vice-Presidente, membros do Congresso, Ministros do STF e Procurador-Geral da República são processados e julgados pelo STF. Nos **crimes de responsabilidade**, esses agentes políticos serão processados e julgados pelo Senado Federal.

(*) Segundo o STF, o foro por prerrogativa de função dos parlamentares **somente se aplica** aos crimes praticados **durante o exercício do cargo** e relacionados às **funções por eles desempenhadas**.

INDO MAIS FUNDO!



Aproveitando que já começamos a falar sobre o foro por prerrogativa de função de que gozam certas autoridades, eu gostaria de trazer à tona um relevante entendimento do STF.

Há uma tendência da jurisprudência da Corte no sentido de **restringir cada vez mais** o foro por prerrogativa de função. Nesse sentido, decidiu o STF que **é inconstitucional** norma da Constituição Estadual que estabeleça foro por prerrogativa de função, perante o Tribunal de Justiça, para **Procuradores Estaduais, Procuradores da Assembleia Legislativa, Defensores Públicos e Delegados de Polícia**.²

Nesse sentido, é inconstitucional norma de constituição estadual que estende o foro por prerrogativa de função a autoridades não contempladas pela Constituição Federal de forma expressa ou por simetria. As constituições estaduais **não podem instituir novas hipóteses de foro por prerrogativa de função além daquelas previstas na Constituição Federal**.³

JURISPRUDÊNCIA



É possível extrair do art. 125 da Constituição a faculdade atribuída aos Estados-membros de fixarem o elenco de autoridades que devem ser processadas originalmente nos respectivos tribunais de justiça. As hipóteses de foro por prerrogativa de função já previstas na Carta Federal – as quais asseguram a alguns agentes políticos o julgamento por tribunal de justiça, como o prefeito municipal (art. 29, X), os juízes estaduais e os membros do ministério

² ADI 2553/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes. red. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes. 15.05.2019

³ ADI 6501/PA, 6508/RO, 6515/AM, 6516/AL, relator Min. Roberto Barroso, julgamento virtual finalizado em 20.8.2021

público (art. 96, III) – não são taxativas, de modo que o constituinte estadual está legitimado a fixar outras hipóteses. (...) Os ocupantes dos cargos de chefe da casa civil, chefe da casa militar, comandante-geral da polícia militar e comandante-geral do corpo de bombeiros militar são auxiliares diretos do governador do estado, pertencentes ao primeiro escalão da estrutura do poder executivo estadual, e se equiparam aos ocupantes do cargo de secretário de estado, havendo, portanto, similaridade com as hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, c, da CF/88). **Quanto ao cargo de delegado-geral de polícia civil, a prerrogativa a ele conferida não deflui, por simetria, da Constituição de 1988, visto que não há previsão de foro especial para o Diretor-Geral da Polícia Federal**, cargo equivalente no âmbito federal. Assim, declara-se a inconstitucionalidade material da expressão 'Delegado Geral de Polícia Civil', constante do art. 338 na Constituição do Estado do Pará [ADI 3.294, rel. min. Dias Toffoli, j. 22-3-2021, P, DJE de 26-5-2021].

c) nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os Ministros de Estado e os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, ressalvado o disposto no art. 52, I, os membros dos Tribunais Superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente;

O STF também processa e julga, nos **crimes comuns e de responsabilidade**:

- os **Ministros de Estado** e os **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica**, ressalvado quando os crimes de responsabilidade forem conexos com o do Presidente da República. Se os crimes de responsabilidade dessas autoridades forem conexos com o do Presidente da República, caberá ao Senado Federal julgá-las.

Obs.: o Advogado-Geral da União e o Presidente do Banco Central têm status de Ministro de Estado.

- **membros dos Tribunais Superiores.**

- **membros do Tribunal de Contas da União (TCU).**

- **chefes de missão diplomática de caráter permanente.**

Vejamos uma tabela que resume bem as alíneas "b" e "c":

Autoridade	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
Presidente da República	STF	Senado
Vice-Presidente da República	STF	Senado
Deputados Federais e Senadores	STF	-
Ministros do STF	STF	Senado
Membros do CNJ e CNMP	Conforme sua	Senado



	origem	
Procurador-Geral da República	STF	Senado
Ministros de Estado	STF	STF (se o crime for conexo com o do Presidente, será o Senado Federal)
AGU	STF	Senado
Comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica	STF	STF (se o crime for conexo com o do Presidente, será o Senado Federal)
Ministros dos Tribunais Superiores (STJ, TST, TSE e STM)	STF	STF
Ministros do TCU	STF	STF
Chefes de missão diplomática	STF	STF

Observação: o entendimento dominante é o de que os **congressistas** (Deputados e Senadores) **não respondem por crime de responsabilidade**. Eles somente podem ser processados e julgados por crimes comuns. Existe, todavia, a possibilidade de que a Casa Legislativa determine a perda de mandato do parlamentar por **quebra de decoro parlamentar** (art. 55, II).

d) o *habeas corpus*, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o *habeas data* contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;

Essa competência pode ser dividida em **duas partes**:

a) O STF processa e julga o *habeas corpus* quando o **paciente** (pessoa cuja liberdade de locomoção foi violada ou está sendo ameaçada) for uma das **autoridades das alíneas "b" e "c"**. Ou seja, quando qualquer uma das pessoas julgadas pelo STF sofrer violação ou ameaça de violação à sua liberdade de locomoção, o *habeas corpus* será impetrado no STF.

b) O STF processa e julga o **mandado de segurança e o *habeas data*** contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União (TCU), do Procurador-Geral da República e do próprio STF. Perceba que, nesse caso, estamos falando das **autoridades coatoras**, contra as quais o mandado de segurança e o *habeas data* serão impetrados.

É importante que você guarde uma regra! O **mandado de segurança e o *habeas data* contra o ato de um Tribunal** será sempre **julgado no próprio Tribunal**. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato do STF será julgado pelo próprio STF. O mandado de segurança contra ato do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJ-PE) será julgado pelo próprio TJ-PE.



Não há, nesse dispositivo, qualquer referência à ação popular. É que **não há foro especial em ação popular**. Assim, se for ajuizada ação popular contra o Presidente da República, esta será processada e julgada na 1ª instância.

e) o litígio entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território;

O STF tem competência para processar e julgar litígios envolvendo **pessoas jurídicas de direito internacional** (Estado estrangeiro ou organismo internacional) e a **União, os Estados, o Distrito Federal ou Territórios**.

Destaca-se que as **causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada e residente no País** será da competência dos **juízes federais** (art. 109, II), com recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça (STJ).

f) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta;

Em uma federação, é necessário que exista um Tribunal responsável pelo julgamento dos **conflitos entre os entes federativos**. O STF julga três tipos de conflitos federativos:

- a) entre a União e os Estados;
- b) entre a União e o Distrito Federal; e
- c) entre Estados e entre Estado e Distrito Federal.

Segundo a jurisprudência, o STF somente terá competência para julgar **conflito entre autarquia federal e Estado-membro** se o **litígio envolver risco à harmonia do pacto federativo**. Caso não envolva risco à federação, a competência será da Justiça Federal. Isso se deve ao fato de que a competência do art. 102, I, "f", tem caráter de absoluta excepcionalidade.

Na Constituição Federal, não há qualquer menção aos **conflitos federativos envolvendo Municípios**. Estes, caso ocorram, serão de competência da **Justiça Federal**.

g) a extradição solicitada por Estado estrangeiro;

O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a **extradição passiva** (aquela solicitada por Estado estrangeiro). Destaca-se que a palavra final, no processo de extradição, é do **Presidente da República**. Assim, mesmo que o STF defira a extradição, o Presidente poderá deixar de fazê-la.

h) (Revogado pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)

Esse dispositivo mencionava a *"homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias"*, que, com a EC nº 45/2004, passou a ser da competência do **Superior Tribunal de Justiça (STJ)**.

i) o *habeas corpus*, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância;



Caso um **Tribunal Superior** (STJ, TSE, TST ou STM) pratique ato que viola a liberdade de locomoção de uma pessoa, será cabível **habeas corpus perante o STF**.

FIQUE ATENTO!



O **mandado de segurança** e o **habeas data** contra ato praticado por Tribunal é sempre impetrado no próprio Tribunal. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato do STJ será impetrado no próprio STJ.

Essa regra é diferente para o **habeas corpus**...

O **habeas corpus** contra ato praticado por Tribunal será sempre impetrado na **instância imediatamente acima**. Por exemplo, o **habeas corpus** contra ato do STJ será impetrado no STF. O **habeas corpus** contra ato de um Tribunal de Justiça (TJ) será impetrado no STJ.

O STF também processa e julga, originariamente, os **habeas corpus** que tenham, como **coator ou paciente, autoridade ou funcionário cujos atos estejam diretamente sob sua jurisdição**.

j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados;

Cabe ao STF processar e julgar, originariamente, a **revisão criminal e a ação rescisória** de seus próprios julgados.

l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

O STF tem competência para processar e julgar a **reclamação constitucional**. A reclamação constitucional é ação que pode ser utilizada para **garantir a obediência às decisões do STF** em sede de controle concentrado-abstrato de constitucionalidade, bem como às Súmulas Vinculantes emanadas da Corte.

É importante destacar que o STF considera que **não cabe reclamação** contra **atos dos Ministros ou das Turmas do STF**, uma vez que tais decisões são juridicamente reputadas como de autoria do próprio Tribunal em sua inteireza.⁴

m) a execução de sentença nas causas de sua competência originária, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais;

Nas causas de competência originária do STF, caberá ao próprio STF a **execução da sentença**. Por exemplo, o STF tem competência originária para processar e julgar os membros do Congresso Nacional nas infrações penais comuns. Logo, caberá ao STF a execução da sentença. A ordem de prisão será, portanto, de responsabilidade do STF.

⁴ Rcl. 3916-1, AgR. Rel. Min. Carlos Ayres Britto. 12/06/2006.



n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

O STF tem competência para processar e julgar as **ações em que todos os membros da magistratura sejam interessados**, o que alcança apenas aquelas ações em que exista "**interesse exclusivo**" da Magistratura. Também cabe ao STF processar e julgar a ação em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam interessados.

o) os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal;

O conflito de competência pode ser **positivo** ou **negativo**. Será positivo quando duas ou mais autoridades se considerarem competentes para julgar determinada ação. Por outro lado, será negativo quando nenhuma das autoridades se considerar competente para julgar a ação.

O STF julga os seguintes **conflitos de competência**:

- a) conflitos de competência **entre o STJ e quaisquer tribunais**. Por exemplo, o conflito de competência entre STJ e TRT será julgado pelo STF.
- b) conflitos de competência **entre Tribunais Superiores**. Por exemplo, o conflito de competência entre o TST e o TSE será julgado pelo STF.
- c) conflitos de competência **entre Tribunais Superiores e quaisquer tribunais**. Por exemplo, o conflito de competência entre o TST e um Tribunal de Justiça será julgado pelo STF.

Existem certas situações em que **não se pode falar em conflito de competência**, mas apenas em **hierarquia de jurisdição**. É o caso, por exemplo, de conflito envolvendo o STJ e um Tribunal de Justiça (TJ) ou um Tribunal Regional Federal (TRF). Ou, ainda, um conflito envolvendo o TST e um Tribunal Regional do Trabalho (TRT). Nesses exemplos, não há que se falar em conflito de competência a ser submetido ao STF. A decisão caberá ao Tribunal hierarquicamente superior.

p) o pedido de medida cautelar das ações diretas de inconstitucionalidade;

As **medidas cautelares** nas ações do **controle concentrado-abstrato** de constitucionalidade serão processadas e julgadas, originariamente, pelo STF.

q) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do Presidente da República, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas de uma dessas Casas Legislativas, do Tribunal de Contas da União, de um dos Tribunais Superiores, ou do próprio Supremo Tribunal Federal;

O mandado de injunção é impetrado diante de **omissões inconstitucionais**. Quando a omissão **for** do Presidente, do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Mesas dessas Casas Legislativas, do TCU, de um dos Tribunais Superiores e do STF, o mandado de injunção será **processado e julgado, originariamente, pelo STF**.

r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público;



Segundo entendimento recente do STF⁵, a Constituição **não discriminou** as espécies de ação que seriam da alçada da Corte. Esse argumento se reforça diante da constatação de que o constituinte, quando pretendeu restringir a competência do Tribunal apenas às ações mandamentais, o fez de forma **expressa**, a exemplo do art. 102, I, alíneas "d", "i" e "q".

Dessa forma, a competência do STF apresenta-se **não apenas** para julgar ações mandamentais contra atos do CNJ e do CNMP (mandados de segurança, mandados de injunção, *habeas corpus* e *habeas data*), mas também em relação a **ações ordinárias**.

Todavia, essa competência deve ser interpretada de **maneira mais restrita**. Não se pode considerar o STF uma instância recursal de toda e qualquer decisão do CNJ. Ao contrário, há que se estabelecer uma diferença de tratamento entre deliberações positivas e deliberações negativas do CNJ.

Nas **deliberações positivas**, haverá uma intervenção do CNJ na órbita de competência confiada aos órgãos jurisdicionais. É o caso, por exemplo, das decisões do CNJ que apliquem sanções administrativas ou que avoquem processos em curso nos Tribunais. Nesse tipo de deliberação, será o CNJ o responsável pela eventual lesão ou ameaça a direito, sendo **cabível ação perante o STF**.

Nas **deliberações negativas**, ao contrário, haverá uma recusa de intervenção do CNJ. Aqui, o CNJ mantém decisão de outro órgão do Poder Judiciário, negando-se a proferir decisão que intervenha na órbita de atuação deste. Nesse caso, portanto, **não será cabível ação perante o STF**. Já é pacífico na Corte o entendimento de que *"não cabe ao STF o controle de deliberações negativas do CNJ, isto é, daquelas que tenham mantido decisões de outros órgãos"*.⁶

Outro precedente do STF no mesmo sentido: *"A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, r, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos"*.⁷

...

A jurisprudência do STF é farta a respeito das competências da Corte. Além das competências originárias sobre as quais já tratamos, existem uma série de outras **competências implícitas**. Na Reclamação nº 2.069, por exemplo, o STF reconheceu sua competência para processar **todo mandado de segurança**, qualquer que fosse a autoridade coatora, **impetrado por quem teve a sua extradição deferida pelo Tribunal**. Além disso, adotou-se a interpretação extensiva do texto constitucional nas seguintes hipóteses:

- Mandado de segurança contra Comissão Parlamentar de Inquérito⁸.
- *Habeas corpus* contra a Interpol, em face do recebimento de mandado de prisão expedido por magistrado estrangeiro, tendo em vista a competência do STF para

⁵ ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 18.11.2020 e Pet 4.770 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, julgamento em 18.11.2020.

⁶ MS 33085/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, julgamento em 20.09.2016.

⁷ MS 37.162 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, julgamento em 9.11.2021.

⁸ MS 23.619/DF, DJ de 07.12.2000; MS 23.851/DF, MS 23.868/DF e MS 23.964/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 21.06.2002.



processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por Estado estrangeiro (CF, art. 102, I, "g").⁹

- Mandado de segurança contra atos que tenham relação com o pedido de extradição (CF, art. 102, I, "g")¹⁰.

- A competência do STF para julgar mandado de segurança contra atos da Mesa da Câmara dos Deputados (art. 102, I, "d", 2ª parte) alcança os atos individuais praticados por parlamentar que profere decisão em nome desta¹¹.

- *Habeas corpus* contra qualquer decisão do STJ, desde que configurado o constrangimento ilegal.¹²

Competência Recursal

Recurso Ordinário

O recurso ordinário para o STF é apresentado nas hipóteses do art. 102, II. São situações em que a **competência originária é de outro tribunal**. No entanto, da decisão emanada desse outro tribunal caberá recurso para o STF. Vejamos:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

- a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão;
- b) o crime político;

Na alínea "a", temos o caso em que um Tribunal Superior adota **decisão denegatória** em alguma das ações constitucionais (*habeas corpus*, mandado de segurança, *habeas data* e mandado de injunção) que sejam de sua competência originária. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato de Ministro de Estado é da competência originária do STJ. Se o STJ negar a segurança, **caberá recurso ordinário** para o STF.

Na alínea "b", fala-se do crime político. A competência originária para processar e julgar os crimes políticos é dos **juízes federais** (art. 109, IV). Da decisão, caberá **recurso ordinário diretamente para o STF**, sem nem mesmo passar pelo Tribunal Regional Federal (TRF).

Recurso Extraordinário:

Por meio do Recurso Extraordinário (mas não somente através dele), o STF realiza o **controle difuso de constitucionalidade**. É ele o instrumento processual apto a verificar se uma decisão judicial está ou não compatível com a Constituição Federal.

⁹ HC 80.923/SC, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 21.06.2002.

¹⁰ Rcl. 2.069/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de 01.08.2003 e Rcl. 2.040/DF, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ de 27.06.2003.

¹¹ MS-AgRg 24.099/DF, DJ de 02.08.2002.

¹² HC-QO 78.897/RJ, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 20.02.2004.



As **hipóteses** de apresentação do Recurso Extraordinário estão descritas no art. 102, III, CF/88:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar dispositivo desta Constituição;
- b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
- c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
- d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Em todas as hipóteses acima, está em jogo uma "**controvérsia constitucional**". Suponha, por exemplo, que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) tenha decidido, em um caso concreto, que uma **lei federal é inconstitucional**. Dessa decisão, caberá recurso extraordinário para o STF, com base no art. 102, III, "b". Da mesma forma, se o TJ-SP decidir que uma **lei estadual ou municipal é constitucional** (e, portanto, válida) em face da CF/88, caberá recurso extraordinário ao STF (art. 102, III, "c").

De todas as situações de cabimento de recurso extraordinário, a que gera mais dúvidas quanto a se tratar ou não de uma "controvérsia constitucional" é a alínea "d". Pelo texto constitucional, será cabível recurso extraordinário para o STF quando a "**decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal**".

É importante termos em mente que o conflito entre lei estadual ou municipal e lei federal não é resolvido por um critério hierárquico, mas sim pela **repartição das competências federativas**, definida diretamente pela CF/88. Dessa forma, se uma lei estadual for considerada válida perante lei federal, é porque a CF/88 dispõe que a matéria por ela tratada é da competência dos Estados. Portanto, a lei estadual terá sido considerada constitucional, motivo pelo qual cabe recurso extraordinário para o STF.

A apresentação de Recurso Extraordinário para o STF demanda o **cumprimento de certos requisitos**:

- a) **Decisão recorrida prolatada em última ou única instância**: a decisão recorrida não precisa ter emanado de um Tribunal, podendo ser emanada de um juízo singular. Todavia, para que seja admissível o recurso extraordinário, não deve caber nenhum recurso ordinário.
- b) **Prequestionamento**: a matéria constitucional objeto do recurso extraordinário já deve ter sido discutida pelo órgão que prolatou a decisão recorrida. Assim, o debate constitucional já foi iniciado antes; ele não será inaugurado pelo STF.
- c) **Existência de repercussão geral**: o **recorrente deverá demonstrar a repercussão geral** das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o STF examine a admissão do recurso extraordinário.



A repercussão geral é **uma espécie de "filtro"**, que serve para impedir que o STF aprecie recursos extraordinários insignificantes social, econômica, política ou juridicamente. Essa exigência foi criada pela EC 45/2004, com o objetivo de **livrar o Supremo de demandas irrelevantes** para a sociedade brasileira, deixando a Corte disponível para julgar aquilo que realmente interessa para o Brasil.

O STF **somente poderá recusar** a repercussão geral pela manifestação de **2/3 dos seus membros**. Do contrário, a repercussão geral será aceita pelo STF. Aceita a repercussão geral, todos os recursos que estiverem tramitando nos tribunais de origem passam a aguardar a decisão da Corte sobre o tema. Realizado o julgamento, a decisão do STF deverá ser aplicada pelos próprios tribunais de origem.

HORA DE PRATICAR!



(Pref. São José dos Campos-SP – 2022) O Supremo Tribunal Federal compõe-se de 9 (nove) Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade, de notável saber jurídico e reputação irretocável.

Comentários:

Conforme o art. 101 da CF/88, o STF é composto por 11 (onze) Ministros com mais de 35 e menos de 70 anos de idade. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Compete ao STF julgar os pedidos de extradição solicitados por Estado estrangeiro, salvo se o extraditando for casado ou tiver filho brasileiro.

Comentários:

O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, a extradição solicitada por Estado estrangeiro (art. 102, I, "g"). Isso se aplica a todo e qualquer pedido de extradição. Questão errada.

(PC-DF – 2015) Compete ao STF julgar as causas entre Estado estrangeiro e município ou pessoa domiciliada no Brasil.

Comentários:

O STF tem competência para processar e julgar, originariamente, os conflitos entre Estado estrangeiro e a União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território (art. 102, I, "e"). O conflito envolvendo Estado estrangeiro e Município é julgado pelos juízes federais. Questão errada.

(TCM-GO – 2015) O STF julga originariamente os conflitos de competência entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.

Comentários:

O STF não julga os conflitos envolvendo Municípios. Em sua atuação, o STF julga os conflitos federativos envolvendo a União, os Estados e o Distrito Federal. Questão errada.



(TRT 23ª Região – 2014) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso extraordinário, o *habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança e mandado de injunção decididos, em instância única, pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

Comentários:

O STF julga, em *recurso ordinário*, o *habeas corpus*, *habeas data*, mandado de segurança e mandado de injunção decididos, em instância única, pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. Questão errada.

(TRT 23ª Região – 2014) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, em recurso ordinário, os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais.

Comentários:

De fato, o STF tem competência para julgar os *conflitos de competência entre o STJ e quaisquer tribunais*. No entanto, essa é uma *competência originária* do STF. Não se tratam de hipóteses de cabimento de recurso ordinário. Questão errada.

(TJ-PA – 2014) Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar mediante recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Comentários:

É isso mesmo! Essa é uma hipótese em que cabível recurso extraordinário, conforme art. 102, III, "d". Questão correta.

(ISS Florianópolis – 2014) O Supremo Tribunal Federal poderá recusar admissão de Recurso Extraordinário que não demonstre a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, pela manifestação de dois terços dos seus membros.

Comentários:

A admissão de Recurso Extraordinário depende da demonstração da existência de "*repercussão geral*". O STF somente poderá recusar a repercussão geral pela manifestação de 2/3 dos seus membros. Questão correta.



SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Aspectos Gerais

Enquanto o STF é o “guardião” da Constituição Federal, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) é considerado o “**guardião da unidade do Direito federal**”, buscando uniformizar a interpretação da legislação federal.

O STJ, criado pela Constituição Federal de 1988, é um órgão de convergência e superposição, com **jurisdição sobre todo o território nacional**. Segundo o art. 104, CF/88, é composto de, **no mínimo, 33 (trinta e três) Ministros**. Note que a expressão “no mínimo” abre a possibilidade para que, mediante lei, seja alterado o número de membros desse Tribunal.

Para decorar o número de membros do STJ, utilize a frase “Somos Iodos de Jesus”, lembrando-se de que Cristo morreu com 33 anos.

Os Ministros do STJ são **nomeados pelo Presidente da República**, dentre brasileiros (natos ou naturalizados) com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada. A nomeação ocorrerá após aprovada a escolha por **maioria absoluta do Senado Federal**.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Na **composição do STJ**, deve-se observar que:

- a) 1/3 dos membros devem ser nomeados dentre **juízes dos Tribunais Regionais Federais (TRFs)**.
- b) 1/3 dos membros devem ser nomeados dentre **desembargadores dos Tribunais de Justiça (TJs)**
- c) 1/3 dos membros devem ser nomeados, em partes iguais, dentre **advogados e membros do Ministério Público** Federal, Estadual, do Distrito Federal e Territórios, alternadamente. Assim, 1/6 dos membros são representantes da Advocacia e 1/6 do Ministério Público.

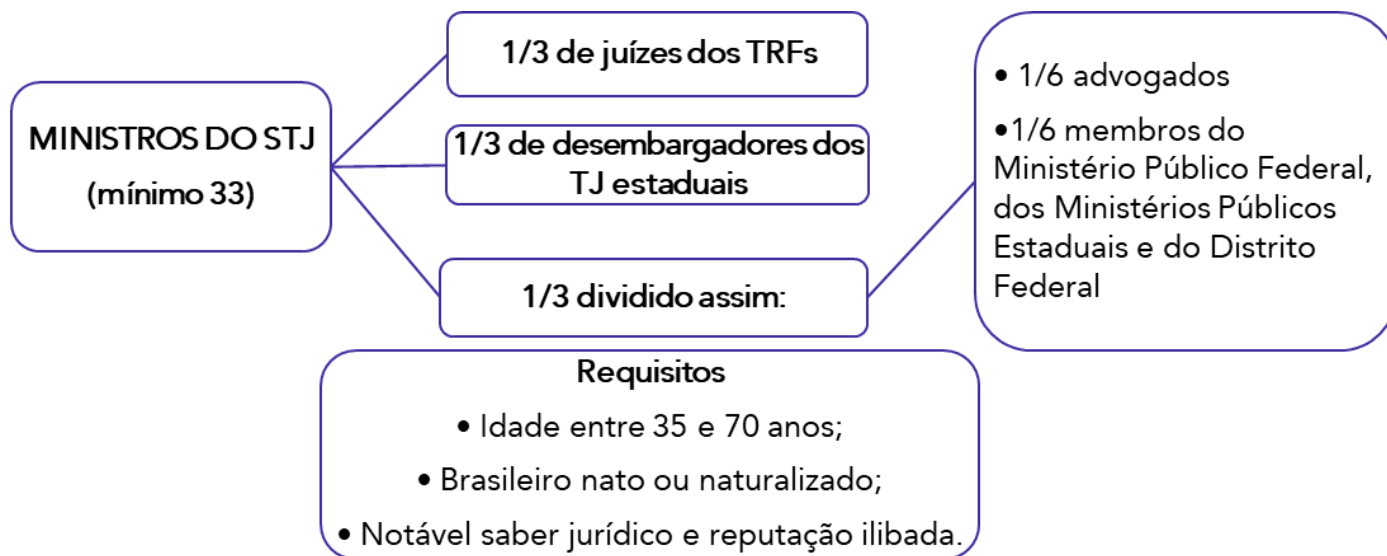
No processo de escolha dos Ministros do STJ, **cabe ao próprio STJ elaborar lista tríplice** com indicados que sejam oriundos dos Tribunais Regionais Federais (TRFs) e dos Tribunais de Justiça (TJs). A lista tríplice é **encaminhada ao Presidente da República**, que selecionará aquele que será nomeado, após aprovação do Senado Federal, Ministro do STJ.

Funciona assim... Suponha que, hoje, aposente-se um Ministro do STJ que ocupa vaga destinada a um juiz de Tribunal Regional Federal. Então, o STJ elaborará lista tríplice com juízes de TRFs indicados para a vaga. Essa lista tríplice será encaminhada ao Presidente da República, que selecionará um dos juízes, cujo nome precisa ser aprovado pelo Senado Federal para, só então, ser nomeado Ministro do STJ.

Ainda sobre o processo de escolha dos Ministros do STJ, resta-nos entender como funciona a **ocupação das vagas destinadas à Advocacia e ao Ministério Público**. Conforme prevê o art. 94, CF/88, a OAB e o Ministério Público deverão formar **lista sêxtupla** com os nomes dos indicados



para a vaga. Essa lista sêxtupla será encaminhada ao STJ, que **formará lista tríplice**. A lista tríplice é **enviada ao Presidente da República**, que selecionará um nome a ser submetido ao Senado Federal para, só depois da aprovação, ser nomeado Ministro do STJ.



Quanto à estrutura do Tribunal, a Constituição determina que **funcionarão, junto ao STJ**, a **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM)** e o **Conselho da Justiça Federal (CJF)**. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (ENFAM) tem, como uma de suas funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira da Magistratura. Por sua vez, cabe ao Conselho da Justiça Federal (CJF) exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante.

Competências do STJ

As competências do STJ são de 2 (dois) tipos: i) **competências originárias**; e ii) **competências recursais**. Por sua vez, há dois tipos de recursos apresentados ao STJ: o **recurso ordinário** e o **recurso especial**.

Competência Originária

As **competências originárias** do STJ são aquelas em que o **Tribunal é acionado diretamente**, sem passar por nenhuma outra instância anterior. O art. 105, I, CF/88, define as competências originárias do STJ, sobre as quais estudaremos a seguir:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) nos crimes comuns, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal, e, nestes e nos de responsabilidade, os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de



Contas dos Municípios e os do Ministério Público da União que oficiem perante tribunais;

O STJ tem competência originária para processar e julgar certas autoridades detentoras de **foro especial**. Nesse sentido, temos que:

- a) Nos **crimes comuns**, os **Governadores** dos Estados e do Distrito Federal serão processados e julgados pelo STJ. Nos **crimes de responsabilidade** cometidos por Governadores, a competência será de um **Tribunal especial**, composto de 5 (cinco) membros do Poder Legislativo Estadual e de 5 (cinco) desembargadores do Tribunal de Justiça.
- b) O STJ processa e julga, nos **crimes comuns e de responsabilidade**, os desembargadores dos TJs, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e do Distrito Federal (TCDF), os membros dos TRFs, TREs, TRTs, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os membros do MPU que oficiem perante Tribunais.

Podemos fazer a seguinte tabela-resumo:

Autoridade	Crime Comum	Crime de Responsabilidade
Governador	STJ	Tribunal Especial
Desembargadores dos TJs	STJ	STJ
Membros dos TCEs	STJ	STJ
Membros dos TRFs, TREs e TRTs	STJ	STJ
Membros dos TCMs	STJ	STJ
Membros do MPU que oficiem perante tribunais	STJ	STJ

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

O STJ irá processar e julgar, originariamente, **mandado de segurança e habeas data** contra ato de **Ministro de Estado**, dos **Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica** ou do **próprio Tribunal**.

Observe aqui a aplicação da regra de que mandado de segurança e *habeas data* contra ato de Tribunal serão **impetrados no próprio Tribunal**. Assim, o mandado de segurança e *habeas data* contra ato do STJ serão impetrados no próprio STJ. Caso seja denegatória a decisão, caberá **recurso ordinário ao STF** (art. 102, II, "a").

c) os *habeas corpus*, quando o coator ou paciente for qualquer das pessoas mencionadas na alínea "a", ou quando o coator for tribunal sujeito à sua



jurisdição, Ministro de Estado ou Comandante da Marinha, do Exército ou da Aeronáutica, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;

O **habeas corpus** será processado e julgado pelo STJ quando o **coator ou paciente** for Governador de Estado e do Distrito Federal, desembargadores dos TJs, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e do Distrito Federal (TCDF), os membros dos TRFs, TREs, TRTs, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os membros do MPU que oficiem perante Tribunais.

Em relação aos **Ministros de Estado e Comandantes** do Exército, Marinha e Aeronáutica, percebe-se que:

- a) quando forem **autoridades coadoras**, a **competência será do STJ**;
- b) quando forem **pacientes**, a **competência será do STF** (art. 102, I, "d").

d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

O STJ irá processar e julgar os seguintes conflitos de competência:

- a) **Conflito de competência envolvendo Tribunais, à exceção** daqueles casos sujeitos à competência do STF. É o caso, por exemplo, do conflito de competência entre dois Tribunais de Justiça ou entre dois Tribunais Regionais Federais.

Para lembrar, o STF julga os conflitos de competência entre o STJ e outros tribunais, entre Tribunais Superiores e entre Tribunais Superiores e quaisquer outros tribunais.

- b) **Conflitos de competência entre tribunal e juízes a ele não vinculados**. Por exemplo, o pelo STJ. Ou, ainda, um conflito de competência entre um juiz federal e um Tribunal de Justiça (TJ).

Não há que se falar em conflito de competência entre um tribunal e juiz a ele vinculado. É que, nesse caso, existe subordinação hierárquica entre o tribunal e juiz. Por exemplo, não há que se falar em conflito de competência entre um juiz federal e o TRF ao qual está vinculado.

- c) **Conflitos de competência entre juízes vinculados a tribunais diversos**. Por exemplo, o conflito de competência entre um juiz federal (vinculado a um TRF) e um juiz do trabalho (vinculado a um TRT) será julgado pelo STJ.

e) as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados;

As revisões criminais e as ações rescisórias de julgados do STJ serão processadas e julgadas **pelo próprio STJ**. Observa-se, aqui, simetria com o que já afirmamos para o STF.

f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;

O STJ tem competência para processar e julgar a **reclamação constitucional** a fim de preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões.



g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;

Aqui, não estamos tratando de conflito de competência (conflito de jurisdição), mas sim de **conflito de atribuições**. Há que se dizer que são coisas diferentes. Conflito de competência só ocorre entre autoridades judiciárias e é matéria de direito processual civil; por sua vez, **conflito de atribuições diz respeito ao direito administrativo** e ocorre entre autoridades judiciárias e administrativas.

Segundo a jurisprudência do STF, o conflito de atribuições **entre diferentes Ministérios Públicos Estaduais ou entre o Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual** será **decidido pelo Conselho Nacional do Ministério Público**.¹

h) o mandado de injunção, quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade ou autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo Tribunal Federal e dos órgãos da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal;

Em matéria de mandado de injunção, a competência do STJ é **bastante reduzida**, pois não alcança os casos de competência do STF (art. 102, I, "q") e dos órgãos da Justiça Militar, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho e da Justiça Federal.

Um exemplo de mandado de injunção impetrado no STJ é aquele em que a **omissão legislativa é de Ministro de Estado**.

i) a homologação de sentenças estrangeiras e a concessão de exequatur às cartas rogatórias;

Uma sentença estrangeira, para ter validade no Brasil, depende de **homologação do STJ**. Por exemplo, suponha que um tribunal dos EUA determine que um pai brasileiro (residente no Brasil) deverá pagar pensão alimentícia a seu filho que mora nos EUA com a mãe americana. Essa sentença poderá ser válida no Brasil somente depois de ser homologada pelo STJ.

Também compete ao STJ a **concessão de exequatur às cartas rogatórias**. As cartas rogatórias são instrumentos que viabilizam a **cooperação judiciária internacional**. Suponha que tramite, nos EUA, uma ação judicial contra um cidadão brasileiro. Nesse caso, haverá necessidade de que o juiz norte-americano envie carta rogatória, seja para citar o brasileiro no processo, intimá-lo ou até mesmo para a produção de provas. A carta rogatória somente será executada no Brasil após a concessão do **exequatur** pelo STJ.

Além das cartas rogatórias, a cooperação judiciária internacional pode ser realizada por meio de **auxílio direto**. O auxílio direto é um instituto de cooperação jurídica internacional cabível quando a **medida requerida não decorre de decisão de autoridade jurisdicional** (art. 28, do Novo CPC). Por exemplo, imagine que o Ministério Público de outro país (autoridade não jurisdicional) solicite a oitiva de estrangeiro custodiado no Brasil. Esse pedido de cooperação judiciária não será feito por carta rogatória, mas sim por auxílio direto. Nesse caso, **não será necessário o juízo de delibação pelo STJ**.

¹ Pet. 5235 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 21/12/2020.



Com base nesse entendimento, a 1ª Turma do STF fixou o entendimento de que “*competete ao STF apreciar o pedido de cooperação jurídica internacional na hipótese em que solicitada, via auxílio direto, a oitiva de estrangeiro custodiado no Brasil por força de decisão exarada em processo de extradição*”. Note que, nessa situação, **ficará afastada a competência do STJ**, por tratar-se de pedido de cooperação feito mediante auxílio direto (e não por meio de carta rogatória). Ao mesmo tempo, será **atraída a competência do STF**, uma vez que se trata de **pleito extradicional**.

j) os conflitos entre entes federativos, ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, relacionados aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V;

Com a emenda constitucional da Reforma Tributária (EC nº 132/2023), houve a criação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com a consequente extinção de alguns tributos estaduais e municipais atualmente existentes. A mesma emenda também criou o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, órgão que passará a coordenar os entendimentos a respeito dos referidos tributos.

No caso de se judicializar algum conflito entre entes federativos, ou entre estes e o Comitê Gestor, a respeito do IBS e da CBS, o Superior Tribunal de Justiça será a instância do Judiciário competente para apreciar a causa.

Competência Recursal

Recurso Ordinário

As hipóteses de recurso ordinário para o STJ estão previstas no art. 105, II, CF/88. Vejamos:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

II - julgar, em recurso ordinário:

a) os habeas corpus decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão for denegatória;

Caberá recurso ordinário para o STJ diante de **decisão denegatória em habeas corpus impetrado perante TRF ou TJ**. Por exemplo, o *habeas corpus* contra ato de juiz federal será impetrado no Tribunal Regional Federal (TRF). Se o TRF não conceder o *habeas corpus*, caberá recurso ordinário ao STJ.

b) os mandados de segurança decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando denegatória a decisão;

Caberá recurso ordinário para o STJ diante de **decisão denegatória em mandado de segurança impetrado perante TRF ou TJ**. Por exemplo, o mandado de segurança contra ato de TRF será impetrado no próprio TRF. Se o TRF denegar a segurança, caberá recurso ordinário ao STJ.

c) as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País;



As causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e a **União, o Estado, o Distrito Federal ou o Território** serão processadas e julgadas, originariamente, **pelo STF** (art. 102, I, "e").

Por outro lado, as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e **Município ou pessoa domiciliada ou residente no País** serão processadas e julgadas pelos **juízes federais** (art. 109, II). Da decisão, caberá **recurso ordinário ao STJ**, sem passar antes pelo TRF.

Recurso Especial

O recurso especial é instrumento que permite ao STJ realizar a sua função de **"guardião" do direito objetivo federal**. É por meio do recurso especial que o STJ irá **uniformizar a interpretação** da legislação federal.

A apresentação de recurso especial ao STJ depende do cumprimento de certos **requisitos**:

- a) **Prequestionamento**: as questões debatidas já deverão ter sido apreciadas no Tribunal de origem.
- b) Causa recorrida deve ter sido **apreciada por Tribunal Regional Federal (TRF) ou Tribunal de Justiça (TJ)**.
- c) Deve haver **controvérsia envolvendo o direito federal**: a apresentação de recurso extraordinário para o STF dependia da existência de controvérsia constitucional. O recurso especial será levado ao STJ se houver controvérsia envolvendo a lei federal.

Vejamos, então, as hipóteses de cabimento de recurso especial para o STJ (art. 105, III).

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

(...)

III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

- a) contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência;
- b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal;
- c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

A Emenda Constitucional nº 125/2022 trouxe mais um critério (um novo "filtro") para a admissibilidade do Recurso Especial. Veja a redação dos §§ 2º e 3º do art. 105 da CF/88:

§ 2º No recurso especial, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que a admissão do recurso seja examinada pelo Tribunal, o qual somente pode dele não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de 2/3 (dois terços) dos membros do órgão competente para o julgamento.

§ 3º Haverá a relevância de que trata o § 2º deste artigo nos seguintes casos:

- I - ações penais;
- II - ações de improbidade administrativa;



- III - ações cujo valor da causa ultrapasse 500 (quinhentos) salários mínimos;
- IV - ações que possam gerar inelegibilidade;
- V - hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante o Superior Tribunal de Justiça;
- VI - outras hipóteses previstas em lei.

Como se nota no § 2º, temos o filtro da **relevância das questões de direito federal infraconstitucional**. Com isso, pode-se inferir que, a partir da Emenda nº125/2022, **apenas interesses difusos e coletivos podem ser objetos de Recurso Especial**, fazendo com que interesses pessoais e individuais puros e simples estejam fora do âmbito da espécie recursal.

TOME NOTA!



Para o Recurso Especial **não ser admitido** por ausência de relevância, há que se ter uma **decisão colegiada** com **quórum qualificado** (2/3 - **dois terços** - dos membros do órgão competente para o julgamento).

Por outro lado, para os casos do § 3º, **sempre haverá relevância**. São os casos de ações **penais**, ações de **improbidade administrativa**, ações cujo **valor de causa ultrapasse 500 salários mínimos**, ações que possam gerar **inelegibilidade**, em hipóteses em que o acórdão recorrido **contrariar jurisprudência dominante do STJ** e outras hipóteses previstas em lei.

Incidente de Deslocamento de Competência

O incidente de deslocamento de competência é também chamado de **federalização de graves violações de direitos humanos**. Por meio dessa ação, é possível o deslocamento de processo ou inquérito do âmbito estadual para o âmbito federal. O titular da ação é o Procurador-Geral da República, que a apresentará no STJ.

Nesse sentido, estabelece o art. 109, § 5º, CF/88, que, *"nas hipóteses de **grave violação de direitos humanos**, o **Procurador-Geral da República**, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, **perante o Superior Tribunal de Justiça**, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal."*

HORA DE PRATICAR!



(TJ-CE – 2023) O Conselho da Justiça Federal é órgão que funciona junto ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e entre suas atribuições consta a supervisão administrativa e orçamentária da justiça federal e da justiça estadual de primeiro e segundo graus.

Comentários:

Conforme o art. 105, § 1º, da CF/88, cabe ao Conselho da Justiça Federal exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa e orçamentária da **Justiça Federal de primeiro e segundo graus**, como órgão central do sistema e com poderes correicionais, cujas decisões terão caráter vinculante. Questão errada.

(Pref. Maringá-PR – 2022) A regra do quinto constitucional aplica-se ao Superior Tribunal de Justiça.

Comentários:

Conforme o art. 94 da CF/88, o quinto constitucional aplica-se aos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, dos Tribunais Regionais do Trabalho (conforme art. 115, inciso I) e do Tribunal Superior do Trabalho (conforme art. 111-A, inciso I). Não se aplica ao STJ. Questão errada.

(SEAP-DF – 2015) Compete ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) processar e julgar originariamente, nos crimes comuns, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal.

Comentários:

Nos crimes comuns, o STJ julga os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal (art. 105, I, "a"). Questão correta.

(TCM-GO – 2015) O STJ julga originariamente os conflitos de atribuição entre autoridades judiciária de um Estado e administrativas de outro Estado ou do Distrito Federal.

Comentários:

O STJ tem competência para processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou **entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro** ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União (art. 105, I, "g"). Questão correta.

(DPE-RO – 2015) O Superior Tribunal de Justiça, entre outras competências, possui a de julgar o "recurso especial", espécie de recurso que somente pode ser manejado nas situações previstas no texto constitucional. De acordo com a Constituição da República, esse recurso é cabível quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal.

Comentários:

Quando a decisão recorrida julgar válida lei local contestada em face de lei federal, será cabível **recurso extraordinário para o STF**. Isso porque, nesse caso, haverá uma questão constitucional em discussão, relativa à repartição de competências federativas. Questão errada.

(STJ – 2015) Compete, originariamente, ao STJ julgar mandados de segurança contra atos do Superior Tribunal de Justiça Desportiva.

Comentários:

O STJ não tem competência para julgar mandados de segurança contra atos do STJD. Estes serão julgados na primeira instância da Justiça Comum. Questão errada.



(TRF 4ª Região – 2014) Incumbe ao Superior Tribunal de Justiça a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do *exequatur* às cartas rogatórias.

Comentários:

De fato, o STJ tem competência para realizar a homologação de sentenças estrangeiras e conceder o *exequatur* às cartas rogatórias (art. 105, I, "i"). Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) Ao Conselho da Justiça Federal, que funciona junto ao STJ, cabe a supervisão funcional, administrativa e financeira da justiça federal de segundo grau, enquanto ao TRF respectivo cabe tomar as providências correicionais relativas à justiça federal de primeiro grau.

Comentários:

O Conselho da Justiça Federal funciona junto ao STJ e tem competência para realizar a *supervisão administrativa e financeira* da *Justiça Federal de primeiro e segundo graus*. Além disso, não há que se falar em "supervisão funcional" feita pelo Conselho da Justiça Federal. Questão errada.

(TRT 18ª Região – 2014) Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos por Estado-membro, o Procurador-Geral da República poderá ajuizar, perante o Superior Tribunal de Justiça, representação interventiva para viabilizar o decreto de intervenção federal no Estado violador dos direitos humanos, devendo o decreto interventivo limitar-se a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar ao restabelecimento da normalidade.

Comentários:

Não é isso o que diz a CF/88. Na hipótese de *grave violação de direitos humanos*, o *Procurador-Geral da República* poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, *incidente de deslocamento de competência* para a Justiça Federal. Questão errada.



JUSTIÇA FEDERAL

Tribunais Regionais Federais

São **órgãos da Justiça Federal**: os **Tribunais Regionais Federais** (segundo grau) e os **Juízes Federais** (primeiro grau).

Os Tribunais Regionais Federais **poderão funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Essa previsão constitucional visa **facilitar o acesso ao Judiciário**, reforçando a própria democracia.

Além disso, os **TRFs instalarão a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários, também como forma de garantir o acesso à Justiça à população que vive afastada dos grandes centros urbanos.

Os TRFs compõem-se de, **no mínimo, 7 (sete) juízes**, recrutados, quando possível, na respectiva região e **nomeados pelo Presidente da República** dentre brasileiros com **mais de 30 (trinta) e menos de 70 (setenta)** anos, sendo:

- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público Federal** com mais de dez anos de carreira;
- b) **4/5 (quatro quintos)**, mediante **promoção de juízes federais** com mais de cinco anos de exercício, por antiguidade e merecimento, alternadamente.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

A competência dos TRFs divide-se em **originária e recursal**, nos termos abaixo:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) os juízes federais da área de sua jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
- b) as revisões criminais e as ações rescisórias de julgados seus ou dos juízes federais da região;
- c) os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato do próprio Tribunal ou de juiz federal;
- d) os "habeas-corpus", quando a autoridade coatora for juiz federal;
- e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

II - julgar, em grau de recurso, as causas decididas pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da competência federal da área de sua jurisdição



Juízes Federais

Os juízes federais são os **membros da Justiça Federal de primeiro grau** de jurisdição, que ingressam na carreira mediante concurso público. Tanto o concurso quanto a nomeação são de **competência do Tribunal Regional Federal** sob cuja jurisdição seu cargo é provido (CF, art. 93, I).

No que se refere à organização da Justiça Federal, **cada Estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária** que terá por sede a respectiva Capital, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei (CF, art. 110, "caput"). Nos Territórios Federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei (art. 110, parágrafo único, CF).

Os juízes federais têm sua **competência taxativamente definida** pela Constituição. Essa competência só pode sofrer modificação por emenda constitucional. A eles compete julgar as seguintes matérias (art. 109, CF):

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

II - as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País;

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral;

V - os crimes previstos em tratado ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no País, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente;

V-A - as causas relativas a direitos humanos a que se refere o § 5º deste artigo;

VI - os crimes contra a organização do trabalho e, nos casos determinados por lei, contra o sistema financeiro e a ordem econômico-financeira;

VII - os "habeas-corpus", em matéria criminal de sua competência ou quando o constrangimento provier de autoridade cujos atos não estejam diretamente sujeitos a outra jurisdição;

VIII - os mandados de segurança e os "habeas-data" contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;

IX - os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar;



X - os crimes de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro, a execução de carta rogatória, após o "exequatur", e de sentença estrangeira, após a homologação, as causas referentes à nacionalidade, inclusive a respectiva opção, e à naturalização;

XI - a disputa sobre direitos indígenas.

§ 1º - As causas em que a União for autora serão aforadas na seção judiciária onde tiver domicílio a outra parte.

§ 2º - As causas intentadas contra a União poderão ser aforadas na seção judiciária em que for domiciliado o autor, naquela onde houver ocorrido o ato ou fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, no Distrito Federal.

§ 3º - Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal.

§ 4º - Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Segundo o STF, o **envio clandestino de animais ao exterior** é interesse direto da União, o que atrai a **competência da Justiça Federal**, nos termos do art. 109, IV, CF/88. Assim, pode-se afirmar que a Justiça Federal tem competência para processar e julgar **crime ambiental de caráter transnacional** que envolva animais silvestres ameaçados de extinção e espécimes exóticas ou protegidas por compromissos internacionais assumidos pelo Brasil.¹



Um assunto que merece uma atenção especial é aquele previsto no inciso V-A e § 5º do art. 109, conhecido como **"incidente de deslocamento de competência"** (IDC). Alguns tópicos importantes sobre esse instituto, nos termos da decisão do STF tomada na ADI 3.486/DF (Rel. Min. Dias Toffoli, julgamento em 12.09.2023):

¹ RE 835558/SP, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 09.02.2017



- Trata-se de mecanismo para fazer frente a situações de ineficiência do Estado em relação a graves violações de direitos humanos;
- Não se trata de desprestigiar a Justiça Estadual em relação à Justiça Federal, mas sim porque, no plano internacional, somente a União tem personalidade jurídica apta a atuar em nome da República Federativa do Brasil;
- O IDC não viola o princípio do juiz natural, já que está previsto antes do fato para o qual se pretende aplicá-lo;
- Aplica-se diante de graves violações de direitos humanos e para assegurar que o Brasil cumpra obrigações decorrentes de tratados internacionais;
- Não há necessidade de lei regulamentadora para ser aplicado, cabendo ao Procurador-Geral da República (PGR) a incumbência de atuar diante de grave violação de direitos humanos, sem necessidade de observância de uma legislação específica sobre o tema;
- Também não há que se falar em arbitrariedade por parte do PGR para utilizar o mecanismo do IDC. Cabe lembrar que cabe ao STJ apreciar a suscitação do IDC, pautado sempre por uma atuação jurídica (e não política).
- Ineficiência ou inação de autoridades estaduais não é pressuposto para utilização do IDC;
- É possível a manifestação de *amicus curiae* no procedimento de IDC;
- Contra a decisão que autorizou ou negou o deslocamento, admite-se a interposição de Recurso Extraordinário junto ao STF;
- Admissível para processos criminais ou causas cíveis;
- Pode acontecer na fase pré-processual, durante o inquérito policial ou inquérito civil.

JURISPRUDÊNCIA



Súmula Vinculante 27 - Compete à **Justiça estadual** julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel [Agência Nacional de Telecomunicações] não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem oponente.

Súmula Vinculante 22 - A **Justiça do Trabalho** é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da EC 45/2004.

Súmula 556 (STF) - É competente a **Justiça comum** para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Súmula 508 (STF) - Compete à **Justiça estadual**, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.



Súmula 517 (STF) - As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou oponente.

Súmula 511 (STF) - Compete à Justiça Federal, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas entre autarquias federais e entidades públicas locais, inclusive mandados de segurança, ressalvada a ação fiscal, nos termos da CF de 1967, art. 119, § 3º.

Súmula 501 (STF) - Compete à **Justiça ordinária estadual** o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de **acidente do trabalho**, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 235 (STF) - É competente para a ação de acidente do trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

A **insolvência civil** está entre as exceções da parte final do artigo 109, I, da Constituição da República, para fins de definição da competência da Justiça Federal. [RE 678.162, rel. p/ o ac. min. Edson Fachin, j. 29-3-2021, P, DJE de 13-5-2021, Tema 859.]

Ante a natureza jurídica de autarquia corporativista, cumpre à **Justiça Federal**, a teor do disposto no art. 109, I, da Carta da República, processar e julgar ações em que figure na relação processual quer o **Conselho Federal da OAB, quer seccional**. [RE 595.332, rel. min. Marco Aurélio, j. 31-8-2016, P, DJE de 23-6-2017, Tema 258.]

Compete à **Justiça Federal** processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à **expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino**, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. [RE 1304964/SP, rel. min. Luiz Fux, j. 24-6-2021, P, DJE de 20-8-2021, Tema 1154]

HORA DE PRATICAR!



(CGU – 2022) A organização internacional de cooperação XX celebrou contrato com o Município Alfa. À míngua de previsão de qualquer foro de eleição, a organização internacional procurou um advogado brasileiro e o consultou sobre a possibilidade de ajuizar uma ação, em face do Município Alfa, perante o órgão competente do Poder Judiciário brasileiro, em razão do descumprimento de cláusula contratual por parte desse ente. O advogado respondeu, corretamente, que eventual causa seria processada e julgada por juiz federal, com recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça.

Comentários:



É exatamente isso: conforme o art. 109, II, compete aos juízes federais processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País. Caso haja recurso, trata-se de competência do STJ, nos termos do art. 105, inciso II, alínea c. Questão correta.

(TRF 1ª Região – 2015) Aos juízes federais compete processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves civis ou militares, estejam eles em solo, no ar ou no mar.

Comentários:

Os juízes federais têm competência para processar e julgar os crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, *ressalvada a competência da Justiça Militar*. Questão errada.

(Advogado CONAB – 2014) Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

Comentários:

É exatamente o que prevê o art. 109, I, CF/88. Questão correta.



JUSTIÇA DO TRABALHO

São órgãos da Justiça do Trabalho: i) o **Tribunal Superior do Trabalho** (TST); ii) os **Tribunais Regionais do Trabalho** (TRTs) e ; iii) os **juízes do Trabalho**.

O **Tribunal Superior do Trabalho**, cuja competência será determinada por lei, compor-se-á de **27 (vinte e sete) Ministros**, escolhidos dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, **nomeados pelo Presidente da República** após aprovação pela **maioria absoluta do Senado Federal**, sendo:

- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público do Trabalho** com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94 da Carta Magna;
- b) **4/5 (quatro quintos)** dentre **juízes dos Tribunais Regionais do Trabalho**, oriundos da magistratura da carreira, indicados pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. A Constituição não exige indicação em lista tríplice. Basta a indicação pelo TST.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Funcionarão junto ao Tribunal Superior do Trabalho (TST):

- a) a **Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho**, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingresso e promoção na carreira;
- b) o **Conselho Superior da Justiça do Trabalho**, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo grau, como órgão central do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.

Acerca do **Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT)**, é importante mencionar que ele é integrado pelo Presidente e pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, **membros natos**. Também compõem o Conselho três ministros eleitos pelo Pleno do Tribunal Superior do Trabalho e cinco presidentes de Tribunais Regionais do Trabalho, cada um deles representando uma das cinco regiões geográficas do País (Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte).

A organização e a competência do CSJT estão previstas no Regimento Interno do CSJT (Resolução Administrativa - TST nº 1909, de 20 de junho de 2017).

Segundo o art. 111-A, § 3º, CF/88, compete ao TST processar e julgar, originariamente, a **reclamação para a preservação de sua competência** e garantia da autoridade de suas decisões.

Os **Tribunais Regionais do Trabalho**, de maneira semelhante aos TRFs, compõem-se de, **no mínimo, 7 (sete) juízes**, recrutados, quando possível, na respectiva região, e **nomeados pelo Presidente da República** dentre brasileiros com **mais de 30 (trinta) e menos de 70 (setenta) anos**, sendo:



- a) **1/5 (um quinto)** dentre **advogados** com mais de dez anos de efetiva atividade profissional e **membros do Ministério Público do Trabalho** com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94 da Carta Magna;
- b) **4/5 (quatro quintos)** mediante **promoção de juízes do trabalho** por antiguidade e merecimento, alternadamente.

Assim como ocorre em relação aos Ministros do TST, a idade máxima de **70 anos** para nomeação de juízes dos TRTs é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Os Tribunais Regionais do Trabalho, da mesma forma como previsto para os Tribunais Regionais Federais, **instalarão a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções de atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Também de forma semelhante aos TRFs (o que facilita sua memorização), os Tribunais Regionais do Trabalho **poderão funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

A competência da Justiça do Trabalho é determinada pelo art. 114 da CF:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:

- I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
- II - as ações que envolvam exercício do direito de greve;
- III - as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
- IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
- V - os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
- VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho;
- VII - as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
- VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
- IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei.

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.

§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as



disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

§ 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito.

O art. 114, I, CF/88, prevê que a Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar as **ações oriundas das "relações de trabalho"**, o que é algo mais amplo do que apenas as "*relações de emprego*". Nesse sentido, relações que envolvam autônomos e prestadores de serviços também serão da competência da Justiça do Trabalho. Cabe destacar que as **ações fundadas em relação de consumo** estão **fora da alçada da Justiça do Trabalho** e, portanto, devem ser propostas perante a Justiça Comum.

O STF entende que a competência da Justiça do Trabalho **não alcança** o julgamento de **ações entre o Poder Público e servidores públicos com vínculo estatutário**, uma vez que o vínculo jurídico de natureza estatutária vigente entre servidores públicos e a administração é diferente do conceito de relação de trabalho. As ações envolvendo servidores públicos federais regidos por regime estatutário (pela Lei nº 8.112/90) são de competência da **Justiça Federal**.

A Justiça do Trabalho tem competência, ainda, para processar e julgar as **ações que envolvam o exercício do direito de greve** (art. 114, II, CF/88), sejam elas demandas individuais ou coletivas. No grupo das demandas coletivas, pode-se destacar os **dissídios coletivos** ajuizados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) quando há **greve em atividade essencial**, com possibilidade de lesão do interesse público (art. 114, § 3º, CF/88).

INDO MAIS FUNDO!



Caso a greve seja promovida por **servidor público**, a competência **não será da Justiça do Trabalho**. Segundo o STF, **é competência da Justiça Comum** (federal ou estadual) julgar a abusividade de greve de servidores públicos que atuam na Administração pública direta, autárquica e fundacional, ainda que estes sejam celetistas. (RE 846.854)

Assim, não interessa se o servidor público é estatutário ou celetista. A abusividade de greve de servidores públicos será julgada pela Justiça Comum.

Cabe destacar, entretanto, que se a greve for de **empregados públicos** que atuam em empresas públicas e sociedades de economia mista, a competência será da Justiça do Trabalho.

A Súmula Vinculante nº 23 determina que "*a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada*". Essa súmula tem como base o entendimento do STF de que a determinação da competência da Justiça do Trabalho **não importa que a solução da lide dependa de questões de direito civil**, bastando que a questão submetida à apreciação judicial



decorra da relação de emprego. Nesse sentido, o exercício do direito de greve decorre da relação de trabalho, pelo que a Emenda Constitucional nº 45/2003 incluiu, expressamente, na competência da Justiça do Trabalho conhecer e julgar as ações dele decorrentes (art. 114, inciso II, da Constituição da República).

INDO MAIS FUNDO!



- 1) Quando o direito de greve está sendo exercido por **servidores públicos**, eventual ação possessória será da **competência da Justiça Comum** (federal ou estadual), e não da Justiça do Trabalho. A SV nº 23 aplica-se, tão somente, quando o direito de greve é exercido por trabalhadores da iniciativa privada.
- 2) Segundo o STF, a **Justiça Comum** (federal ou estadual) é competente para julgar a **abusividade do direito de greve** de **servidores públicos**, estatutários ou celetistas.¹

Quanto ao inciso III do art. 114 da CF/88, ou seja, à competência da Justiça do Trabalho para **processar e julgar as ações sobre representação sindical**, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores, sua interpretação deve se dar em conjunto com o inciso I do mesmo artigo. Isso significa que essas ações só serão processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho **quando decorrerem de relação de trabalho**.

OLHA A CASCA DE BANANA



Compete à **Justiça comum** processar e julgar demandas em que se discute o recolhimento e o repasse de contribuição sindical de **servidores públicos regidos pelo regime estatutário** (RE 1089282/AM, rel. min. Gilmar Mendes, julgamento em 04.02.2021, Tema 994).

No que diz respeito à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, esta limita-se à **resolução de conflito entre seus próprios órgãos**. Por exemplo, o conflito de competência entre dois juízes do Trabalho será processado e julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT).

¹ RE 846.854/SP. Rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Alexandre de Moraes. 01.08.2017.



HORA DE PRATICAR!



(TST – 2023) Compete à Justiça do Trabalho julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas, pois a competência prevista no Art. 114, incisos I e II, da Constituição da República de 1988 se define com base no regime de contratação;

Comentários:

Conforme tese fixada pelo STF no âmbito do RE 846.854/SP (Tema 544), a justiça comum, federal ou estadual, é competente para julgar a abusividade de greve de servidores públicos celetistas da Administração pública direta, autarquias e fundações públicas. Questão errada.

(TRT 14ª Região – 2015) Compete à Justiça do Trabalho julgar as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores, pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Comentários:

É o que prevê o art. 114, VII, CF/88. As ações relativas às *penalidades administrativas impostas aos empregadores* pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho serão processadas e julgadas pela Justiça do Trabalho. Questão correta.

(TRT 14ª Região – 2015) Compete à Justiça do Trabalho julgar ações entre sindicatos, entre sindicato e trabalhador e entre sindicato e empregador.

Comentários:

É o que está previsto no art. 114, III, CF/88. Questão correta.



JUSTIÇA ELEITORAL

São **órgãos da Justiça Eleitoral**: i) Tribunal Superior Eleitoral (TSE); ii) Tribunais Regionais Eleitorais (TRE's); iii) Juízes Eleitorais e; iv) Juntas Eleitorais.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é o órgão de cúpula da Justiça Eleitoral. É composto de **no mínimo sete membros**, escolhidos dentre magistrados e advogados, da seguinte forma:

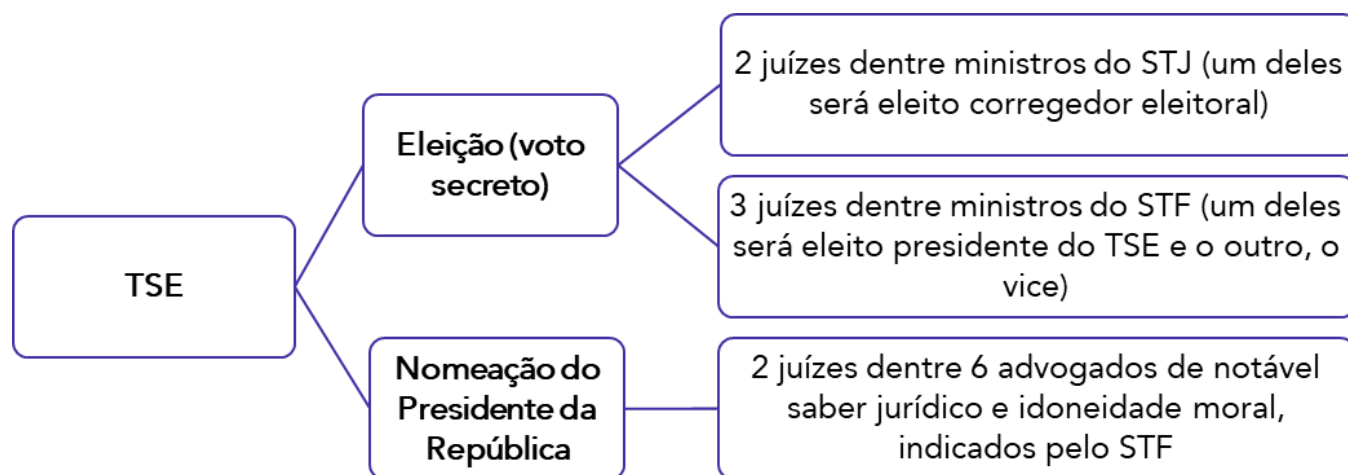
a) mediante **eleição (voto secreto)**:

- 3 juízes dentre os Ministros do STF;
- 2 juízes dentre os Ministros do STJ;

b) por **nomeação do Presidente da República**, 2 (dois) juízes dentre 6 (seis) advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Supremo Tribunal Federal.

O TSE elegerá seu **Presidente** e o **Vice-Presidente** dentre os **Ministros do Supremo Tribunal Federal**, e o **Corregedor Eleitoral** dentre os **Ministros do Superior Tribunal de Justiça**. Cabe destacar que cada Ministro do TSE tem um substituto, oriundo da mesma classe que o titular (Ministro do STJ, do STF ou advogado).

Outro detalhe importante é que são **irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral**, salvo as que contrariarem a Constituição e as denegatórias de *habeas-corpus* ou mandado de segurança (art. 120, § 3º, CF). Destaque-se que as decisões denegatórias de *habeas corpus* ou mandado de segurança emanadas do TSE são passíveis de recurso ordinário para o STF (art. 102, II, "a").



Cada Estado da federação possui um **Tribunal Regional Eleitoral (TRE)**, o qual apresenta a seguinte composição:

a) mediante **eleição (voto secreto)**:

- 2 (dois) juízes dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça;
- 2 juízes dentre juízes de direito, escolhidos pelo Tribunal de Justiça;

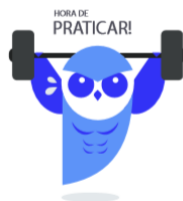
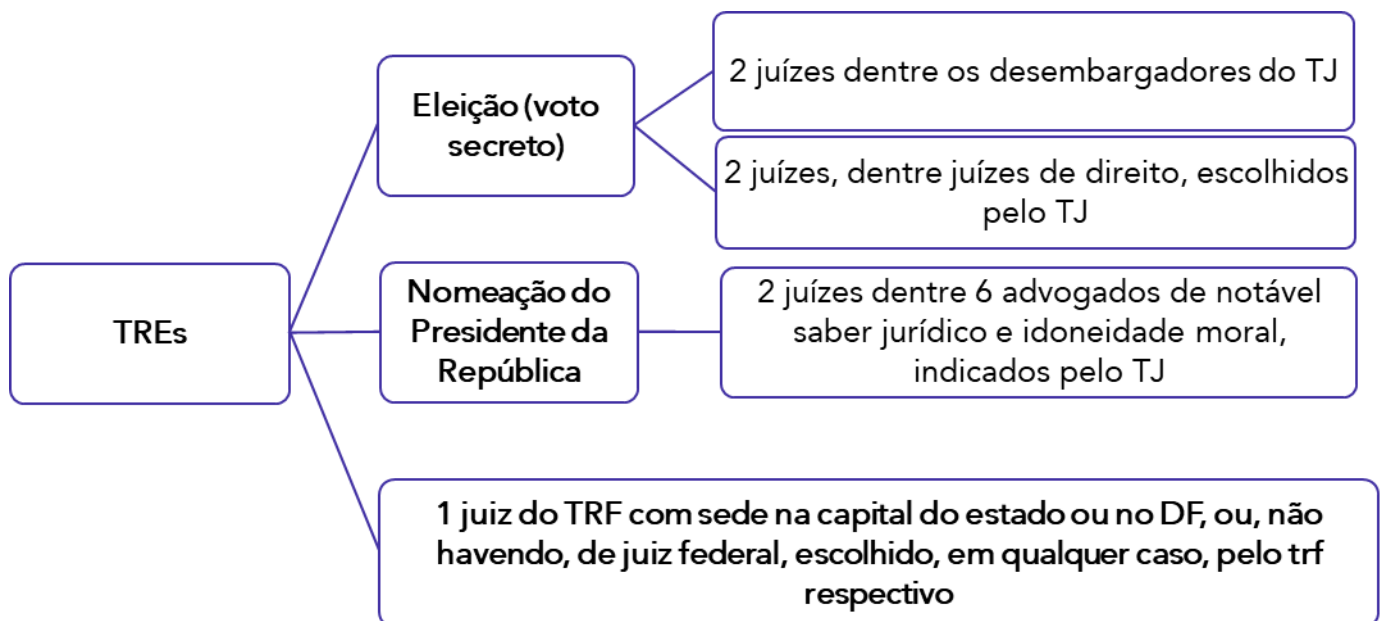


b) 1 juiz do Tribunal Regional Federal com sede na capital do Estado ou no Distrito Federal, ou, não havendo, de juiz federal, **escolhido, em qualquer caso, pelo Tribunal Regional Federal** respectivo.

c) por **nomeação do Presidente**, 2 (dois) juízes dentre 6 (seis) advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, indicados pelo Tribunal de Justiça.

O TRE **elegerá seu presidente e vice-presidente** dentre os **desembargadores** (CF, art. 120, § 2º). Destaca-se, ainda, que das decisões dos TRE's somente caberá recurso quando (CF, art. 120, § 4º, I a V):

- Forem proferidas contra disposição expressa da Constituição ou de lei;
- Ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;
- Versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou estaduais;
- Anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou estaduais;
- Denegarem "habeas-corpus", mandado de segurança, "habeas-data" ou mandado de injunção.



(PGE-RR – 2023) Um quinto das vagas dos tribunais eleitorais deve ser preenchido por juízes egressos da advocacia e do Ministério Público, alternadamente.

Comentários:



Não se aplica a regra do quinto constitucional (art. 94, CF/88) para o TSE nem para os TREs. Questão errada.

(TRE-AM – 2014) São irrecorríveis as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, salvo as que contrariarem esta Constituição e as denegatórias de “habeas-corpus” ou mandado de segurança.

Comentários:

As decisões do TSE são irrecorríveis, salvo as que contrariarem essa Constituição e as denegatórias de “habeas-corpus” ou mandado de segurança (art. 120, § 3º, CF). Questão correta.

(TRE-AM – 2014) O Tribunal Superior Eleitoral elegerá seu Presidente e o Vice-Presidente dentre os Ministros do Superior Tribunal de Justiça, e o Corregedor Eleitoral dentre os Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

O Presidente do TSE será eleito dentre os *Ministros do STF*. O Corregedor-Eleitoral será eleito dentre os *Ministros do STJ*. Questão errada.



JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

São **órgãos da Justiça Militar** o Superior Tribunal Militar (STM) e os Tribunais e Juízes Militares instituídos por lei (art. 122).

O Superior Tribunal Militar (STM) é composto de **15 (quinze) Ministros** vitalícios, nomeados pelo **Presidente da República**, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo:

- a) **3 (três) dentre oficiais-generais da Marinha**, da ativa e do posto mais elevado da carreira;
- b) **4 (quatro) dentre oficiais-generais do Exército**, da ativa e do posto mais elevado da carreira;
- c) **3 (três) dentre oficiais-generais da Aeronáutica**, da ativa e do posto mais elevado da carreira, e;
- d) **5 (cinco) dentre civis**, escolhidos pelo Presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 (trinta e cinco) e menos de 70 (setenta) anos de idade, sendo:
 - **3 (três) dentre advogados** de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional;
 - **2 (dois)**, por escolha paritária, dentre **juízes auditores** e **membros do Ministério Público da Justiça Militar**.

A idade máxima de **70 anos** é uma **novidade** incluída na CF/88 pela **Emenda Constitucional nº 122**, de 17 de maio de 2022.

Segundo o art. 124, CF/88, compete à Justiça Militar processar e julgar os **crimes militares definidos em lei**. Esses crimes são os previstos no Código Penal Militar.

Por fim, cabe destacar que a **lei disporá** sobre a organização, o funcionamento e a competência da Justiça Militar.

HORA DE PRATICAR!



(IPEM-PE – 2014) O Superior Tribunal Militar compor-se-á de onze Ministros vitalícios, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a indicação pelo Senado Federal, sendo quatro dentre oficiais-generais da Marinha, quatro dentre oficiais-generais do Exército, três dentre oficiais-generais da Aeronáutica, todos da ativa e do posto mais elevado da carreira.

Comentários:

O STM é composto de **15 Ministros vitalícios**, nomeados pelo Presidente da República, após aprovação pelo Senado Federal. Destes, 3 são oficiais-generais da Marinha, 4 são oficiais-generais do Exército, 3 são oficiais-generais da Aeronáutica e 5 são civis. Questão errada.



TRIBUNAIS E JUÍZES DOS ESTADOS

Segundo o art. 125, CF/88, compete aos **Estados** a **organização de sua Justiça**, observados os princípios estabelecidos na Constituição Federal.

A **competência dos Tribunais de Justiça** será definida na **Constituição do Estado**, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Ressalte-se que a competência da Justiça Estadual **é residual**: compreende tudo aquilo que não é de atribuição da Justiça Federal, do Trabalho ou Eleitoral.

Cabe aos Estados a instituição de **representação de inconstitucionalidade** de leis ou atos normativos estaduais ou municipais **em face da Constituição Estadual**, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a **Justiça Militar estadual**, constituída, em primeiro grau, pelos juízes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a 20.000 (vinte mil) integrantes.

Compete à **Justiça Militar estadual** **processar e julgar os militares dos Estados**, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Entretanto, compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

O **Tribunal de Justiça** **poderá funcionar descentralizadamente**, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo. Além disso, **instalará a justiça itinerante**, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Para **dirimir conflitos fundiários**, o Tribunal de Justiça proporá a **criação de varas especializadas**, com competência exclusiva para questões agrárias. Segundo o STF, essas varas especializadas em matéria agrária não necessitam possuir, obrigatoriamente, competência exclusiva apenas à matéria de sua especialização.¹ Além das questões agrárias, podem também ter competência para exercer a jurisdição em relação a outros assuntos. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

Para fixarmos melhor o conteúdo, vale a leitura dos artigos 125 e 126 da CF/88, abaixo transcritos:

Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição.

¹ ADI 3433/PA, relator Min. Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 1º.10.2021



§ 1º A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.

§ 2º Cabe aos Estados a instituição de representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual, vedada a atribuição da legitimação para agir a um único órgão.

§ 3º A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar estadual, constituída, em primeiro grau, pelos juizes de direito e pelos Conselhos de Justiça e, em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça, ou por Tribunal de Justiça Militar nos Estados em que o efetivo militar seja superior a vinte mil integrantes.

§ 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

§ 5º Compete aos juizes de direito do juízo militar processar e julgar, singularmente, os crimes militares cometidos contra civis e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juiz de direito, processar e julgar os demais crimes militares.

§ 6º O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente, constituindo Câmaras regionais, a fim de assegurar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça em todas as fases do processo.

§ 7º O Tribunal de Justiça instalará a justiça itinerante, com a realização de audiências e demais funções da atividade jurisdicional, nos limites territoriais da respectiva jurisdição, servindo-se de equipamentos públicos e comunitários.

Art. 126. Para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias.

Parágrafo único. Sempre que necessário à eficiente prestação jurisdicional, o juiz far-se-á presente no local do litígio.

JURISPRUDÊNCIA



Súmula Vinculante 45 - A competência constitucional do tribunal do júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição estadual.

Súmula Vinculante 27 - Compete à Justiça estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel



(Agência Nacional de Telecomunicações) não seja litisconsorte passiva necessária, assistente nem oponente.

Súmula 508 - STF - Compete à Justiça estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S.A.

Súmula 516 - STF - O Serviço Social da Indústria (SESI) está sujeito à jurisdição da Justiça estadual.

Súmula 517 - STF - As sociedades de economia mista só têm foro na Justiça Federal, quando a União intervém como assistente ou oponente.

Súmula 556 - STF - É competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.

Súmula 673 - STF - O art. 125, § 4º, da Constituição não impede a perda da graduação de militar mediante procedimento administrativo.

ADI 558 (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 19-4-2021, Plenário, DJE de 22-9-2021): No § 2º do art. 125 da Constituição da República se veda seja atribuída a um único órgão a legitimidade para a representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição Estadual. Os **Estados detêm autonomia para ampliar os legitimados para além do previsto no art. 103 da Constituição da República**. Não ofende os art. 132 e 134 da Constituição da República a atribuição ao Procurador-Geral do Estado, ao Defensor Público Geral do Estado, à Comissão Permanente da Assembleia Legislativa e aos membros da Assembleia Legislativa para ajuizarem ação de controle abstrato no Tribunal de Justiça estadual.

HORA DE PRATICAR!



(PGE-AM – 2022) Em determinado Estado da federação, o Tribunal de Justiça local pretende promover uma reorganização com vistas a obter melhorias na prestação do serviço jurisdicional. A criação de varas especializadas, com competência exclusiva para questões agrárias, com vistas a dirimir conflitos fundiários, bem como a criação da Justiça militar estadual, constituída, em primeiro grau, por juízes de direito e Conselhos de Justiça e, em segundo grau, por Tribunal de Justiça militar, desde que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes, são medidas compatíveis com a Constituição Federal, desde que sejam implementadas por meio de lei de iniciativa do Tribunal de Justiça.

Comentários:

É isso mesmo: ambas as situações podem acontecer por proposta do Tribunal de Justiça do Estado, conforme o art. 125, § 3º, e o art. 126, ambos da CF/88. Questão correta.



(IPEM-PE – 2014) Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.

Comentários:

Pegadinha! Da forma como foi escrito o enunciado, fica parecendo que a Justiça Militar Estadual julga todo e qualquer crime militar. E não é isso! A Justiça Militar Estadual *julga apenas os militares dos Estados* nos crimes militares definidos em lei. Questão errada.

(TJ-SC – 2015) O Tribunal de Justiça sempre funcionará de forma centralizada, sendo vedado o aumento da despesa pública com a criação de órgãos colegiados fora da capital do Estado.

Comentários:

O Tribunal de Justiça poderá funcionar descentralizadamente. Questão errada.

(TJ-SC – 2015) O Tribunal de Justiça deve ter as suas competências definidas na Constituição da República, o que assegura a unidade de organização entre todos os Estados da Federação.

Comentários:

A competência dos Tribunais de Justiça será definida na respectiva Constituição Estadual. Questão errada.



PRECATÓRIOS

Conceito

Os precatórios são **requisições de pagamento** feitas pelo Poder Judiciário, imputando dívidas às Fazendas Públicas federal, estaduais, distrital e municipais. Os precatórios são, portanto, **títulos judiciais** que comprovam uma dívida que o Poder Público tem com um particular.

Suponha, por exemplo, que uma pessoa acione judicialmente a União alegando ter sofrido dano material e moral decorrente de conduta de agente público. Nesse processo judicial, é reconhecido, mediante decisão definitiva (transitada em julgado), o direito a que essa pessoa receba uma indenização. É, em seguida, expedido um **precatório**, assim chamado o título judicial que comprova a dívida da Fazenda Pública.

A Constituição Federal de 1988 traz as principais regras acerca do pagamento de precatórios (art. 100). Essas regras já foram objeto de **sucessivas modificações** por meio de emendas constitucionais (EC nº 20/1998, EC nº 30/2000, EC nº 37/2002, EC nº 62/2009, EC nº 94/2016, EC nº 113/2021, EC nº 114/2021 e EC nº 136/2025).

Vale lembrar que o assunto é complexo e possui normas difusas ao longo do corpo da Constituição e no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). Nesta aula, tentaremos trazer os assuntos com mais importância para fins de provas de concursos públicos.

FIQUE ATENTO!



A recente Emenda Constitucional nº 136/2025, promulgada em 9 de setembro de 2025, alterou mais uma vez o art. 100 da CF/88. Dentre as principais alterações, destacam-se a mudança da data limite para inclusão na próxima lei orçamentária (1º de fevereiro), a redefinição de créditos alimentares e a fixação de novos limites para a realização de pagamento de precatórios.

Pagamento dos precatórios

Precisaremos entender, em linhas gerais, como funciona a **execução contra a Fazenda Pública**. De início, vale destacar que o Novo Código de Processo Civil estabelece dois procedimentos distintos para a execução contra a Fazenda Pública: o primeiro, na execução de títulos judiciais; o segundo, na execução de títulos extrajudiciais.

a) **Execução de título judicial**: Imagine que, em um processo de conhecimento, o Poder Judiciário reconheça, em decisão judicial transitada em julgado, que a Fazenda Pública tem uma dívida com uma pessoa. Passaremos, em seguida, à fase de cumprimento de sentença.



A Fazenda Pública é intimada para, **dentro de 30 dias**, **impugnar a execução** (art. 535, Novo CPC). Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada (Fazenda Pública), será **expedido precatório** (por meio do Presidente do Tribunal competente) ou **requisição de pequeno valor**¹ em favor do exequente.

b) **Execução de título extrajudicial**: Em caso de execução de título extrajudicial², será aplicado o rito previsto no art. 910, do Novo CPC. Tendo sido iniciada a execução, a Fazenda Pública será citada para, **dentro de 30 dias**, **opor embargos à execução**. Não opostos os embargos ou transitada em julgado a decisão que os rejeitar, será **expedido precatório** ou **requisição de pequeno valor** em favor do exequente.

Cabe destacar que a possibilidade de execução de título extrajudicial contra a Fazenda Pública já era reconhecida há algum tempo, mesmo antes do Novo CPC, pela Súmula STJ nº 279:

Súmula STJ nº 279: "É cabível execução por título extrajudicial contra a Fazenda Pública."

 FIQUE ATENTO!	Para entender melhor como funciona a execução contra a Fazenda Pública, vamos a um exemplo. O Poder Judiciário reconheceu, em decisão judicial transitada em julgado, que a União deve R\$ 500.000,00 para Alberto. Alberto pede ao juiz o cumprimento da sentença, apresentando o cálculo da dívida atualizada. A União é intimada para, dentro de 30 dias, impugnar a execução. Caso a União não apresente impugnação ou sejam rejeitadas as suas arguições, o juiz federal responsável pela execução irá elaborar o precatório, encaminhando-o ao Presidente do TRF. O Presidente do TRF irá, então, expedir o precatório, determinando que a União o inclua no orçamento para pagamento a Alberto.
--	---

Uma vez que já sabemos, em linhas gerais, como funciona a execução contra a Fazenda Pública, conseguimos entender como se originam os precatórios. Precisamos, agora, detalhar como será feito o seu pagamento.

O pagamento dos precatórios deve ser feito observando-se a **ordem cronológica** em que eles são apresentados. Há que se respeitar, portanto, uma "fila" no pagamento dos precatórios; aqueles precatórios que foram apresentados há mais tempo serão pagos antes.

Os precatórios deverão ser pagos **à conta dos créditos respectivos**, ou seja, eles devem ser pagos pelo seu valor de face. Até pouco tempo atrás, não se admitia que o Poder Público fizesse o pagamento dos precatórios de maneira parcelada. Contudo, a atual previsão do § 20 do art. 100 da CF/88 permite o parcelamento:

§ 20. Caso haja precatório com valor superior a 15% (quinze por cento) do montante dos precatórios apresentados nos termos do § 5º deste artigo, 15%

¹ Mais à frente, explicaremos o que são as requisições de pequeno valor. Por ora, basta saber que elas se assemelham aos precatórios, na condição de requisição de pagamentos feitas à Fazenda Pública pelo Poder Judiciário.

² Como exemplo de títulos executivos extrajudiciais citamos a decisão do Tribunal de Contas que resulte em imputação de débito ou multa (art. 71, § 3º, CF/88). Os demais títulos executivos extrajudiciais estão elencados no art. 784 do Novo CPC.



(quinze por cento) do valor deste precatório serão pagos até o final do exercício seguinte e o restante em parcelas iguais nos cinco exercícios subsequentes, acrescidas de juros de mora e correção monetária, ou mediante acordos diretos, perante Juízes Auxiliares de Conciliação de Precatórios, com redução máxima de 40% (quarenta por cento) do valor do crédito atualizado, desde que em relação ao crédito não penda recurso ou defesa judicial e que sejam observados os requisitos definidos na regulamentação editada pelo ente federado.

Os entes federativos **deverão incluir**, no seu orçamento, os **valores para pagamento de precatórios**. Ao incluir esses valores em seu orçamento, **fica proibido** aos entes federativos a **designação de casos ou de pessoas** nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

Em outras palavras, a dotação orçamentária para o pagamento dos precatórios **deve ser genérica**, não devendo discriminar casos ou pessoas específicas. Não pode, por exemplo, o orçamento de um ente federativo prever que há uma dotação de R\$ 500.000,00 para o pagamento de precatório a Alberto. A previsão deve ser genérica, considerando-se o valor total dos precatórios a serem pagos.

Segundo o art. 100, § 5º, CF/88, *“É obrigatória a inclusão no orçamento das entidades de direito público de verba necessária ao pagamento de seus débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado constantes de precatórios judiciais apresentados até 1º de fevereiro, fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente”*.

O ente federativo irá, então, incluir no seu orçamento um valor destinado para o pagamento de todos os **precatórios apresentados até 1º de fevereiro**. Antes da EC nº 136/25, as datas mencionadas pela CF/88 eram 2 de abril (EC nº 114/2021) e 1º de julho (EC nº 62/2009). Atente-se, portanto, que a redação atual da CF/88 prevê a data de **1º de fevereiro** como limite para que os precatórios apresentados **sejam pagos no exercício seguinte**. Esse é o prazo constitucional que o ente federativo tem para pagar o precatório. Caso um precatório seja apresentado após a data citada, ele somente será pago após dois exercícios financeiros.

NOVIDADE!



Com a publicação da Emenda Constitucional nº 136/2025, a data limite para inclusão no próximo orçamento passa a ser **1º de fevereiro**.



FIQUE ATENTO!



Vamos continuar com o exemplo de Alberto, a fim de compreendermos melhor como funciona o regime de precatórios.

O Presidente do TRF havia **expedido o precatório**, determinando que a **União o incluísse no orçamento** para pagamento a Alberto.

Se o precatório tiver sido apresentado **até o dia 01/02/2026**, ele deverá ser incluído no **orçamento do ano seguinte**, devendo ser pago até 31/12/2027.

Conforme a Súmula Vinculante nº 17, **não há incidência de juros de mora** entre a apresentação do precatório (atualmente, 1º de fevereiro) e o efetivo pagamento, a ser realizado até o final do exercício seguinte. Esse período é conhecido como "período de graça". Por outro lado, na hipótese de inadimplemento do ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.

Atenção: a Súmula Vinculante nº 17 foi editada antes da Emenda Constitucional nº 62/2009, que reenumerou os parágrafos do art. 100 da CF/88. Com isso, **ao mencionar o § 1º do art. 100, a súmula refere-se à atual redação do § 5º do art. 100:**

Súmula Vinculante 17: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Contudo, a Emenda Constitucional nº 136/2025 trouxe uma importante novidade: a **incidência de juros de mora** (juros simples de 2% ao ano) para os requisitórios que envolvem a **Fazenda Pública federal** quando ultrapassado o "período de graça". Por outro lado, veda-se a incidência de juros compensatórios. Além disso, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do **Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)**.

No entanto, cabe uma observação importante: se o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora for superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição ao IPCA.

Essas regras também se aplicam sobre valores de requisitórios expedidos contra os **Estados, o Distrito Federal e os Municípios**, mas somente para correções a partir de **1º de agosto de 2025**.

Outra observação importante: nos processos de **natureza tributária** serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

Reforçando: para fins de compensação da mora incidirão **juros simples de 2% a.a.** (dois por cento ao ano), lembrando que é **vedada a incidência de juros compensatórios**.

Tudo isso está descrito a seguir, no art. 3º do corpo da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a alteração dada pela EC nº 136/2025:



NOVIDADE!



Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º

Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1º Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2º Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3º Durante o período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.

Cabe destacar que, na prática, o valor das dívidas decorrentes de precatórios é tão grande que os entes federativos não conseguem incluir no orçamento tudo aquilo que deveria ser pago. Assim, apenas parte do valor necessário é reservado no orçamento para fins de pagamento dos precatórios. O resultado, infelizmente, é que as dívidas do Poder Público vão se acumulando.

A Emenda Constitucional nº 136/2025 detalhou melhor esses casos e prevê, de maneira clara, um limite orçamentário para o desembolso do Poder Público com despesas de precatório. Na prática, podemos afirmar que se trata de um "calote" constitucionalmente autorizado! Rs...

Veja o teor do § 23 do art. 100, que trata desses limites:

Art. 100, § 23. Os pagamentos de precatórios pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios, relativos às suas administrações diretas e indiretas, estão limitados, observado o disposto nos §§ 24, 25, 26 e 28 deste artigo, a:

I - 1% (um por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, para os entes federativos que não possuam estoque e para os entes federativos cujo estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, não superar 15% (quinze por cento) desse valor;



II - 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 15% (quinze por cento) e inferior ou igual a 25% (vinte e cinco por cento) desse valor;

III - 2% (dois por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 25% (vinte e cinco por cento) e inferior ou igual a 35% (trinta e cinco por cento) desse valor;

IV - 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 35% (trinta e cinco por cento) e inferior ou igual a 45% (quarenta e cinco por cento) desse valor;

V - 3% (três por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 45% (quarenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 55% (cinquenta e cinco por cento) desse valor;

VI - 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 55% (cinquenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 65% (sessenta e cinco por cento) desse valor;

VII - 4% (quatro por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 65% (sessenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 75% (setenta e cinco por cento) desse valor;

VIII - 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 75% (setenta e cinco por cento) e inferior ou igual a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor;

IX - 5% (cinco por cento) da receita corrente líquida apurada no exercício financeiro anterior, se o estoque de precatórios em mora, atualizados monetariamente e acrescidos de juros moratórios, em 1º de janeiro, for superior a 85% (oitenta e cinco por cento) desse valor

Repare que os limites previstos estão vinculados à Receita Corrente Líquida (RCL) do ente federativo. Lembre-se que a definição de RCL, está no art. 2º, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), conforme se vê a seguir:



Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 2º: Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:

IV - receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, deduzidos:

a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municípios por determinação constitucional ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195, e no art. 239 da Constituição;

b) nos Estados, as parcelas entregues aos Municípios por determinação constitucional;

c) na União, nos Estados e nos Municípios, a contribuição dos servidores para o custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da compensação financeira citada no § 9º do art. 201 da Constituição.

§ 1º Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

§ 2º Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal e dos Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de que trata o inciso V do § 1º do art. 19.

§ 3º A receita corrente líquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês em referência e nos onze anteriores, excluídas as duplicidades.

Note ainda que, se o estoque de precatórios em atraso for pequeno, o limite para pagamento é menor. Por outro lado, se esse estoque for grande, paga-se um percentual maior da receita corrente líquida.

Ainda assim, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, mediante dotação orçamentária específica, **poderão** efetuar pagamentos de precatórios que superem os limites previstos anteriormente.

A emenda estabelece ainda que esses limites percentuais **deverão** ser majorados, de forma fixa para o **decênio seguinte, em 0,5 (cinco décimos) ponto percentual** sobre a receita corrente líquida apurada no exercício financeiro imediatamente anterior, **a partir de 1º de janeiro de 2036**, e a cada período subsequente de 10 (dez) anos, caso seja verificada a existência de estoque de precatórios em mora.



A Emenda nº 136/2025 autoriza a União a instituir **linha de crédito especial**, por intermédio de instituições financeiras estatais federais, destinada exclusivamente à quitação dos precatórios, nos termos de lei complementar.

Veja agora o que pode acontecer **se não houver liberação de recursos para pagamento de precatórios**, respeitados os limites percentuais mencionados anteriormente:

Art. 100, § 27 Se os recursos destinados aos pagamentos de precatórios dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, observados os limites do § 23 deste artigo, não forem tempestivamente liberados, no todo ou em parte:

I - os limites de que trata o § 23 deste artigo serão suspensos;

II - o Presidente do Tribunal de Justiça local determinará o **sequestro**, até o limite do valor devido, **das contas municipais, estaduais ou distrital do ente federativo inadimplente para fins de pagamento de precatórios**;

III - o Governador do Estado ou do Distrito Federal ou o Prefeito do Município inadimplente **responderá na forma da legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa**;

IV - o Estado, o Distrito Federal ou o Município ficará **impedido de receber transferências voluntárias**, enquanto perdurar a omissão.

Segundo o art. 100, § 6º, CF/88, "as dotações orçamentárias e os créditos abertos serão **consignados diretamente ao Poder Judiciário**, cabendo ao Presidente do Tribunal que proferir a decisão exequenda **determinar o pagamento integral** e **autorizar**, a requerimento do credor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedência ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu débito, o **sequestro da quantia respectiva**".

Esse dispositivo visa garantir que os entes federativos cumpram efetivamente a obrigação de saldar suas dívidas, ao estabelecer a **possibilidade de sequestro de verba pública** quando a Fazenda Pública não efetuar o pagamento de créditos inscritos em precatórios.

Há **duas possibilidades** diferentes de sequestro de verba pública:

a) Quando houver **desrespeito na ordem de pagamento** dos precatórios, ou seja, quando houver o preterimento do direito de precedência. Em outras palavras, isso acontece quando o Poder Público paga alguém desrespeitando a "fila" dos precatórios. Atente-se para os casos de **preferência** no pagamento de precatórios, tais como aqueles de natureza alimentícia. Veremos as preferências mais à frente.

b) Quando a Fazenda Pública **não proceder à alocação orçamentária** do valor necessário à satisfação do seu débito. Como já havíamos comentado, o valor das dívidas do Poder Público é tão grande que não é possível aos entes federativos incluir no orçamento todo o valor necessário ao pagamento dos precatórios. Logo, a obrigação de proceder à alocação orçamentária deve ser analisada à luz do princípio da proporcionalidade.

Nessas duas situações, **o credor prejudicado** pelo desrespeito à ordem de pagamento ou pela não-alocação orçamentária, **poderá requerer ao Presidente do Tribunal** que proceda ao sequestro de verbas públicas.



Cabe destacar que o Presidente do Tribunal que, por ato comissivo ou omissivo, **retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios** incorrerá em **crime de responsabilidade** e responderá, também, perante o Conselho Nacional de Justiça (art. 100, § 7º, CF/88).

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



A Emenda Constitucional nº 126/2022 estabeleceu um limite (teto) para o pagamento de precatórios aplicável em cada exercício financeiro. Acerca disso, veja o *caput* do art. 107-A do ADCT:

Art. 107-A Até o fim de 2026, fica estabelecido, **para cada exercício financeiro, limite para alocação na proposta orçamentária das despesas com pagamentos em virtude de sentença judiciária de que trata o art. 100 da Constituição Federal**, equivalente ao valor da despesa paga no exercício de 2016, incluídos os restos a pagar pagos, corrigido, para o exercício de 2017, em 7,2% (sete inteiros e dois décimos por cento) e, para os exercícios posteriores, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou de outro índice que vier a substituí-lo, apurado no exercício anterior a que se refere a lei orçamentária, devendo o espaço fiscal decorrente da diferença entre o valor dos precatórios expedidos e o respectivo limite ser destinado ao programa previsto no parágrafo único do art. 6º e à seguridade social, nos termos do art. 194, ambos da Constituição Federal, a ser calculado da seguinte forma: [...]

No entanto, com a redação atual do § 23 do art. 100, os limites para pagamento de precatórios possuem outro marco constitucional.

NOVIDADE!



Os valores efetivamente aportados pelos entes federativos nas contas especiais do Poder Judiciário destinadas ao pagamento de precatórios deverão ser **imediatamente** excluídos do estoque da dívida para fins de apuração do saldo devedor, vedada a incidência de juros, de correção monetária ou de quaisquer acréscimos legais sobre esses valores após sua transferência.



Precatórios de natureza alimentícia

Os precatórios podem ter **natureza** alimentícia ou não-alimentícia.

A CF/88 estabelece que os **precatórios de natureza alimentícia** serão **pagos com preferência** sobre os demais débitos da Fazenda Pública. É como se eles “furassem a fila”, justamente em virtude de sua especial relevância.

Os precatórios de natureza alimentícia ficam, portanto, isentos da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.³ Assim, farão parte de uma **ordem própria de pagamento**.

Mas o que podem ser considerados débitos de natureza alimentícia?

Segundo o art. 100, §1º, CF/88, “os débitos de natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes da relação laboral ou previdenciária, independentemente da sua natureza tributária, inclusive os oriundos de repetição de indébito incidente sobre remuneração ou proventos de aposentadoria, bem como indenizações por morte ou por invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles referidos no § 2º deste artigo”.

Segundo o STF, **não se trata de uma definição exaustiva** de “débitos de natureza alimentícia”. Para a Corte, os **honorários advocatícios** incluídos em condenação possuem natureza alimentícia, devendo sua satisfação ser feita mediante precatório, observando ordem especial.⁴ Esse também é o entendimento que se deve ter a partir da leitura do art. 85, § 14, do Novo CPC:

Art. 85 (...)

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesse mesmo sentido, chamamos sua atenção para a Súmula Vinculante nº 47:

Súmula Vinculante nº 47: Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.

O STF, ao julgar o RE 612.707 (Tema 521 da Repercussão Geral), fixou as diretrizes para o pagamento dos precatórios não alimentares em face dos precatórios alimentares. A controvérsia girava em torno da possibilidade ou não de se reconhecer duas ordens distintas de precatórios para efeitos de reconhecimento de quebra da ordem cronológica do pagamento. O STF decidiu que **o pagamento parcelado de créditos não alimentares não implica na preterição dos precatórios alimentares**, desde que atendidas algumas condições. Veja a tese fixada:

³ Súmula STF nº 655: A exceção prevista no art. 100, caput, da Constituição, em favor dos créditos de natureza alimentícia, não dispensa a expedição de precatório, limitando-se a isentá-los da observância da ordem cronológica dos precatórios decorrentes de condenações de outra natureza.

⁴ RE 470.407, Rel. Min. Marco Aurélio. 09.05.2006.



O pagamento parcelado dos créditos não alimentares, na forma do art. 78 do ADCT, não caracteriza preterição indevida de precatórios alimentares, desde que os primeiros tenham sido inscritos em exercício anterior ao da apresentação dos segundos, uma vez que, ressalvados os créditos de que trata o art. 100, § 2º, da Constituição, o pagamento dos precatórios deve observar as seguintes diretrizes: (1) a divisão e a organização das classes ocorrem segundo o ano de inscrição; (2) inicia-se o pagamento pelo exercício mais antigo em que há débitos pendentes; (3) quitam-se primeiramente os créditos alimentares; depois, os não alimentares do mesmo ano; (4) passa-se, então, ao ano seguinte da ordem cronológica, repetindo-se o esquema de pagamento; e assim sucessivamente.

Requisições de pequeno valor (RPV)

As requisições de pequeno valor (RPV) se **assemelham** aos precatórios. No entanto, como o próprio nome já indica, consistem em **débitos de pequena monta** da Fazenda Pública.

As requisições de pequeno valor (RPV) **não irão observar a ordem cronológica dos precatórios**, sendo satisfeitas de forma simplificada, mais célere.

§ 3º O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado.

Mas como saber se um determinado débito da Fazenda Pública se enquadra como uma requisição de pequeno valor (RPV)?

A CF/88 abre a possibilidade para que **lei de cada entidade de direito público** defina o que se considera como **"pequeno valor"**. Cada ente federativo tem competência, portanto, para definir o valor máximo para que um crédito seja considerado uma requisição de pequeno valor (RPV). O limite mínimo será o valor do maior benefício do RGPS (Regime Geral de Previdência Social).

Em relação ao **prazo** para pagamento das RPVs, o STF entendeu que **não cabe aos Estados-membros legislar a respeito**⁵. Cabe a eles dispor somente a respeito do valor referencial para a requisição de pequeno valor.

§ 4º Para os fins do disposto no § 3º, poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas, sendo o mínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previdência social.

Mas o que acontece se o ente federativo **não editar lei** definindo o que considera uma requisição de pequeno valor (RPV)?

Nesse caso, deve-se observar a regra de transição prevista no art. 87, ADCT, que prevê que, diante da inércia legislativa, **serão consideradas requisições de pequeno valor (RPV)**:

- ❑ No âmbito da **União**, são consideradas requisições de pequeno valor (RPV) os débitos e obrigações de **valor inferior a 60 salários mínimos** (art. 17, § 1º, da Lei nº 10.259/2001);

⁵ ADI 5.534, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 21.12.2020.



- ☐ No âmbito dos Estados e do Distrito Federal, valor inferior a 40 salários mínimos;
- ☐ No âmbito dos Municípios, valor inferior a 30 salários mínimos.

Segundo o art. 100, § 8º, é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total a montante que seria enquadrado como requisição de pequeno valor (RPV).

Imagine que um indivíduo tenha precatório da União com o valor de 140 salários mínimos. Sabemos que se enquadram como RPVs os débitos da União de valor inferior a 60 salários mínimos. Assim, algum “espertalhão” poderia argumentar que o débito de 140 salários mínimos deveria ser fracionado em 2 (duas) partes: a primeira, de 50 salários mínimos; a segunda, de 90 salários mínimos. Se esse argumento prevalecesse, a primeira parcela se tornaria uma RPV, o que simplificaria o seu recebimento.

Por óbvio, essa ideia não pode prevalecer. Os precatórios devem ser pagos em sua integridade, não podendo ser fracionados com o objetivo de serem enquadrados como RPVs.

“Superpreferência” de precatórios

Os precatórios de natureza alimentícia gozam de preferência frente aos demais precatórios. Dentre eles, há alguns que usufruem do que a doutrina chama de “superpreferência”.

A sistemática da “superpreferência” se aplica aos precatórios do art. 100, § 2º, CF/88:

§ 2º Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3º deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

Os beneficiados pela “superpreferência” são os precatórios de natureza alimentícia que tenham como titulares (originários ou por sucessão hereditária):

- a) pessoas com no mínimo 60 anos de idade;
- b) portadores de doença grave, na forma da lei.
- c) pessoas com deficiência, na forma da lei.

Esses precatórios serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para fins de definição de requisição de pequeno valor (RPV). O valor restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório, sem que se observe a “superpreferência”. Para isso, admite-se o fracionamento do valor total do precatório.

Suponha que um idoso de 70 anos seja titular de um precatório de natureza alimentícia, da União, cujo valor é de 500 salários mínimos. Na União, conforme já comentamos, são considerados requisições de pequeno valor (RPV) os débitos inferiores a 60 salários mínimos.

Nessa situação, o precatório será submetido à sistemática da superpreferência, até o triplo do valor da RPV, ou seja, até 180 salários mínimos (60 x 3). O restante do valor do precatório (320



salários mínimos) **será fracionado**, não respeitando a sistemática da superpreferência; ao contrário, será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.

A sistemática da "*superpreferência*" foi considerada **constitucional** pelo STF, na medida em que, ao dar tratamento mais favorável a idosos, portadores de doença grave e pessoas com deficiência, busca promover a **dignidade da pessoa humana**.⁶

Para finalizar este assunto, vamos observar o art. 107-A, § 8º, do ADCT, que traz a ordem geral de preferência para pagamento dos precatórios:

- I - obrigações definidas em lei como de pequeno valor, previstas no § 3º do art. 100 da Constituição Federal;
- II - precatórios de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham no mínimo 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor;
- III - demais precatórios de natureza alimentícia até o valor equivalente ao triplo do montante fixado em lei como obrigação de pequeno valor;
- IV - demais precatórios de natureza alimentícia além do valor previsto no inciso III deste parágrafo;
- V - demais precatórios.

Possibilidade de compensação de precatório com débitos tributários

A possibilidade ou não de compensação de precatório com débitos tributários é um dos assuntos mais polêmicos do estudo dos precatórios, com algumas "idas e vindas".

Segundo a redação anterior do § 9º do art. 100 da CF/88, "no momento da expedição dos precatórios, independentemente de regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial".

Esse dispositivo estabelecia uma **compensação forçada** àqueles que fossem **credores de precatórios** e que, ao mesmo tempo, tivessem débitos perante a Fazenda Pública. Pela regra constitucional, inserida pela EC nº 62/2009, os débitos inscritos ou não em dívida ativa deveriam ser abatidos do valor dos precatórios.

O STF, todavia, entendeu que a compensação de precatórios com débitos tributários **é inconstitucional** por, dentre outros motivos, **violar a isonomia entre Poder Público e particulares**.⁷

⁶ ADI 4357, Rel. Min. Ayres Britto. 14.03.2013

⁷ ADI 4357, Rel. Min. Ayres Brito. 14.03.2013.



Contudo, a EC nº 113, por meio do § 11 do art. 100 (inciso I), voltou a prever a possibilidade de quitação de débitos por precatórios, desde que a dívida e o precatório sejam do mesmo ente federativo. Veja:

§ 11. É facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, ~~com auto aplicabilidade para a União~~, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para:

I - quitação de débitos parcelados ou débitos inscritos em dívida ativa do ente federativo devedor, inclusive em transação resolutiva de litígio, e, subsidiariamente, débitos com a administração autárquica e fundacional do mesmo ente;

Observação: o trecho foi tachado porque foi declarado inconstitucional pelo STF (ADI 7047)

Note que agora se trata de uma **possibilidade**, e não mais uma compensação forçada, como previa a redação anterior do § 9º do art. 100. Ademais, o procedimento de compensação deve estar estabelecido em lei do ente federativo, sendo possível de ocorrer não apenas na União, mas também nos Estados, no Distrito Federal e nos Municípios.

O atual § 9º do art. 100, cuja redação foi dada pela EC nº 113/21, também foi declarado **inconstitucional** pelo STF por meio das ADIs 7047 e 7064 (Rel. Min. Luiz Fux, j. 01/12/2023, p. 19/12/2023).

FIQUE ATENTO!



Para entender melhor o que previa o § 9º do art. 100, vamos trabalhar com um exemplo:

Suponha que você é credor e devedor da União ao mesmo tempo. Você é credor porque ganhou uma ação judicial contra a União (uma ação de revisão de aposentadoria, por exemplo), sendo que seu precatório já foi apresentado e se encontra na "fila" de pagamentos.

Por outro lado, você também é devedor da União porque possui uma dívida de imposto de renda.

O que o § 9º atual dispõe é que você não receberia o seu crédito (o precatório) por meio da sua conta bancária. A fim de evitar o não pagamento do débito (a dívida de imposto de renda que usamos como exemplo), o valor do precatório seria depositado **na conta do juízo responsável pela ação de cobrança do seu débito com a União**. Caberia ao juízo responsável pela ação de cobrança dar o destino definitivo dos valores.

No entanto, como já mencionado, o § 9º da CF/88 foi declarado inconstitucional e a compensação, nos moldes por ele previstos, não mais se aplica.

Utilização dos precatórios para aquisição de imóveis públicos

Segundo o art. 100, § 11, inciso II, da CF/88, "é facultada ao credor, conforme estabelecido em lei do ente federativo devedor, com auto aplicabilidade para a União, a oferta de créditos líquidos e certos que originalmente lhe são próprios ou adquiridos de terceiros reconhecidos pelo ente federativo ou por decisão judicial transitada em julgado para: [...] II - **compra de imóveis públicos de propriedade do mesmo ente disponibilizados para venda**".

Em outras palavras, o credor de precatórios poderá utilizar esses créditos para adquirir imóvel público. Essa é uma sistemática que depende de regulamentação de cada ente federativo, caracterizando-se como uma norma de eficácia limitada.

Além da compra de imóveis, o § 11 do art. 100 também possibilita o (i) pagamento de outorga de delegações de serviços públicos e demais espécies de concessão negocial promovidas pelo mesmo ente, (ii) a aquisição, inclusive minoritária, de participação societária, disponibilizada para venda, do respectivo ente federativo e (iii) a compra de direitos, disponibilizados para cessão, do respectivo ente federativo, inclusive, no caso da União, da antecipação de valores a serem recebidos a título do excedente em óleo em contratos de partilha de petróleo. Tudo isso pode ser "pago" por meio de precatórios expedidos contra o respectivo ente federativo.

Além da aquisição de imóveis públicos, a Emenda nº 113/2021 também possibilitou a utilização de valores de precatórios para **amortizar dívidas vencidas ou vincendas** (a vencer). Veja o dispositivo:

Art. 100 [...]

§ 21. Ficam a União e os demais entes federativos, nos montantes que lhes são próprios, desde que aceito por ambas as partes, autorizados a utilizar valores objeto de sentenças transitadas em julgado devidos a pessoa jurídica de direito público para amortizar dívidas, vencidas ou vincendas:

I - nos contratos de refinanciamento cujos créditos sejam detidos pelo ente federativo que figure como devedor na sentença de que trata o caput deste artigo;

II - nos contratos em que houve prestação de garantia a outro ente federativo;

III - nos parcelamentos de tributos ou de contribuições sociais; e

IV - nas obrigações decorrentes do descumprimento de prestação de contas ou de desvio de recursos.

§ 22. A amortização de que trata o § 21 deste artigo:

I - nas obrigações vencidas, será imputada primeiramente às parcelas mais antigas;

II - nas obrigações vincendas, reduzirá uniformemente o valor de cada parcela devida, mantida a duração original do respectivo contrato ou parcelamento.



Cessão de precatórios a terceiros

A EC nº 62/2009 estabeleceu a possibilidade de que o credor de precatório **ceda seus créditos, total ou parcialmente, a terceiros**, não havendo necessidade de concordância do devedor (a Fazenda Pública).

Suponha, por exemplo, que João tenha precatório de R\$ 10.000.000,00. Ele poderá, independentemente de concordância da Fazenda Pública, ceder esses créditos a Alberto. Claro, meus amigos, que isso daí não vai sair “*de graça*”.

Quando ocorre a cessão de precatório, o **terceiro beneficiado não fará jus às preferências do art. 100, §§ 2º e 3º**, ou seja, o cessionário (aquele que recebeu o precatório) não terá direito à sistemática da “*superpreferência*” de precatórios e ao privilégio para pagamento de RPVs.

A cessão de precatórios somente produzirá efeitos **após comunicação**, por meio de petição protocolizada, ao tribunal de origem e ao ente federativo devedor (art. 100, § 14, CF/88). Vale lembrar que a cessão de precatórios daqueles que possuem dívidas com o ente federativo somente ocorrerá após o procedimento previsto no § 9º do art. 100.

Regime especial para pagamento de precatórios

A EC nº 62/2009 previu a possibilidade de **lei complementar** estabelecer **regime especial** para pagamento de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.

Art. 100 (...)

§ 15. Sem prejuízo do disposto neste artigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e prazo de liquidação.

Enquanto essa lei complementar não fosse promulgada, deveria ser aplicado regime especial previsto no art. 97, do ADCT, o qual sofreu inúmeras críticas da doutrina por se configurar, na prática, um verdadeiro calote, postergando o pagamento de dívidas por parcelamentos de até 15 anos.

O STF declarou a **inconstitucionalidade do regime especial de precatórios** criado pelo art. 97, ADCT e do art. 100, § 15, CF/88. Entretanto, **modulou os efeitos de sua decisão**, permitindo que o regime especial de precatórios **perdurasse por 5 exercícios financeiros a contar de 01.01.2016**.

Acordo com deságio?

Outra norma trazida pela EC nº 114/2021 é a que consta no § 3º do art. 107-A do ADCT. Veja o dispositivo:

§ 3º É facultado ao credor de precatório que não tenha sido pago em razão do disposto neste artigo, além das hipóteses previstas no § 11 do art. 100 da Constituição Federal e sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9º e 21 do referido artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra



a Fazenda Pública Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de 40% (quarenta por cento) do valor desse crédito.

Significa o seguinte: aquele que possuía um precatório a receber da União, mas que ainda não tinha sido contemplado com o efetivo pagamento, poderia optar por fazer um acordo direto com os Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública Federal para receber seu crédito antecipadamente. Entretanto, o interessado renunciaria a 40% (quarenta por cento) do seu crédito. Na prática, ele receberia apenas 60% do valor do precatório a que tinha direito, portanto.

Contudo, esse dispositivo foi julgado **INCONSTITUCIONAL** pelo STF quando do julgamento da ADI 7064 (rel. Min. Luiz Fux, j. 01/12/2023, p. 19/12/2023).

Qual alternativa o credor de precatório tem para receber os valores?

A Emenda nº 136/2025 introduziu o § 29 ao art. 100 da CF/88, cuja redação é a seguinte:

§ 29. É facultado ao credor de precatório dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que não tenha sido pago em razão do disposto nos §§ 20 ou 23 deste artigo, sem prejuízo dos procedimentos previstos nos §§ 9º e 21 deste artigo, optar pelo recebimento, mediante acordos diretos perante Juízos Auxiliares de Conciliação de Pagamento de Condenações Judiciais contra a Fazenda Pública estadual, municipal ou do Distrito Federal, em parcela única, até o final do exercício seguinte, com renúncia de parcela do valor desse crédito.

Portanto, uma alternativa ao credor é tentar receber seus valores de direito por meio de acordos diretos conciliatórios, além da linha de crédito pública, feita por meio de bancos estatais federais, prevista no § 19-A do art. 100.

O regime de precatórios aplica-se às entidades da Administração indireta?

As entidades da Administração indireta são as autarquias, fundações públicas, sociedades de economia mista e empresas públicas. Dentre essas entidades, estão **fora do conceito de Fazenda Pública** as **empresas públicas** e as **sociedades de economia mista**, ambas normalmente chamadas de “empresas estatais”. Em tese, portanto, a elas não se aplicaria o regime de precatórios.

A solução não é, todavia, tão simples como parece.

As empresas públicas e sociedades de economia mista podem ser de **2 (dois) tipos** diferentes: **exploradoras de atividades econômicas** ou **prestadoras de serviços públicos**. No primeiro grupo, estão as “empresas estatais” que executam atividades em regime de concorrência, que têm como objetivo distribuir lucros aos seus acionistas. No segundo grupo, porém, estão aquelas que prestam serviço público típico do Estado, em regime não concorrencial.

O STF, ao fazer tal distinção, deixou claro que o regime de precatórios deverá ser aplicado a esse segundo grupo. Nas palavras da Corte, “**é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de**



economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial".⁸

Desvinculação de receitas

Inicialmente, a expressão "desvinculação de receitas" refere-se a um mecanismo que permite que uma parte das receitas de impostos e contribuições seja usada **livremente, sem a obrigatoriedade de aplicação em áreas ou fundos específicos, como saúde ou educação**. Por meio dessa sistemática, confere-se ao Poder Executivo maior flexibilidade orçamentária para alocar recursos de forma mais eficiente, especialmente para o ajuste fiscal e para lidar com despesas gerais, embora levante debates sobre o impacto em setores sociais.

A Emenda nº 136/2025 trouxe isso para o âmbito Municipal para o ano de 2026, com um percentual maior, e até o ano de 2032 com um percentual menor. Veja a redação do art. 76-B do ADCT, que trata sobre isso:

Art. 76-B. São desvinculadas de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2032, as receitas dos Municípios relativas a impostos, contribuições, taxas e multas, já instituídos ou que vierem a ser criados até a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais, e outras receitas correntes, de acordo com os seguintes percentuais:

I - 50% (cinquenta por cento), até 31 de dezembro de 2026; e

II - 30% (trinta por cento), de 1º de janeiro de 2027 a 31 de dezembro de 2032.

§ 1º Excetuam-se das desvinculações de que trata o caput deste artigo:

I - recursos destinados ao financiamento das ações e serviços públicos de saúde e à manutenção e desenvolvimento do ensino de que tratam, respectivamente, o inciso III do § 2º do art. 198 e o art. 212 da Constituição Federal;

II - receitas de contribuições previdenciárias e de assistência à saúde dos servidores;

III - transferências obrigatórias e voluntárias entre entes da Federação com destinação especificada em lei;

IV - fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do Município.

§ 2º A cada exercício financeiro, até a data de que trata o caput deste artigo, poderão ser utilizados, exclusivamente para o financiamento de políticas públicas locais de saúde, educação e adaptação às mudanças climáticas, os superávits financeiros, verificados no exercício financeiro imediatamente anterior, dos fundos públicos instituídos pelo Poder Executivo municipal.

⁸ ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgamento: 23.03.2017



HORA DE PRATICAR!



(TJ-MS – 2023) O Município Gama redefiniu em norma municipal o valor limite da Requisição de Pequeno Valor (RPV), visando à adequação de suas respectivas capacidades financeiras e especificidades orçamentárias. Diante do exposto e de acordo com a jurisprudência predominante do Supremo Tribunal Federal, é correto afirmar que a norma é inconstitucional, pois os entes federados não gozam de autonomia para estabelecer o montante correspondente às obrigações de pequeno valor e não podem afastar a aplicação do sistema de precatórios, tendo como parâmetro as suas disponibilidades financeiras.

Comentários:

Nos termos do § 4º do art. 100 da CF/88, e à luz da jurisprudência do STF, os entes federados gozam de autonomia para estabelecer o montante correspondente às obrigações de pequeno valor e, dessa forma, afastar a aplicação do sistema de precatórios, tendo como parâmetro as suas disponibilidades financeiras. Questão errada.

(TCE-PB – 2022) Os precatórios a serem pagos pela União em determinado exercício financeiro estão submetidos a teto de gasto específico para essa finalidade.

Comentários:

Conforme a redação atual do art. 107-A do ADCT, há limite orçamentário para o pagamento de precatórios, a ser verificado em cada exercício financeiro.



QUESTÕES COMENTADAS

1. (INSTITUTO AOCP/SEJUSP-MG/Polícia Penal/2026) Em determinada investigação sobre grave violação de direitos humanos e responsabilização, com internacional possível do Brasil, constata-se a ineficácia das medidas adotadas na esfera estadual. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, o incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal poderá ser suscitado pelo

- a) Procurador-Geral da República.
- b) Presidente do Congresso Nacional.
- c) Presidente da República.
- d) Presidente do Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Questão interessante tratando sobre o incidente de deslocamento de competência, chamado por alguns de “federalização dos direitos humanos”. O objetivo do incidente é deslocar a matéria para competência de Juiz Federal (âmbito da Justiça Federal). O tema deverá ser suscitado pelo Procurador-Geral da República – PGR, conforme a previsão do art. 109, § 5º da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 109: Aos juízes federais compete processar e julgar:

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o **Procurador-Geral da República**, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, **podará suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça**, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a **Justiça Federal**.

Gabarito: Letra A.

2. (IGEDUC/Prefeitura de Paulista-PE/GCM – Guarda Civil Municipal/2026) Durante um curso sobre separação de poderes, a Guarda Civil Municipal analisa as competências do Poder Executivo Federal e dos instrumentos de controle constitucional. Associe corretamente as funções ou atribuições da Coluna 1 com o órgão ou autoridade competente da Coluna 2, conforme a Constituição Federal.

Coluna 1 – Função

- 1. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.
- 2. Julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade.
- 3. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
- 4. Exercer o comando supremo das Forças Armadas.

Coluna 2 – Órgão ou autoridade



- a) Supremo Tribunal Federal
- b) Senado Federal
- c) Presidente da República
- d) Congresso Nacional

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) 1 – c, 2– b, 3– a, 4–c.
- b) 1 – d, 2– a, 3– c, 4–b.
- c) 1 – a, 2– c, 3– b, 4–d.
- d) 1 – c, 2– a, 3– b, 4–d.

Comentários:

Vamos analisar essa questão considerando o cruzamento das colunas. Vejamos:

- **Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis:** a competência é do Presidente da República, conforme a previsão do art. 84, inciso IV, da CRFB/88.
- **Julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade:** a competência é do Senado Federal, nos termos do art. 52, inciso I, da CRFB/88.
- **Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal:** a competência é do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, inciso I, alínea a, da CRFB/88.
- **Exercer o comando supremo das Forças Armadas:** a competência é do Presidente da República, conforme a previsão do art. 84, inciso XIII, da CRFB/88.

Gabarito: Letra A.

3. (IBGP/câmara de Porto Velho-RO/2026/Adaptada) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal nos crimes comuns.

Comentários:

Pegadinha da banca examinadora! Na verdade, estamos diante de uma competência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos termos do art. 105, inciso I, alínea a, da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

4. (FGV/TJ-MS/Analista Judiciário/2026) O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, cabendo-lhe precipuamente a guarda da Constituição. Entre as diversas competências elencadas na Constituição Federal, cabe ao STF processar e julgar, originariamente,

- a) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos.



- b) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.
- c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.
- d) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.
- e) As causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida uma lei ou um ato de governo local contestado em face desta Constituição.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Cuidado, pois a competência do STF não abrange conflito entre quaisquer Tribunais e Juízes a ele não vinculados. Não é tão amplo assim. O que o art. 102, inciso I, alínea "o", da CRFB/88 nos diz é que cabe ao STF processar e julgar: "os conflitos de competência entre o Superior Tribunal de Justiça e quaisquer tribunais, entre Tribunais Superiores, ou entre estes e qualquer outro tribunal".

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! Nos termos do art. 102, inciso I, alínea f, da CRFB/88 cabe ao STF processar e julgar originariamente "as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta".

LETRA C. INCORRETA. Trata-se de uma competência do STJ (art. 105, inciso I, alínea b, da Constituição Federal).

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a competência do STF será apenas para o Recurso Ordinário interposto nessas ações diante de uma decisão denegatória (art. 102, inciso II, alínea a, da CRFB/88). Maldade da banca examinadora.

LETRA E. INCORRETA. Outra maldade rs. Não se trata de competência originária, mas sim recursal. Quando a decisão recorrida julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição, caberá recurso extraordinário ao STF (art. 102, III, alínea c, da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.

5. (IBGP/câmara de Porto Velho-RO/2026/Adaptada) É competência dos Tribunais Regionais Federais, originariamente, processar e julgar as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

Comentários:

Pegadinha da banca examinadora! Trata-se de competência de Juiz Federal processar e julgar as causas entre Estado estrangeiro ou organismo internacional e Município ou pessoa domiciliada ou residente no País, nos termos do art. 109, inciso II da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.



6. (FCC/CPU-PE/Concurso Público Unificado de Pernambuco/Gestor Governamental - Especialidade: Administrativa/2026) Com relação ao STF, considere:

I. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

II. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, o crime político.

III. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

Está correto o que se afirma em

- a) II, apenas.
- b) I, II e III.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I e II, apenas.

Comentários:

Item I – INCORRETA. Com a EC 122/2022, tivemos uma mudança na idade para ocupar o cargo de ministro do STF. Agora, de acordo com art. 101 da CRFB/88: “O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com **mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade**, de notável saber jurídico e reputação ilibada”.

Item II – INCORRETA. A matéria de crime político é de competência de juiz federal, nos termos do art. 109, inciso IV, da CRFB/88. O que o STF julga eventualmente é o Recurso Ordinário Constitucional diante dessa decisão.

Item III – CORRETA. Quem edita a súmula vinculante é o STF, realmente. Trata-se da previsão do art. 103-A da CRFB/88. Vejamos: “O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante **decisão de dois terços** dos seus membros, após reiteradas decisões sobre **matéria constitucional, aprovar súmula** que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei”.

Gabarito: Letra C.

7. (FCC/CPU-PE/Concurso Público Unificado de Pernambuco/Gestor Governamental - Especialidade: Administrativa/2026) Suponha que tenha sido impetrado habeas corpus contra ato de desembargador de um Tribunal de Justiça de determinado Estado, sendo esse



desembargador, portanto, a autoridade dita coatora. Nessa situação, considerando apenas as informações fornecidas, a competência para processar e julgar, originariamente, o referido habeas corpus é do

- a) Superior Tribunal de Justiça, não cabendo nenhum recurso da decisão desse Tribunal, seja ela denegatória ou não.
- b) Supremo Tribunal Federal, cabendo, apenas, recurso extraordinário para o mesmo Supremo Tribunal Federal, caso a decisão desse Tribunal contrarie dispositivo da Constituição Federal.
- c) Superior Tribunal de Justiça, sendo que, independentemente de ser denegatória ou não a decisão desse Tribunal, caberá recurso ordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) Supremo Tribunal Federal, não cabendo nenhum recurso da decisão desse Tribunal, seja ela denegatória ou não.
- e) Superior Tribunal de Justiça, sendo que, se for denegatória a decisão desse Tribunal, caberá recurso ordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

Comentários:

Questão bem interessante no tema dos recursos previstos em nossa Constituição. O caso narrado destaca que foi impetrado um Habeas Corpus diante de ato coator praticado por desembargador de um Tribunal de Justiça. Assim, a competência originária para processar e julgar o HC é do **Superior Tribunal de Justiça**, nos termos do art. 105, I, "c", da CRFB/88. Por outro lado, diante de uma decisão denegatória cabe um **ROC (Recurso Ordinário) para o STF**, conforme a previsão do art. 102, II, "a", da CRFB/88.

Gabarito: Letra E.

8. (FGV/TJ-MS/Analista Judiciário/2026) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de natureza administrativa do Poder Judiciário, tendo como finalidades o controle da atuação administrativa e financeira do judiciário, a fiscalização dos juízes no cumprimento de seus deveres funcionais e o controle ético-disciplinar dos magistrados. Considerando as disposições constitucionais acerca do CNJ, assinale a afirmativa correta.

- a) O Conselho Nacional de Justiça é composto por 10 (dez) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução.
- b) O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Presidente e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal.
- c) Junto ao Conselho oficialarão necessariamente o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral da União.
- d) O Conselho será presidido pelo Ministro mais antigo na carreira da magistratura e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- e) Compete ao Conselho receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados.

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. De acordo com o art. 103-B da CRFB/88: "O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de **15 (quinze) membros** com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução"

LETRA B. INCORRETA. Quem exerce a condição de Ministro Presidente no CNJ é o Presidente do STF. Agora, o Ministro do STJ é indicado para a função de Ministro Corregedor. Vejamos o art. 103-B, § 1º, da CRFB/88: "O Conselho será presidido pelo **Presidente do Supremo Tribunal Federal** e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal".

LETRA C. INCORRETA. Na verdade, o art. 103-B, § 6º da CRFB/88 nos diz que: "Junto ao Conselho oficialão o **Procurador-Geral da República e o Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil**".

LETRA D. INCORRETA. Cuidado, pois o art. 103-B, § 1º da CRFB/88 estabelece que: "O Conselho será presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal".

LETRA E. CORRETA. Agora, sim, encontramos nossa resposta! O art. 103-B, § 4º, inciso III, da Constituição Federal fixou competência para o CNJ: "**Receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário**, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder público ou oficializados, sem prejuízo da competência disciplinar e correicional dos tribunais, podendo avocar processos disciplinares em curso, determinar a remoção ou a disponibilidade e aplicar outras sanções administrativas, assegurada ampla defesa".

Gabarito: Letra E.

9. (FGV/PC-PI/Perito Criminal/2026) O Presidente da República, em observância às formalidades legais, indicou João para ocupar uma vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal, após a aposentadoria compulsória de um dos magistrados que integravam a Corte. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, caberá ao

- a) Senado Federal e à Câmara dos Deputados, em conjunto, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.
- b) Câmara dos Deputados, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.
- c) Câmara dos Deputados, aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.
- d) Senado Federal, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.
- e) Senado Federal, aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.

Comentários:



Nossa Constituição Federal estabeleceu que: “Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do **Senado Federal**. (art. 101, parágrafo único, da CRFB/88)

Essa escolha acontece seguindo o rito do art. 52, inciso III, da CRFB/88. Na prática, cabe ao Senado Federal aprovar previamente, por **voto secreto, após arguição pública**, a escolha de Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição;

Gabarito: Letra D.

10. (QUADRIX/CFO/Conselho Federal de Odontologia/Analista Geral/2025) Quanto às regras apresentadas na Carta Magna de 1988, referentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância.

Comentários:

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 93, inciso III que: “o acesso aos tribunais de segundo grau **far-se-á por antiguidade e merecimento**, alternadamente, apurados na última ou única entrância”.

Em outras palavras, isso significa que, os Juízes de carreira podem ser promovidos para tribunais de segundo grau (ex.: TJ ou TRF). Ademais, tal promoção ocorre alternadamente: uma vaga por antiguidade e outra por merecimento. A avaliação ocorre entre magistrados da última ou única entrância da carreira.

Gabarito: Item correto.

11. (QUADRIX/CFO/Conselho Federal de Odontologia/Técnico Administrativo/2025) Em relação aos aspectos da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

Comentários:

A nossa Carta Magna dispõe em seu art. 93, inciso X, o seguinte:

Art. 93 (...)

X - as decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.”

Desse modo, podemos entender que as decisões administrativas dos tribunais devem ser fundamentadas (motivadas). Além disso, devem ocorrer em sessão pública e as decisões disciplinares precisam do voto da maioria absoluta dos membros do tribunal.

Gabarito: Item correto.



12. (UECE CEV/PC-CE)/Oficial Investigador de Polícia Civil/2025) A vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio são garantias constitucionais concedidas aos membros do(a)

- a) Defensoria Pública e da magistratura.
- b) Defensoria Pública e da Advocacia Pública.
- c) Ministério Público e da Advocacia Pública.
- d) Ministério Público e da Defensoria Pública.
- e) Ministério Público e da magistratura.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Defensoria pública não possui a garantia da vitaliciedade, de acordo com o art. 134, § 1º da CRFB/88: "Lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal e dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos Estados, em cargos de carreira, providos, na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais".

LETRA B. INCORRETA. Tanto a Defensoria Pública como a Advocacia não possuem a garantia da vitaliciedade.

LETRA C. INCORRETA. Apenas o Ministério Público possui as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídios, de acordo com o art. 128, § 5º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Fica garantido aos Defensores Públicos apenas a inamovibilidade, conforme art. 134, § 1º da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o gabarito! Aos Magistrados e aos membros do Ministério Público são assegurados a vitaliciedade, inamovibilidade e a irredutibilidade dos subsídios, de acordo com os art. 95, incisos I, II e III c/c art. 128, § 5º, inciso I, alíneas "a", "b" e "c" da CRFB/88.

Art. 95. Os **juízes** gozam das seguintes garantias:

I - **vitaliciedade**, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

II - **inamovibilidade**, salvo por motivo de interesse público, na forma do art. 93, VIII;

III - **irredutibilidade de subsídio**, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I.

(...)

Art. 128. O **Ministério Público** abrange:

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as



atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

- a) **vitaliciedade**, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;
- b) **inamovibilidade**, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, assegurada ampla defesa;
- c) **irredutibilidade** de subsídio, fixado na forma do art. 39, § 4º, e ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, 153, III, 153, § 2º, I;

Gabarito: Letra E.

13. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Rio Negro-PR/Arquiteto/2025) Segundo a Constituição Federal, NÃO é considerado órgão pertencente ao Poder Judiciário:

- a) Tribunal Superior do Trabalho.
- b) Supremo Tribunal Federal.
- c) Superior Tribunal de Justiça.
- d) Tribunal de Contas da União.

Comentários:

Das alternativas indicadas, apenas o Tribunal de Contas da União não se enquadra enquanto órgão do Poder Judiciário. Não está no rol do art. 92 da Constituição Federal. O TCU é órgão de controle das contas públicas, possui autonomia e independência em relação aos demais poderes da República.

Gabarito: Letra D.

14. (QUADRIX/CRC-SP/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O Conselho Nacional de Justiça integra o Poder Executivo.

Comentários:

Pegadinha! O Conselho Nacional de Justiça é **órgão do Poder Judiciário** e não do Executivo. Encontra-se expressamente no rol do art. 92 da CRFB/88.

Gabarito: Item errado.

15. (VUNESP/TJ-SP/Contador Judiciário/2025) Em um processo judicial, o juiz profere a sentença em sessão privada, na qual apenas os advogados das partes estão presentes. A decisão



posteriormente publicada é sucinta e não traz de forma clara a conexão entre os fundamentos jurídicos apresentados pelo juiz e as conclusões da sentença.

Com base na Constituição Federal, é correto afirmar que

- a) não há compatibilidade entre a prolação de sentença na própria sessão de julgamento e posterior publicação da decisão.
- b) não há necessariamente invalidade na realização de sessão privada, limitada à participação dos advogados.
- c) o princípio da publicidade envolve apenas a ampla transparência da decisão e dos seus fundamentos, e não a conexão lógica entre estes.
- d) é possível a realização de sessão privada, sendo, porém, necessária a participação em todos os atos das partes do processo.
- e) a sentença não segue forma estrita, podendo trazer apenas os dispositivos da decisão, com sucinta referência à legislação que os fundamenta.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A sessão privada por si só não invalida o processo. É possível e a própria Constituição Federal permite em casos excepcionais como, por exemplo, para preservar a intimidade do interessado (art. 93, inciso IX, da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! De acordo com o caso narrado, o art. 93, inciso IX da Constituição Federal estabelece que: “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, **podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados**, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

O fato de o Juiz proferir uma sentença em sessão privada, por si só, não invalida o processo. A própria Constituição permite limitações, desde que: (i) estejam presentes partes e seus advogados; (ii) haja previsão legal da restrição; (iii) preserve a intimidade; e (iv) haja decisão que seja devidamente fundamentada e publicada.

LETRA C. INCORRETA. Também envolve a conexão lógica entre fundamentação jurídica e conclusão da sentença.

LETRA D. INCORRETA. As partes não precisam participar efetivamente de todos os atos do processo.

LETRA E. INCORRETA. Nada a ver rs. A sentença não pode trazer apenas os dispositivos da decisão, com “sucinta referência à legislação que os fundamenta”. Precisa ter fundamentação jurídica clara, argumentativa e que promova conexão lógica com a conclusão da sentença.

Gabarito: Letra B.

16. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo-PR/Agente de Tributos/2025) Qual dos seguintes órgãos NÃO faz parte do Poder Judiciário brasileiro?

- a) Supremo Tribunal Federal.



- b) Juizados Especiais Federais.
- c) Superior Tribunal de Justiça.
- d) Tribunal de Contas da União.

Comentários:

O STF, STJ e os Juizados Especiais Federais estão previstos no rol do art. 92 da CRFB/88. Entretanto, o TCU não se enquadra enquanto órgão do Poder Judiciário. A Corte de Contas possui autonomia e independência em relação aos demais poderes da República.

Gabarito: Letra D.

17. (CEBRASPE/TJ-PA/Oficial de Justiça Avaliador/2025) No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item que se segue, com base no disposto na CF.

A competência originária do STF abrange o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, cujas decisões definitivas de mérito produzem eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.

Comentários:

A assertiva está correta e encontra amparo no art. 102, inciso I, alínea a, da CRFB/88: "Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - processar e julgar, originariamente: a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal".

Além disso, podemos afirmar que as decisões de mérito em sede de controle concentrado vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário e toda a Administração Pública. Vejamos o que diz o art. 102, § 2º da Constituição Federal:

"As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão **eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos** do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal".

Gabarito: Item correto.

18. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Lapa-PR/Técnico em Segurança do Trabalho/2025) Baseando-se na Constituição Federal, NÃO é considerado órgão do Poder Judiciário:

- a) Supremo Tribunal Federal.
- b) Tribunal de Contas da União.
- c) Conselho Nacional de Justiça.
- d) Tribunal Superior do Trabalho.



e) Superior Tribunal de Justiça.

Comentários:

Apenas o Tribunal de Contas da União não é órgão do Poder Judiciário. Trata-se de uma Corte de Contas, órgão técnico que pratica atos administrativos buscando o exame das contas públicas, através da emissão de pareceres bem como o exercício das atribuições de fiscalização (art. 71 da CRFB/88). Os demais se enquadram como órgãos do Poder Judiciário e estão previstos no art. 92 da Constituição.

Gabarito: Letra B.

19. (OBJETIVA CONCURSOS/Prefeitura de Barão/Monitor Escolar-RS/2025) A respeito das disposições gerais do Poder Judiciário, segundo a Constituição Federal, analisar a sentença.

O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal (1ª parte). O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

Comentários:

A assertiva está totalmente correta e passa pelo conhecimento do art. 92 da Constituição Federal. Vejamos:

§ 1º O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal.

§ 2º O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.

Gabarito: Letra A.

20. (EDUCA/Prefeitura de São João do Rio Peixe/Professor da Educação Básica/2025) O Brasil adota o sistema de unicidade jurisdicional, no qual apenas o Poder Judiciário pode, em caráter definitivo, interpretar e aplicar a lei em cada caso concreto, com o objetivo de garantir o direito das pessoas e promover a justiça.

A respeito da competência dos órgãos do Poder Judiciário, assinale:

- 1. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
- 2. Supremo Tribunal Federal (STF)
- 3. Conselho Nacional de Justiça (CNJ)



() O órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete a guarda da Constituição. É a última instância da Justiça brasileira.

() Instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.

() Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. É de sua competência a solução definitiva dos casos cíveis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada

A sequência CORRETA é:

a) 3 – 1 – 2.

b) 1 – 2 – 3.

c) 3 – 2 – 1.

d) 2 – 3 – 1.

e) 1 – 3 – 2.

Comentários:

Item 1: O órgão de cúpula do Poder Judiciário é o STF.

Item 2: A Instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro é o CNJ.

Item 3: Cabe ao STJ o papel de uniformizar a interpretação da lei federal.

Gabarito: Letra D.

21. (IDECAN/DEGASE/Agente Administrativo/2025/Adaptada) O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de natureza administrativa, responsável pelo controle interno dos tribunais e pelo julgamento de recursos constitucionais.

Comentários:

Muito cuidado! Embora o CNJ seja um órgão integrante da estrutura do Poder Judiciário, sua competência é de natureza administrativa e não jurisdicional. Não possui o papel de julgar recursos constitucionais. (art. 103-B, § 4º da CRFB/88)

Gabarito: Item errado.

22. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) João, segurado do Regime Geral de Previdência Social, ajuizou ação de revisão de benefício, em face da autarquia federal responsável pela gestão do referido regime, perante a Vara Única da Justiça Estadual, da Comarca formada pelo Município Alfa, em cujo território está domiciliado.

Na situação descrita, é correto afirmar que o Juiz estadual, em relação ao processo e julgamento da causa, é

(A) incompetente.



- (B) competente, exigindo-se apenas que a Comarca não seja sede de vara federal.
- (C) competente, caso a Comarca não seja sede de vara federal e a lei autorize a sua atuação.
- (D) incompetente, salvo se a União delegar aos Estados competência para legislar sobre a Previdência Social.
- (E) competente, e os recursos interpostos contra suas decisões são julgados pelo Tribunal de Justiça a que está vinculado.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Nesse caso, o juiz estadual pode vir a ser competente, se a Comarca onde João reside não for sede da vara federal e houver autorização por meio de lei, de acordo com o art. 109, § 3º da CRFB/88:

LETRA B. INCORRETA. Cuidado com a pegadinha! Para que o juiz estadual seja competente é necessário que a comarca onde João mora não seja sede de vara federal e que a lei autorize a atuação do juízo estadual, de acordo com o art. 109, § 3º da CRFB/88:

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! A Constituição determina que uma lei pode vir autorizar que causas de competência da Justiça Federal, que tenha como parte a previdência social e o segurado, venha a ser processada pela justiça federal, desde que a comarca onde reside o segurado não seja sede de vara federal, vejamos:

Art.109 (...)

§ 3º Lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal em que forem parte instituição de previdência social e segurado possam ser processadas e julgadas na justiça estadual quando a comarca do domicílio do segurado não for sede de vara federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

LETRA D. INCORRETA. Totalmente equivocada, porque a delegação da competência jurisdicional não depende da delegação da competência legislativa.

LETRA E. INCORRETA. Na hipótese aduzida no enunciado, em caso de recurso, este deverá ser interposto perante o TRF na área de jurisdição do juiz de primeiro grau, consoante § 4º do art. 109 da CRFB/88:

Art.109 (...)

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Gabarito: Letra C.

23. (VUNESP/MPE-SP/Analista de Promotoria II – Agente de Promotoria/2025) A respeito do Poder Judiciário, com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

a) Os juízes titular e substituto residirão na respectiva comarca, salvo autorização de dois terços dos membros do respectivo tribunal.



b) A União, os estados e o Distrito Federal criarão justiça de paz, composta por juízes togados e com competência, na forma da lei, para promover mediações e conciliações, com o objetivo de reduzir o número de processos litigiosos no Poder Judiciário.

c) É permitida a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, vinculados a diferentes tribunais, ressalvados os juízes de segundo grau.

d) Nos Tribunais de Justiça compostos de mais de 170 (cento e setenta) desembargadores em efetivo exercício, a eleição para os cargos diretivos será realizada entre os membros do tribunal pleno, por maioria absoluta e por voto direto e secreto, para um mandato de 2 (dois) anos, vedada mais de 1 (uma) recondução sucessiva.

e) A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo permitida férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, no período de recesso forense, assegurada a manutenção de juízes em plantão permanente.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o art. 93, inciso VII, da CRFB/88 fixou que: “o juiz titular residirá na respectiva comarca, **salvo autorização do tribunal**”.

LETRA B. INCORRETA. A justiça de Paz não possui caráter jurisdicional. De acordo com o art. 98, inciso II da CRFB/88: “justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e competência para, na forma da lei, **celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter jurisdicional**, além de outras previstas na legislação”.

LETRA C. INCORRETA. O tema da permuta entre magistrados foi inserido pela EC 130/2023. Atualmente, fica permitida a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho (art. 93, inciso VIII-B, da CRFB/88).

LETRA D. CORRETA. Opa! Chegamos ao gabarito! Trata-se do art. 96, parágrafo único, da CRFB/88, que foi incluído pela EC nº 134 de 2024. Vejamos: “Nos Tribunais de Justiça compostos de **mais de 170 (cento e setenta)** desembargadores em efetivo exercício, a eleição para os cargos diretivos, de que trata a alínea “a” do inciso I do caput deste artigo, será realizada entre os membros do **tribunal pleno, por maioria absoluta** e por voto **direto e secreto**, para um mandato de **2 (dois) anos**, vedada mais de **1 (uma) recondução sucessiva**”.

LETRA E. INCORRETA. Temos uma vedação constitucional expressa para férias coletivas nos Juízos e Tribunais de 2º Grau. É o que estabelece o art. 93, inciso XII, da CRFB/88: “a atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo vedado férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, funcionando, nos dias em que não houver expediente forense normal, juízes em plantão permanente”.

Gabarito: Letra D.



24. (CEBRASPE/TJ-RO/ Titular de Serviços de Notas e de Registros – Remoção/2025) Determinado indivíduo impetrou mandado de segurança, de competência originária de tribunal, contra ato da comissão de concurso do tribunal de justiça de determinado estado da Federação em relação ao indeferimento de sua inscrição definitiva em certame para a outorga de delegações de notas e de registro, por não ter apresentado certa certidão exigida no edital do certame. O tribunal de justiça denegou a segurança em acórdão, mantendo o indeferimento da inscrição do candidato. Nessa situação hipotética, contra a decisão denegatória proferida pelo tribunal de justiça cabe a interposição de

- a) embargos de divergência.
- b) embargos infringentes.
- c) recurso inominado.
- d) recurso ordinário.
- e) recurso especial.

Comentários:

Tendo em vista a impetração de um Mandado de Segurança para combater ato coator praticado, eventual decisão denegatória proferida por Tribunal de Justiça permite o cabimento de um Recurso Ordinário Constitucional para o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso II, alínea b, da CRFB/88:

II - julgar, em **recurso ordinário**:

- b) os **mandados de segurança** decididos em única instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando **denegatória a decisão**;

Gabarito: Letra D.

25. (CEBRASPE/MPE-CE/Técnico Ministerial/2025) Julgue o seguinte item, relativo à administração pública, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, com base nas disposições da CF.

Compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de ministro de Estado.

Comentários:

Opa, nada disso! Diante de ato coator praticado por Ministro de Estado passível de Mandado de Segurança, cabe ao Superior Tribunal de Justiça - STJ processar e julgar originariamente a matéria (art. 105, inciso I, alínea b, da CRFB/88).

Gabarito: Item errado.

26. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor Fiscal de Receita Estadual/2025) Com o advento da Emenda Constitucional n.º 132/2023, os conflitos entre os entes federativos e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços relativos a esse imposto devem ser julgados

- a) pela justiça estadual.



- b) pela justiça federal.
- c) pelo STF.
- d) pelo Superior Tribunal de Justiça.
- e) pelos tribunais de justiça.

Comentários:

Questão tiro curto! De acordo com a Constituição Federal, cabe ao **Superior Tribunal de Justiça – STJ** processar e julgar processar e julgar, originariamente: “j) os conflitos entre entes federativos, ou entre estes e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, relacionados aos tributos previstos nos arts. 156-A e 195, V”.

Gabarito: Letra D.

27. (IMPARH/PGM Fortaleza-CE/Analista de Procuradoria/2024) À luz da Constituição Federal de 1988, assinale o quesito correto em relação ao Poder Judiciário.

- a) É vedada a permuta de magistrados de comarca de igual entrância.
- b) O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria relativa do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.
- c) Os servidores não poderão receber delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório.
- d) Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De forma alguma! A Constituição não proíbe a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, de acordo com o art. 93, inciso VIII-B da CRFB/88:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

VIII-B - a **permuta de magistrados de comarca de igual entrância**, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, inclusive entre os juízes de segundo grau, vinculados a diferentes tribunais, na esfera da justiça estadual, federal ou do trabalho, atenderá, no que couber, ao disposto nas alíneas "a", "b", "c" e "e" do inciso II do caput deste artigo e no art. 94 desta Constituição;

LETRA B. INCORRETA. NA remoção por interesse público exige maioria absoluta e não maioria relativa, consoante art. 93, inciso VIII da CRFB/88:



VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa;

LETRA C. INCORRETA. É justamente o contrário! A Constituição permite delegação aos servidores para atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório, de acordo com o art. 93, inciso XIV da CRFB/88:

XIV - os servidores receberão delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente **sem caráter decisório**.

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Trata-se do Quinto Constitucional previsto no art. 94 da Constituição Federal. Vejamos:

Art. 94. **Um quinto dos lugares** dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Gabarito: Letra D.

28. (QUADRIX/CFN/Conselho Federal de Nutrição/Advogado/2024) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca do Poder Judiciário.

Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

Comentários:

Temos aqui uma questão que versa sobre a **Cláusula de Reserva de Plenário**. Primeiramente, devemos ter em mente que quando o controle difuso ocorre em primeira instância, a constitucionalidade da norma será decidida pelo juiz monocrático; ou seja, depende apenas da vontade dele. No entanto, quando o controle difuso é feito pelos Tribunais, é necessário que seja obedecida a “cláusula de reserva de plenário”, nos termos do art. 97, CF/88:

Art. 97. Somente pelo voto da **maioria absoluta de seus membros** ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a **inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo do Poder Público.

A cláusula de reserva de plenário visa garantir que uma lei seja declarada inconstitucional somente quando houver vício manifesto, reconhecido por um grande número de julgadores experientes. Nesse sentido, para que a declaração de inconstitucionalidade por tribunal seja válida, é necessário voto favorável da maioria absoluta dos membros do tribunal ou da maioria absoluta dos membros do órgão especial.

***PS:** A existência de órgão especial nos tribunais está prevista no art. 93 da CRFB/88. É um órgão composto por 11 a 25 juízes, que exerce as atribuições administrativas e jurisdicionais que lhes forem delegadas pelo Tribunal Pleno.



Gabarito: Item correto.

29. (INSTITUTO AVALIA/CODECA/Advogado/2024) Considerando a Constituição Federal de 1988, sobre as competências e a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.
- b) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem competência para exercer o controle disciplinar e financeiro sobre os tribunais, mas não sobre os magistrados de primeira instância.
- c) Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros natos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.
- d) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, o STF possui a atribuição de guardar a Constituição, cabendo-lhe processar e julgar originariamente, a ADI de lei ou ato normativo federal ou estadual. Quando se trata de lei ou ato normativo municipal, este só pode ser impugnado por meio da ADPF. Já a ADC só é cabível quando se tratar de lei ou ato normativo federal, de acordo com o art. 102, inciso I, alínea "a" da CRFB/88

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

- a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo **federal ou estadual** e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo **federal**;

LETRA B. INCORRETA. O Conselho Nacional de Justiça não só controla a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, mas também controla o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes. Dessa forma, o CNJ não exerce função jurisdicional, pois é um órgão de controle interno cujas atribuições são exclusivamente administrativas, de acordo com o art. 103-B, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Compete ao Conselho o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos **deveres funcionais dos juízes**, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura:



LETRA C. INCORRETA. A Constituição não exige que seja brasileiro nato para ser nomeado Ministro do STJ, bastando apenas ser brasileiro com mais de 35 e menos de 70 anos de idade, possuindo notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, conforme parágrafo único do art. 104 da CRFB/88:

Parágrafo único. Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre **brasileiros** com mais de trinta e cinco e menos de setenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, sendo:

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal. Em outras palavras, o processo **já começa no STJ**, não passa por juiz de primeira instância, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea "b", da CRFB/88:

Art. 105. Compete ao **Superior Tribunal de Justiça**:

I - processar e julgar, **originariamente**:

a) nos crimes comuns, os Governadores

b) **os mandados de segurança e os habeas data** contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

Gabarito: Letra D.

30. (IBFC/TRF 5ª Região/Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal/2024) A respeito das disposições gerais do Poder Judiciário, disciplinado na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

- a) Os juízes têm mandato de quatro anos, sendo vedada a recondução
- b) O acesso aos tribunais é feito exclusivamente por juízes de carreira do Poder Judiciário
- c) Os magistrados gozam de vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado
- d) O Poder Judiciário tem assegurada a autonomia administrativa, mas não tem assegurada a autonomia financeira, sendo suas propostas orçamentárias elaboradas pelo Poder Legislativo

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Os Juízes não têm mandato. Eles ingressam por concurso público e possuem vitaliciedade, de acordo com o arts. 93, inciso I e art. 95, inciso I da CRFB/88:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante **concurso público de provas e títulos**, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação;



Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - **vitaliciedade**, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

LETRA B. INCORRETA. Existe o quinto constitucional, ou seja, 1/5 das vagas de alguns tribunais é ocupado por advogados e membros do Ministério Público, e não apenas por juízes de carreira, conforme art. 94 da CRFB/88:

Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do **Ministério Público**, com mais de dez anos de carreira, e de **advogados** de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

LETRA C. CORRETA. É o gabarito! Os juízes, após dois anos de exercícios adquirem vitaliciedade, após atingirem essa garantia, só perdem o cargo por meio de sentença judicial transitada em julgado, de acordo com o art. 95, inciso I da CRFB/88:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - **vitaliciedade**, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

LETRA D. INCORRETA. A Constituição garante autonomia administrativa e financeira ao Poder Judiciário e os próprios tribunais elaboram suas propostas orçamentária (art. 99, § 1º da CRFB/88):

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

§ 1º Os tribunais elaborarão suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulados conjuntamente com os demais Poderes na lei de diretrizes orçamentárias.

Gabarito: Letra C.

31. (IBFC/TRF 5ª Região/ Analista Judiciário - Área Judiciária/2024) João impetrou mandado de segurança no Tribunal Regional Federal de São Paulo contra ato do próprio Tribunal. Sobre o processo do mandado de segurança, nos termos da Constituição Brasileira de 1988, assinale a alternativa que apresenta o Tribunal responsável por julgar, em recurso ordinário, mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais, quando denegatória a decisão.

- a) Superior Tribunal de Justiça
- b) Tribunal de Justiça



- c) Supremo Tribunal Federal
- d) Tribunal de Contas

Comentários:

LETRA A. CORRETA. De cara, temos o gabarito! A Constituição atribui competência ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato do próprio Tribunal, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea "b", da CRFB/88:

Art. 105. Compete ao **Superior Tribunal de Justiça**:

I - processar e julgar, **originariamente**:

- a) nos crimes comuns, os Governadores
- b) **os mandados de segurança e os habeas data** contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

LETRA B. INCORRETA. O Tribunal de Justiça não possui competência, sendo esta atribuída ao STJ, de acordo com o art. 105, inciso I, alínea "b" da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. O STF não é competente para processar e julgar, originariamente o MS contra ato do próprio Tribunal de origem. Na verdade, estamos diante de uma competência do STJ, consoante art. 105, inciso I, alínea "b" da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. O Tribunal de Contas não é órgão competente para processar e julgar, originariamente o MS contra ato do próprio Tribunal de origem, consoante art. 105, inciso I, alínea "b" da CRFB/88. Trata-se de competência do STJ.

Gabarito: Letra A.

32. (IBFC/TRF 5ª Região/ Analista Judiciário - Área Judiciária/2024) Rafael, empresário, ajuizou uma ação no Poder Judiciário para discutir um conflito entre sua empresa e a União, mas foi negado o seu pedido em primeiro grau de jurisdição. Assim, recorreu da decisão proferida em primeira instância ao Tribunal Regional Federal, apontando, entre outros argumentos, a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a decisão do juiz de primeiro grau. De fato, o órgão fracionário do Tribunal entende que há dúvidas sobre a constitucionalidade da norma. Nos termos da Constituição Brasileira de 1988, a questão incidental de inconstitucionalidade será decidida:

- a) pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão fracionário que recebeu o recurso
- b) pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Regional Federal ou do seu respectivo órgão especial
- c) pelo voto da maioria absoluta dos membros da câmara recursal do Tribunal Regional Federal
- d) pelo voto da maioria relativa dos membros da turma recursal

Comentários:



LETRA A. INCORRETA. Em virtude da cláusula de reserva de plenário, um órgão fracionário (turma ou câmara) de um Tribunal não pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, mesmo que haja maioria absoluta entre seus membros (art. 97 da CRFB/88).

LETRA B. CORRETA. Exatamente! Trata-se da cláusula de reserva de plenário. Isso significa que somente pelo voto da maioria absoluta dos membros do TRF ou do seu respectivo órgão especial, pode ser declarada a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, consoante art. 97 da CRFB/88:

Art. 97. **Somente** pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais **declarar a inconstitucionalidade** de lei ou ato normativo do Poder Público.

LETRA C. INCORRETA. A Câmara Recursal é órgão fracionário do tribunal. Tais órgãos **não** podem declarar a inconstitucionalidade da lei ou ato normativo como regra geral, visto que afronta a cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. A Constituição exige que a declaração de inconstitucionalidade seja feita pelo Plenário do tribunal ou seu respectivo órgão especial, se houver. Portanto, a turma recursal não se enquadra nessa regra (art. 97 da CRFB/88).

Gabarito: Letra B.

33. (IBFC/TRF 5ª Região/ Técnico Judiciário - Área Administrativa/2024) Sobre as competências atribuídas aos Tribunais Regionais Federais, assinale a alternativa que apresenta a matéria de sua competência para processar e julgar de forma originária.

- a) Mandado de segurança contra ato de juiz estadual
- b) Os conflitos de competência entre juízes federados desvinculados ao Tribunal
- c) As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro
- d) Habeas Corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. O TRF apenas é competente para julgar Mandado de Segurança se for contra ato do próprio Tribunal ou de Juiz Federal e não Estadual, conforme art. 108, inciso I, alínea "c" da CRFB/88:

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

- c) os mandados de segurança e os *habeas data* contra ato do **próprio Tribunal ou de juiz federal**;

LETRA B. INCORRETA. O TRF julga conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao próprio tribunal. Se forem desvinculados, a competência passa a ser do Superior Tribunal de Justiça, conforme art. 105, inciso I, alínea "d" c/c art. 108, inciso I, alínea "e" da CRFB/88:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:



d) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos;

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

e) os conflitos de competência entre juízes federais vinculados ao Tribunal;

LETRA C. INCORRETA. Claro que não! Essas causas são julgadas em primeira instância pelos juízes federais, conforme o art. 109, inciso III da CRFB/88:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

III - as causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro ou organismo internacional;

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Os TRFs têm competência originária para julgar habeas corpus quando o constrangimento ilegal vier de juiz federal (art. 108, inciso I, alínea "d" da CRFB/88):

Art. 108. Compete aos Tribunais Regionais Federais:

I - processar e julgar, originariamente:

d) os habeas corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal;

Gabarito: Letra D.

34. (IGEDUC/Câmara Municipal de Araripina-PE/Assistente de Comissão Legislativa/2024)
Julgue o item que se seguem.

Em conformidade com a disposição estrutural dos poderes delineada na Carta Magna, incumbe ao Poder Judiciário a prerrogativa exclusiva de promulgar legislação complementar destinada a normatizar pormenorizadamente assuntos jurídicos particulares.

Comentários:

A questão versa sobre a competência do Poder Judiciário, relativa à promulgação de leis complementares. A função de legislar (criar leis complementares ou ordinárias) não é do Poder Judiciário, mas do próprio Poder Legislativo, conforme o processo legislativo previsto na Constituição Federal. Vejamos:

Art. 48. Cabe ao **Congresso Nacional**, com a sanção do Presidente da República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre todas as matérias de competência da União, especialmente sobre:

Além disso, o processo legislativo, que inclui leis complementares, é disciplinado no art. 59 da Constituição, e essas leis são aprovadas pelo Congresso Nacional.

Podemos concluir que o Poder Judiciário não promulga leis. Ele pode, em alguns casos, ter iniciativa de projeto de lei sobre assuntos internos (ex.: Estatuto da Magistratura – art. 93), mas quem aprova e transforma em lei é o Poder Legislativo.

Gabarito: Item errado.



35. (COM. EXAM/MPT/2024) Analise as assertivas:

I - É da competência do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura, ainda que indiretamente interessados, e aquela em que todos os membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam indiretamente interessados.

II - O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de catorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria simples do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.

III - Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a assertiva I está correta.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas a assertiva III está correta.
- d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- e) Não respondida.

Comentários:

I - É da competência do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura, ainda que indiretamente interessados, e aquela em que todos os membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam indiretamente interessados.

A Constituição, estabelece que compete ao STF julgar originariamente a ação:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

I - processar e julgar, originariamente:

n) a ação em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, e aquela em que mais da metade dos membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam direta ou indiretamente interessados;

Em outras palavras, compete ao STF processar e julgar originariamente as ações, em que todos os membros da magistratura sejam direta ou indiretamente interessados, ou quando mais da metade dos membros do tribunal de origem esteja impedida ou interessada.

Logo, o item I é FALSO.



II - O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de catorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria simples do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.

De fato, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) tem:

- 14 membros;
- mandato de 2 anos;
- uma recondução permitida.

Porém, a aprovação pelo Senado é por maioria absoluta, e não maioria simples.

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de quatorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

Assim, identificamos que o item II é FALSO.

III - Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Segundo o art. 109, §5º da nossa Carta Magna, em caso de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República pode suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, o incidente de deslocamento de competência (IDC) para a Justiça Federal.

Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

§ 5º Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Assim, podemos afirmar que o item III é VERDADEIRO.

Gabarito: Letra C.

36. (COPESE-UFT/Prefeitura de Palmas-TO/Técnico Jurídico/2024) Considerando as disposições contidas na Constituição Federal quanto ao Poder Judiciário, assinale a alternativa INCORRETA.

a) O Conselho Nacional do Ministério Público, composto por 16 (dezesseis) membros, integra como órgão do Poder Judiciário.



- b) O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.
- c) Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
- d) Os juízes gozam de irredutibilidade de subsídio, ressalvadas as disposições constitucionais.
- e) Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De cara, temos o gabarito! O Conselho Nacional do Ministério Público não integra o Poder Judiciário. Na verdade, integra a estrutura do Ministério Público, que é função essencial à justiça. Além disso, ele não possui 16 membros, mas 14 membros, conforme o art. 130-A da CRFB/88:

Art. 130-A. O Conselho Nacional do Ministério Público **compõe-se de quatorze** membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução, sendo:

LETRA B. CORRETA. A Constituição prevê que o Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em **todo o território nacional**, de acordo com o art. 92, § 2º da CRFB/88.

LETRA C. CORRETA. A Constituição estabelece que ao juiz é vedado exercer outro cargo ou função, salvo uma de magistério, consoante art. 95, parágrafo único, inciso I da CRFB/88.

LETRA D. CORRETA. Aos juízes é assegurado a irredutibilidade de subsídio, ressalvadas as exceções constitucionais, conforme art. 95, inciso III da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. A Constituição garante ao Poder Judiciário autonomia administrativa e financeira, consoante art. 99 da CRFB/88: "Ao Poder Judiciário é **assegurada** autonomia administrativa e financeira".

Gabarito: Letra A.

37. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Técnico em Microinformática/2024) Conforme o art. 93, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a promoção de juízes se dará de **entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendida a seguinte norma:**

- a) promoção obrigatória do juiz que figure por cinco vezes consecutivas ou três alternadas em lista de merecimento.
- b) recusa do juiz mais antigo, pelo tribunal, somente por meio de voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, em casos de apuração de antiguidade.
- c) não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal, podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.



d) promoção por merecimento pressupõe três anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. Na verdade, são três vezes consecutivas ou cinco alternadamente em lista de merecimento, consoante art. 93, inciso II, alínea "a" da CRFB/88:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

a) é obrigatória a promoção do juiz que figure por **três vezes** consecutivas ou **cinco alternadas** em lista de merecimento;

LETRA B. CORRETA. É o gabarito! O tribunal só pode recusar o juiz mais antigo **por voto fundamentado de 2/3 dos membros**, com ampla defesa, consoante art. 93, inciso II, alínea "d" da CRFB/88:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

II - promoção de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendidas as seguintes normas:

d) na apuração de antiguidade, o tribunal somente poderá recusar o juiz mais antigo pelo **voto fundamentado de dois terços de seus membros**, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação;

LETRA C. INCORRETA. É justamente o contrário! A Constituição diz expressamente que não pode devolvê-los ao cartório sem despacho ou decisão, de acordo com o art. 93, inciso II, alínea "e" da CRFB/88:

e) não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal, não podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão;

LETRA D. INCORRETA. O texto constitucional exige 2 anos de exercício, não 3 anos, consoante art. 93, inciso II, alínea "b" da CRFB/88:

b) a promoção por merecimento pressupõe **dois anos** de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago;

Gabarito: Letra B.



38. (IGEDUC/Câmara Municipal de Olinda-PE/Analista Legislativo - Controladoria Interna/2024) Julgue os itens subsequentes.

O Poder Judiciário possui a capacidade de iniciar ações para solucionar conflitos de interesse público ou privado de forma proativa, sem necessidade de ser provocado por uma parte interessada, atuando assim como um mediador ativo na prevenção de disputas legais

Comentários:

No sistema jurídico brasileiro vigora o **princípio da inércia da jurisdição**, segundo o qual o Poder Judiciário não pode agir de ofício para iniciar processos. Ele só atua quando é provocado por uma parte interessada. Esse princípio está previsto no art. 2º do Código de Processo Civil de 2015, que estabelece: "O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial". Isso significa que: a iniciativa do processo depende da provocação da parte (autor, Ministério Público, legitimado etc.).

Gabarito: Item errado.

39. (IBFC/TRF 5ª Região/Residência Judicial/2024) Observando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca do Poder Judiciário, assinale a alternativa incorreta.

- a) Compete privativamente ao Superior Tribunal de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral
- b) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
- c) Aos juízes é vedado, entre outros, dedicar-se à atividade político-partidária
- d) Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. De cara, temos o nosso gabarito! Na verdade, a competência é do Tribunal de Justiça, conforme art. 93, inciso III da CRFB/88:

III - aos **Tribunais de Justiça** julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral.

LETRA B. CORRETA. A declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais exige maioria absoluta dos membros ou maioria absoluta do órgão especial, de acordo com o art. 97 da CRFB/88:

Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

LETRA C. CORRETA. A nossa Carta Magna estabelece que aos juízes é vedado dedicar-se à atividade político-partidária, conforme art. 95, parágrafo único, inciso III da CRFB/88:

Parágrafo único. Aos juízes é vedado:



III - dedicar-se à atividade político-partidária.

LETRA D. CORRETA. É assegurado ao Poder Judiciário autonomia administrativa e financeira, de acordo com o art. 99 da CRFB/88:

Art. 99. Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

Gabarito: Letra A.

40. (IBFC/TRF 5ª Região/Residência Judicial/2024) Observando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca da competência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal para processar e julgar, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(). Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União

(). Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal

(). Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V
- b) F - V - F
- c) F - F - V
- d) V - V - F

Comentários:

(). Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União.

A Constituição atribui ao STJ processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, vejamos:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:



g) os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União;

Assim, podemos identificar que o item I é VERDADEIRO.

(). Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.

Na verdade, quem julga mandado de segurança e habeas data contra ato de Ministro de Estado é o Superior Tribunal de Justiça, não o TRF. Vejamos:

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;

Assim o item II é FALSO.

(). Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.

De acordo com a Constituição, compete aos juízes federais julgar causas em que a União, autarquia ou empresa pública federal forem parte, exceto: falência, acidentes de trabalho, causas da Justiça Eleitoral, causas da Justiça do Trabalho. Vejamos o art. 109 da CRFB/88:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

Desse modo, podemos identificar que o item III é VERDADEIRO

Gabarito: Letra A.

41. (FUNDATEC/Prefeitura de Cruzaltense-RS/Operador de Máquinas/2024) É um órgão do Poder Judiciário o(a):

- a) Agência de Inteligência.
- b) Polícia Rodoviária Federal.
- c) Conselho Nacional de Justiça.
- d) Tribunal de Haia.
- e) Ministério de Minas e Energia.



Comentários:

Apenas o Conselho Nacional de Justiça é considerado órgão do Poder Judiciário, de acordo com o art. 92, inciso I-A da Constituição Federal.

Gabarito: Letra C.

42. (FACET/Prefeitura Municipal de Caraúbas-PB/2024) Quanto à estrutura do Poder Judiciário no Brasil, quais são as instâncias superiores do Judiciário brasileiro?

- a) Tribunais Regionais e Juizados Especiais
- b) Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça
- c) Tribunais de Justiça e Tribunais do Trabalho
- d) Tribunais de Contas e Tribunais Eleitorais
- e) Supremo Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral

Comentários:

Ao pensarmos nas instâncias superiores vale a compreensão de que temos o órgão de cúpula do Poder Judiciário (STF) e os Tribunais Superiores, como é o caso do STJ, TSE, TST etc. Agora, cuidado, pois temos uma pegadinha na letra "E" que é sutil. O correto é Superior Tribunal Militar e não "Supremo".

Gabarito: Letra B.

43. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/Auditor Tributário/2024) João, Antônio e Pedro analisaram o alcance das competências do Supremo Tribunal Federal, considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República. João defendia que essas competências não poderiam ser ampliadas pela legislação infraconstitucional. Antônio, por sua vez, entendia que o Tribunal, em determinada situação, é competente para processar e julgar recurso interposto contra sentença de juiz monocrático. Pedro, por fim, afirmava que o Tribunal somente apreciava recursos de fundamentação vinculada.

Ao analisar as assertivas de João, Antônio e Pedro, Marcos concluiu corretamente que

- a) todas estão certas.
- b) apenas a assertiva de Pedro está certa.
- c) apenas a assertiva de Antônio está certa.
- d) apenas as assertivas de João e Pedro estão certas.
- e) apenas as assertivas de João e Antônio estão certas.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A afirmativa de Pedro está equivocada, já que o STF pode julgar o Recurso Ordinário por crime político, após decisão de juiz federal, conforme arts. 102, inciso II, alínea "b" e 108, inciso IV da CRFB/88:



Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

II - julgar, em recurso ordinário:

b) o crime político;

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral

LETRA B. INCORRETA. A afirmativa de Pedro é a única que está errada, tendo em vista que o STF não aprecia recursos de fundamentação vinculada, em razão de que é competente para julgar o recurso ordinário em razão de crime político, após decisão de juiz federal, conforme arts. 102, inciso II, alínea "b" e 108, inciso IV da CRFB/88.

LETRA C. INCORRETA. De fato, o entendimento de Antônio está correto, assim como o de João. Sobre a afirmativa de Antônio, o STF pode julgar recurso proveniente de sentença proferida por juiz monocrático, como o RO, em razão de crime político, de acordo arts. 102, inciso II, alínea "b" e 108, inciso IV da CRFB/88. Quanto a João, de fato as competências não podem ser ampliadas através de legislação infraconstitucional, sendo previstas nos arts. 102 e 105 da CRFB/88.

LETRA D. INCORRETA. Apenas o entendimento de João está correto, tendo em vista que as competências dos Tribunais são taxativas, não podendo ser ampliadas através de legislação infraconstitucional, de acordo com os arts. 102 e 105 da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É o nosso gabarito! Sobre o entendimento de Antônio, o STF pode julgar recurso decorrente de sentença prolatada por juiz monocrático, como o RO, em virtude de crime político, conforme arts. 102, inciso II, alínea "b" e 108, inciso IV da CRFB/88. Quanto à afirmativa de João, de fato as competências não podem ser ampliadas através de legislação infraconstitucional, sendo estas previstas taxativamente nos arts. 102 e 105 da CRFB/88.

Gabarito: Letra E.

44. (INSTITUTO VERBENA UFG/TJ-AC/Técnico Judiciário/2024) Conforme se depreende da sistemática constante do artigo 92 e seguintes da Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário:

- a) Procuradoria-Geral da República, Tribunal Superior do Trabalho e Juízes Federais.
- b) Tribunal de Contas da União, Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça.
- c) Conselho Nacional de Justiça, Procuradoria-Geral da República e Superior Tribunal de Justiça.
- d) Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e Superior Tribunal Militar.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A Procuradoria-Geral da República não é órgão do Poder Judiciário.

LETRA B. INCORRETA. O Tribunal de Contas da União não é órgão do Poder Judiciário.



LETRA C. INCORRETA. Mais uma vez, a Procuradoria-Geral da República não está no rol de órgão do Poder Judiciário.

LETRA D. CORRETA. É o nosso gabarito! Todos os 03 órgãos listados (STF, CNJ e STM) são órgãos previstos expressamente no art. 92 da Constituição Federal.

Gabarito: Letra D.

45. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Itaiópolis-SC/Analista de Compras e Licitações/2024) A respeito dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, conforme a Constituição Federal, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

() Procuradoria Geral do Município.

() Supremo Tribunal Federal.

() Conselho Nacional de Justiça.

a) C - E - E.

b) E - C - C.

c) C - C - C.

d) E - E - E.

Comentários:

Dos itens apresentados, apenas o item I não é considerado órgão do Poder Judiciário. A Procuradoria Geral do Município está de fora do rol do art. 92 da CRFB/88.

Gabarito: Gabarito Letra B.

46. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Conforme previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de _____ membros com mandato de _____ anos, _____ recondução.

a) onze / cinco / vedada a

b) nove / três / admitida uma

c) treze / quatro / vedada a

d) quinze / dois / admitida uma

e) sete / seis / vedada a

Comentários:

Questão tiro curto que versa sobre a composição do Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o art. 103-B da Constituição Federal, o CNJ compõe-se de **15 (quinze) membros** com mandato de **2 (dois) anos**, admitida **1 (uma) recondução** (...).



Gabarito: Letra D.

47. (FCC/TRT 11ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal poderá,

a) de ofício ou por provocação, mediante decisão da maioria absoluta dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante exclusivamente em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.

b) de ofício ou por provocação, mediante decisão de maioria absoluta dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e à administração pública direta, nas esferas federal e estadual.

c) somente quando provocado, mediante decisão da maioria dos seus membros, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo, nas esferas federal e estadual.

d) de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

e) somente de ofício, mediante decisão de dois terços dos seus membros, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e, exclusivamente, à administração pública direta, nas esferas federal e estadual.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está errada, porque a súmula pode ser aprovada mediante decisão de dois terços dos membros do STF (não maioria absoluta). Além disso, passa a ter efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

LETRA B. INCORRETA. A súmula pode ser aprovada mediante decisão de dois terços dos membros do STF (não maioria absoluta). Além disso, passa a ter efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

LETRA C. INCORRETA. O STF pode aprovar súmula de ofício ou por provocação mediante decisão de dois terços dos seus membros. Além disso, passa a ter efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e toda administração pública (direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal).

LETRA D. CORRETA. É o gabarito! Conforme o Art. 103-A da CRFB/88, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder



Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

LETRA E. INCORRETA. Pegadinha! O STF também pode aprovar súmula mediante provocação de dois terços dos seus membros. Além disso, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.

Gabarito: Letra D.

48. (AOCP/PM-PE/Soldado/2024) Segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA acerca do Poder Judiciário.

- a) O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.
- b) São órgãos do Poder Judiciário, entre outros, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais e Juízes Militares.
- c) O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.
- d) Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados.
- e) As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.

Comentários:

LETRA A. CORRETA. A disposição da assertiva é a literalidade do art. 92, §2º da CRFB/88. De fato, o STF e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.

LETRA B. CORRETA. O Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais e Juízes Militares, de acordo com o art. 92, I-A e VI da CRFB/88, são órgãos do Poder Judiciário.

LETRA C. CORRETA. A disposição da assertiva é a literalidade do art. 104 da CRFB/88. Olha só:

Art. 104. O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.

LETRA D. INCORRETA. É o nosso gabarito! Os Ministros do STF são nomeados pelo Presidente da República após a aprovação da maioria absoluta **do Senado Federal, não da Câmara dos Deputados**, de acordo com o art. 101, PU da CRFB/88.

LETRA E. CORRETA. É exatamente a disposição do art. 98, § 2º da CRFB/88, veja:

§ 2º As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.

Gabarito: Letra D.

49. (FCC/TRT 11ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca das disposições gerais do Poder Judiciário,



a) tendo em vista a necessidade de preservação do direito à intimidade dos envolvidos, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão limitados às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, sob pena de nulidade, podendo o Juiz relator do processo autorizar, excepcionalmente, sua publicidade em determinados atos para que, a seu juízo, não prejudique o interesse público à informação.

b) lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, e, ainda, sobre o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação do Ministério Público em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, dois anos de atividade jurídica.

c) a promoção de magistrados por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

d) o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de, no mínimo, dois terços do respectivo tribunal, cuja decisão será submetida ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, para referendo, assegurada ampla defesa.

e) um terço dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes.

Comentários:

LETRA A. INCORRETA. A alternativa está totalmente errada, tendo em vista que a Constituição determina que, em regra, todos os julgamentos do Poder Judiciário serão públicos, conforme disposição do art. 93, inciso IX da CRFB/88:

IX - **todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos**, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.

LETRA B. INCORRETA. A alternativa está errada, porque é necessária a participação da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, em todas as suas fases. Além disso, é necessário que o bacharel em direito, tenha, no mínimo 3 anos de atividade jurídica, vejamos:

Art. 93 da CRFB/88:

I - ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a **participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases**, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, **três anos de atividade jurídica** e obedecendo-se, nas nomeações, à ordem de classificação.

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De fato, conforme disciplina o art.93, inciso II, alínea "b" da CRFB/88, a promoção de magistrados por merecimento pressupõe dois anos de exercício



na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

LETRA D. INCORRETA. A alternativa está equivocada, visto que a decisão de remoção ou disponibilidade do magistrado, deve ser tomada pela maioria absoluta (não dois terços) do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, sendo assegurada a ampla defesa

VIII - o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da **maioria absoluta** do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.

LETRA E. INCORRETA. Cuidado, pois um quinto dos lugares do TRF, Tribunais Estaduais e do DF e Territórios serão compostos de membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes (art. 94 da CRFB/88).

Gabarito: Letra C.

50. (FGV/TRF 1º Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Quando do estudo das questões atinentes aos agentes públicos na Constituição da República de 1988, chamaram a atenção de Ofélia as disposições concernentes às garantias da estabilidade e da vitaliciedade dos agentes públicos, de modo que ela decidiu aprofundar os seus conhecimentos acerca do tema, inclusive com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, Ofélia veio a concluir corretamente que:

- a) a vitaliciedade será necessariamente adquirida após a aprovação em concurso público, após dois anos de efetivo exercício;
- b) é possível estender a garantia da vitaliciedade aos ocupantes dos cargos efetivos, integrantes dos quadros de carreira da Administração Pública, mediante previsão em norma local;
- c) os agentes vitalícios somente poderão ser demitidos por sentença judicial transitada em julgado, razão pela qual a penalidade de demissão não é a eles aplicável em sede de processo administrativo disciplinar;
- d) a avaliação de desempenho não é condição necessária para a aquisição da garantia da estabilidade, bastando, portanto, o transcurso do prazo de três anos de efetivo exercício;
- e) dentre os agentes públicos aos quais pode ser assegurada a garantia da vitaliciedade estão integrantes da Advocacia Pública, notadamente os procuradores de estado e do Distrito Federal.

Comentários:

LETRA A. Olha a pegadinha! Apenas possui a garantia da vitaliciedade os cargos previstos na Constituição Federal, como: Juízes, membros do MP, e ministros do TCU, de acordo com o arts. 95, inciso I e 128, § 5º, inciso I, alínea “a” e 73, § 3º da CRFB/88:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do



tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

Art. 73 (...)

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40

LETRA B. INCORRETA. Não é possível estender a garantia da vitaliciedade para os ocupantes dos cargos efetivos, já que apenas há previsão na Constituição para os Juízes, membros do MP e ministros do TCU, conforme os arts. 95, inciso I e 128, § 5º, inciso I, alínea "a", bem como o art. 73, § 3º da CRFB/88. Vejamos:

Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias:

I - vitaliciedade, que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, de sentença judicial transitada em julgado;

§ 5º Leis complementares da União e dos Estados, cuja iniciativa é facultada aos respectivos Procuradores-Gerais, estabelecerão a organização, as atribuições e o estatuto de cada Ministério Público, observadas, relativamente a seus membros:

I - as seguintes garantias:

a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

Art. 73 (...)

§ 3º Os Ministros do Tribunal de Contas da União terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos Ministros do Superior Tribunal de Justiça, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do art. 40

LETRA C. CORRETA. É o nosso gabarito! De acordo com a Constituição Federal, após atingir a vitaliciedade, só é possível a perda do cargo após sentença transitada em julgado, de acordo com o art. 128, § 5º, inciso I, alínea "a" da CRFB/88:

I - as seguintes garantias:



a) vitaliciedade, após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado;

LETRA D. INCORRETA. Na verdade, a avaliação especial de desempenho é condição obrigatória para aquisição da estabilidade, conforme art. 41, § 4º da CRFB/88:

§ 4º Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade.

LETRA E. INCORRETA. Totalmente equivocada. O STF entendeu que é inconstitucional norma estadual que garanta a vitaliciedade para o Procurador-Geral do Estado, sendo tal matéria objeto da ADI nº 2729/RN, informativo 711, STF.

Gabarito: Letra C.



LISTA DE QUESTÕES

1. (INSTITUTO AOCP/SEJUSP-MG/Polícia Penal/2026) Em determinada investigação sobre grave violação de direitos humanos e responsabilização, com internacional possível do Brasil, constata-se a ineficácia das medidas adotadas na esfera estadual. Nessa hipótese, à luz da Constituição Federal, o incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal poderá ser suscitado pelo

- a) Procurador-Geral da República.
- b) Presidente do Congresso Nacional.
- c) Presidente da República.
- d) Presidente do Supremo Tribunal Federal.

2. (IGEDUC/Prefeitura de Paulista-PE/GCM – Guarda Civil Municipal/2026) Durante um curso sobre separação de poderes, a Guarda Civil Municipal analisa as competências do Poder Executivo Federal e dos instrumentos de controle constitucional. Associe corretamente as funções ou atribuições da Coluna 1 com o órgão ou autoridade competente da Coluna 2, conforme a Constituição Federal.

Coluna 1 – Função

- 1. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis.
- 2. Julgar o Presidente da República por crimes de responsabilidade.
- 3. Declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal.
- 4. Exercer o comando supremo das Forças Armadas.

Coluna 2 – Órgão ou autoridade

- a) Supremo Tribunal Federal
- b) Senado Federal
- c) Presidente da República
- d) Congresso Nacional

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) 1 – c, 2– b, 3– a, 4–c.
- b) 1 – d, 2– a, 3– c, 4–b.
- c) 1 – a, 2– c, 3– b, 4–d.
- d) 1 – c, 2– a, 3– b, 4–d.



3. (IBGP/câmara de Porto Velho-RO/2026/Adaptada) Compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, os Governadores dos Estados e do Distrito Federal nos crimes comuns.

4. (FGV/TJ-MS/Analista Judiciário/2026) O Supremo Tribunal Federal (STF) é o órgão de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, cabendo-lhe precipuamente a guarda da Constituição. Entre as diversas competências elencadas na Constituição Federal, cabe ao STF processar e julgar, originariamente,

a) os conflitos de competência entre quaisquer tribunais, bem como entre tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos.

b) as causas e os conflitos entre a União e os Estados, a União e o Distrito Federal, ou entre uns e outros, inclusive as respectivas entidades da administração indireta.

c) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.

d) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.

e) As causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida julgar válida uma lei ou um ato de governo local contestado em face desta Constituição.

5. (IBGP/câmara de Porto Velho-RO/2026/Adaptada) É competência dos Tribunais Regionais Federais, originariamente, processar e julgar as causas em que forem partes Estado estrangeiro ou organismo internacional, de um lado, e, do outro, Município ou pessoa residente ou domiciliada no País.

6. (FCC/CPU-PE/Concurso Público Unificado de Pernambuco/Gestor Governamental - Especialidade: Administrativa/2026) Com relação ao STF, considere:

I. O Supremo Tribunal Federal compõe-se de onze Ministros, escolhidos dentre cidadãos com mais de trinta e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada.

II. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, o crime político.

III. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.

Está correto o que se afirma em

a) II, apenas.



- b) I, II e III.
- c) III, apenas.
- d) I e III, apenas.
- e) I e II, apenas.

7. (FCC/CPU-PE/Concurso Público Unificado de Pernambuco/Gestor Governamental - Especialidade: Administrativa/2026) Suponha que tenha sido impetrado habeas corpus contra ato de desembargador de um Tribunal de Justiça de determinado Estado, sendo esse desembargador, portanto, a autoridade dita coatora. Nessa situação, considerando apenas as informações fornecidas, a competência para processar e julgar, originariamente, o referido habeas corpus é do

- a) Superior Tribunal de Justiça, não cabendo nenhum recurso da decisão desse Tribunal, seja ela denegatória ou não.
- b) Supremo Tribunal Federal, cabendo, apenas, recurso extraordinário para o mesmo Supremo Tribunal Federal, caso a decisão desse Tribunal contrarie dispositivo da Constituição Federal.
- c) Superior Tribunal de Justiça, sendo que, independentemente de ser denegatória ou não a decisão desse Tribunal, caberá recurso ordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.
- d) Supremo Tribunal Federal, não cabendo nenhum recurso da decisão desse Tribunal, seja ela denegatória ou não.
- e) Superior Tribunal de Justiça, sendo que, se for denegatória a decisão desse Tribunal, caberá recurso ordinário a ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal.

8. (FGV/TJ-MS/Analista Judiciário/2026) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é órgão de natureza administrativa do Poder Judiciário, tendo como finalidades o controle da atuação administrativa e financeira do judiciário, a fiscalização dos juízes no cumprimento de seus deveres funcionais e o controle ético-disciplinar dos magistrados. Considerando as disposições constitucionais acerca do CNJ, assinale a afirmativa correta.

- a) O Conselho Nacional de Justiça é composto por 10 (dez) membros com mandato de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução.
- b) O Ministro do Superior Tribunal de Justiça exercerá a função de Ministro-Presidente e ficará excluído da distribuição de processos no Tribunal.
- c) Junto ao Conselho oficialarão necessariamente o Procurador-Geral de Justiça e o Advogado-Geral da União.
- d) O Conselho será presidido pelo Ministro mais antigo na carreira da magistratura e, nas suas ausências e impedimentos, pelo Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal.
- e) Compete ao Conselho receber e conhecer das reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do Poder Público ou oficializados.



9. (FGV/PC-PI/Perito Criminal/2026) O Presidente da República, em observância às formalidades legais, indicou João para ocupar uma vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal, após a aposentadoria compulsória de um dos magistrados que integravam a Corte. Nesse cenário, considerando as disposições da Constituição Federal, caberá ao

- a) Senado Federal e à Câmara dos Deputados, em conjunto, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.
- b) Câmara dos Deputados, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.
- c) Câmara dos Deputados, aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.
- d) Senado Federal, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.
- e) Senado Federal, aprovar previamente, por voto aberto, após arguição pública, a escolha de João para integrar o Supremo Tribunal Federal.

10. (QUADRIX/CFO/Conselho Federal de Odontologia/Analista Geral/2025) Quanto às regras apresentadas na Carta Magna de 1988, referentes aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O acesso aos tribunais de segundo grau far-se-á por antiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância.

11. (QUADRIX/CFO/Conselho Federal de Odontologia/Técnico Administrativo/2025) Em relação aos aspectos da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

As decisões administrativas dos tribunais serão motivadas e em sessão pública, sendo as disciplinares tomadas pelo voto da maioria absoluta de seus membros.

12. (UECE CEV/PC-CE)/Oficial Investigador de Polícia Civil/2025) A vitaliciedade, inamovibilidade e irredutibilidade de subsídio são garantias constitucionais concedidas aos membros do(a)

- a) Defensoria Pública e da magistratura.
- b) Defensoria Pública e da Advocacia Pública.
- c) Ministério Público e da Advocacia Pública.
- d) Ministério Público e da Defensoria Pública.
- e) Ministério Público e da magistratura.



13. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Rio Negro-PR/Arquiteto/2025) Segundo a Constituição Federal, NÃO é considerado órgão pertencente ao Poder Judiciário:

- a) Tribunal Superior do Trabalho.
- b) Supremo Tribunal Federal.
- c) Superior Tribunal de Justiça.
- d) Tribunal de Contas da União.

14. (QUADRIX/CRC-SP/2025) Quanto à Constituição Federal de 1988, em relação aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, julgue o item a seguir.

O Conselho Nacional de Justiça integra o Poder Executivo.

15. (VUNESP/TJ-SP/Contador Judiciário/2025) Em um processo judicial, o juiz profere a sentença em sessão privada, na qual apenas os advogados das partes estão presentes. A decisão posteriormente publicada é sucinta e não traz de forma clara a conexão entre os fundamentos jurídicos apresentados pelo juiz e as conclusões da sentença.

Com base na Constituição Federal, é correto afirmar que

- a) não há compatibilidade entre a prolação de sentença na própria sessão de julgamento e posterior publicação da decisão.
- b) não há necessariamente invalidade na realização de sessão privada, limitada à participação dos advogados.
- c) o princípio da publicidade envolve apenas a ampla transparência da decisão e dos seus fundamentos, e não a conexão lógica entre estes.
- d) é possível a realização de sessão privada, sendo, porém, necessária a participação em todos os atos das partes do processo.
- e) a sentença não segue forma estrita, podendo trazer apenas os dispositivos da decisão, com sucinta referência à legislação que os fundamenta.

16. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Santa Cruz de Monte Castelo-PR/Agente de Tributos/2025) Qual dos seguintes órgãos NÃO faz parte do Poder Judiciário brasileiro?

- a) Supremo Tribunal Federal.
- b) Juizados Especiais Federais.
- c) Superior Tribunal de Justiça.
- d) Tribunal de Contas da União.



17. (CEBRASPE/TJ-PA/Oficial de Justiça Avaliador/2025) No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item que se segue, com base no disposto na CF.

A competência originária do STF abrange o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, cujas decisões definitivas de mérito produzem eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal.

18. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Lapa-PR/Técnico em Segurança do Trabalho/2025) Baseando-se na Constituição Federal, NÃO é considerado órgão do Poder Judiciário:

- a) Supremo Tribunal Federal.
- b) Tribunal de Contas da União.
- c) Conselho Nacional de Justiça.
- d) Tribunal Superior do Trabalho.
- e) Superior Tribunal de Justiça.

19. (OBJETIVA CONCURSOS/Prefeitura de Barão/Monitor Escolar-RS/2025) A respeito das disposições gerais do Poder Judiciário, segundo a Constituição Federal, analisar a sentença.

O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais Superiores têm sede na Capital Federal (1ª parte). O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional (2ª parte).

A sentença está:

- a) Totalmente correta.
- b) Correta somente em sua 1ª parte.
- c) Correta somente em sua 2ª parte.
- d) Totalmente incorreta.

20. (EDUCA/Prefeitura de São João do Rio Peixe/Professor da Educação Básica/2025) O Brasil adota o sistema de unicidade jurisdicional, no qual apenas o Poder Judiciário pode, em caráter definitivo, interpretar e aplicar a lei em cada caso concreto, com o objetivo de garantir o direito das pessoas e promover a justiça.

A respeito da competência dos órgãos do Poder Judiciário, assinale:

- 1. Superior Tribunal de Justiça (STJ)
- 2. Supremo Tribunal Federal (STF)
- 3. Conselho Nacional de Justiça (CNJ)



() O órgão de cúpula do Poder Judiciário, ao qual compete a guarda da Constituição. É a última instância da Justiça brasileira.

() Instituição pública que visa aperfeiçoar o trabalho do sistema judiciário brasileiro, principalmente no que diz respeito ao controle e à transparência administrativa e processual.

() Corte responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Brasil. É de sua competência a solução definitiva dos casos cíveis e criminais que não envolvam matéria constitucional nem a justiça especializada

A sequência CORRETA é:

a) 3 – 1 – 2.

b) 1 – 2 – 3.

c) 3 – 2 – 1.

d) 2 – 3 – 1.

e) 1 – 3 – 2.

21. (IDECAN/DEGASE/Agente Administrativo/2025/Adaptada) O Conselho Nacional de Justiça é um órgão de natureza administrativa, responsável pelo controle interno dos tribunais e pelo julgamento de recursos constitucionais.

22. (FGV/CAGE-RS/Auditor do Estado/2025) João, segurado do Regime Geral de Previdência Social, ajuizou ação de revisão de benefício, em face da autarquia federal responsável pela gestão do referido regime, perante a Vara Única da Justiça Estadual, da Comarca formada pelo Município Alfa, em cujo território está domiciliado.

Na situação descrita, é correto afirmar que o Juiz estadual, em relação ao processo e julgamento da causa, é

(A) incompetente.

(B) competente, exigindo-se apenas que a Comarca não seja sede de vara federal.

(C) competente, caso a Comarca não seja sede de vara federal e a lei autorize a sua atuação.

(D) incompetente, salvo se a União delegar aos Estados competência para legislar sobre a Previdência Social.

(E) competente, e os recursos interpostos contra suas decisões são julgados pelo Tribunal de Justiça a que está vinculado.

23. (VUNESP/MPE-SP/Analista de Promotoria II – Agente de Promotoria/2025) A respeito do Poder Judiciário, com base na Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

a) Os juízes titular e substituto residirão na respectiva comarca, salvo autorização de dois terços dos membros do respectivo tribunal.



b) A União, os estados e o Distrito Federal criarão justiça de paz, composta por juízes togados e com competência, na forma da lei, para promover mediações e conciliações, com o objetivo de reduzir o número de processos litigiosos no Poder Judiciário.

c) É permitida a permuta de magistrados de comarca de igual entrância, quando for o caso, e dentro do mesmo segmento de justiça, vinculados a diferentes tribunais, ressalvados os juízes de segundo grau.

d) Nos Tribunais de Justiça compostos de mais de 170 (cento e setenta) desembargadores em efetivo exercício, a eleição para os cargos diretivos será realizada entre os membros do tribunal pleno, por maioria absoluta e por voto direto e secreto, para um mandato de 2 (dois) anos, vedada mais de 1 (uma) recondução sucessiva.

e) A atividade jurisdicional será ininterrupta, sendo permitida férias coletivas nos juízos e tribunais de segundo grau, no período de recesso forense, assegurada a manutenção de juízes em plantão permanente.

24. (CEBRASPE/TJ-RO/ Titular de Serviços de Notas e de Registros – Remoção/2025) Determinado indivíduo impetrou mandado de segurança, de competência originária de tribunal, contra ato da comissão de concurso do tribunal de justiça de determinado estado da Federação em relação ao indeferimento de sua inscrição definitiva em certame para a outorga de delegações de notas e de registro, por não ter apresentado certa certidão exigida no edital do certame. O tribunal de justiça denegou a segurança em acórdão, mantendo o indeferimento da inscrição do candidato. Nessa situação hipotética, contra a decisão denegatória proferida pelo tribunal de justiça cabe a interposição de

a) embargos de divergência.

b) embargos infringentes.

c) recurso inominado.

d) recurso ordinário.

e) recurso especial.

25. (CEBRASPE/MPE-CE/Técnico Ministerial/2025) Julgue o seguinte item, relativo à administração pública, ao Poder Judiciário e às funções essenciais à justiça, com base nas disposições da CF.

Compete ao Supremo Tribunal Federal (STF) julgar os mandados de segurança impetrados contra ato de ministro de Estado.

26. (CEBRASPE/SEFAZ-RJ/Auditor Fiscal de Receita Estadual/2025) Com o advento da Emenda Constitucional n.º 132/2023, os conflitos entre os entes federativos e o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços relativos a esse imposto devem ser julgados

a) pela justiça estadual.

b) pela justiça federal.



- c) pelo STF.
- d) pelo Superior Tribunal de Justiça.
- e) pelos tribunais de justiça.

27. (IMPARH/PGM Fortaleza-CE/Analista de Procuradoria/2024) À luz da Constituição Federal de 1988, assinale o quesito correto em relação ao Poder Judiciário.

- a) É vedada a permuta de magistrados de comarca de igual entrância.
- b) O ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto da maioria relativa do respectivo tribunal ou do Conselho Nacional de Justiça, assegurada ampla defesa.
- c) Os servidores não poderão receber delegação para a prática de atos de administração e atos de mero expediente sem caráter decisório.
- d) Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes.

28. (QUADRIX/CFN/Conselho Federal de Nutrição/Advogado/2024) Com base na Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir, acerca do Poder Judiciário.

Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.

29. (INSTITUTO AVALIA/CODECA/Advogado/2024) Considerando a Constituição Federal de 1988, sobre as competências e a estrutura do Poder Judiciário no Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual.
- b) O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem competência para exercer o controle disciplinar e financeiro sobre os tribunais, mas não sobre os magistrados de primeira instância.
- c) Os Ministros do Superior Tribunal de Justiça serão nomeados pelo Presidente da República, dentre brasileiros natos com mais de trinta e cinco e menos de sessenta anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal.



d) Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal.

30. (IBFC/TRF 5ª Região/Analista Judiciário - Área Judiciária - Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal/2024) A respeito das disposições gerais do Poder Judiciário, disciplinado na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta.

- a) Os juízes têm mandato de quatro anos, sendo vedada a recondução
- b) O acesso aos tribunais é feito exclusivamente por juízes de carreira do Poder Judiciário
- c) Os magistrados gozam de vitaliciedade após dois anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado
- d) O Poder Judiciário tem assegurada a autonomia administrativa, mas não tem assegurada a autonomia financeira, sendo suas propostas orçamentárias elaboradas pelo Poder Legislativo

31. (IBFC/TRF 5ª Região/ Analista Judiciário - Área Judiciária/2024) João impetrou mandado de segurança no Tribunal Regional Federal de São Paulo contra ato do próprio Tribunal. Sobre o processo do mandado de segurança, nos termos da Constituição Brasileira de 1988, assinale a alternativa que apresenta o Tribunal responsável por julgar, em recurso ordinário, mandado de segurança decidido em única instância pelos Tribunais Regionais Federais, quando denegatória a decisão.

- a) Superior Tribunal de Justiça
- b) Tribunal de Justiça
- c) Supremo Tribunal Federal
- d) Tribunal de Contas

32. (IBFC/TRF 5ª Região/ Analista Judiciário - Área Judiciária/2024) Rafael, empresário, ajuizou uma ação no Poder Judiciário para discutir um conflito entre sua empresa e a União, mas foi negado o seu pedido em primeiro grau de jurisdição. Assim, recorreu da decisão proferida em primeira instância ao Tribunal Regional Federal, apontando, entre outros argumentos, a inconstitucionalidade da lei que fundamentou a decisão do juiz de primeiro grau. De fato, o órgão fracionário do Tribunal entende que há dúvidas sobre a constitucionalidade da norma. Nos termos da Constituição Brasileira de 1988, a questão incidental de inconstitucionalidade será decidida:

- a) pelo voto da maioria absoluta dos membros do órgão fracionário que recebeu o recurso
- b) pelo voto da maioria absoluta dos membros do Tribunal Regional Federal ou do seu respectivo órgão especial
- c) pelo voto da maioria absoluta dos membros da câmara recursal do Tribunal Regional Federal
- d) pelo voto da maioria relativa dos membros da turma recursal



33. (IBFC/TRF 5ª Região/ Técnico Judiciário - Área Administrativa/2024) Sobre as competências atribuídas aos Tribunais Regionais Federais, assinale a alternativa que apresenta a matéria de sua competência para processar e julgar de forma originária.

- a) Mandado de segurança contra ato de juiz estadual
- b) Os conflitos de competência entre juízes federados desvinculados ao Tribunal
- c) As causas fundadas em tratado ou contrato da União com Estado estrangeiro
- d) Habeas Corpus, quando a autoridade coatora for juiz federal

34. (IGEDUC/Câmara Municipal de Araripina-PE/Assistente de Comissão Legislativa/2024) Julgue o item que se segue.

Em conformidade com a disposição estrutural dos poderes delineada na Carta Magna, incumbe ao Poder Judiciário a prerrogativa exclusiva de promulgar legislação complementar destinada a normatizar pormenorizadamente assuntos jurídicos particulares.

35. (COM. EXAM/MPT/2024) Analise as assertivas:

I - É da competência do Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, a ação em que todos os membros da magistratura, ainda que indiretamente interessados, e aquela em que todos os membros do tribunal de origem estejam impedidos ou sejam indiretamente interessados.

II - O Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de catorze membros nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria simples do Senado Federal, para um mandato de dois anos, admitida uma recondução.

III - Nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Assinale a alternativa CORRETA:

- a) Apenas a assertiva I está correta.
- b) Apenas as assertivas II e III estão corretas.
- c) Apenas a assertiva III está correta.
- d) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- e) Não respondida.



36. (COPESE-UFT/Prefeitura de Palmas-TO/Técnico Jurídico/2024) Considerando as disposições contidas na Constituição Federal quanto ao Poder Judiciário, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) O Conselho Nacional do Ministério Público, composto por 16 (dezesseis) membros, integra como órgão do Poder Judiciário.
- b) O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.
- c) Aos juízes é vedado exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo ou função, salvo uma de magistério.
- d) Os juízes gozam de irredutibilidade de subsídio, ressalvadas as disposições constitucionais.
- e) Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira.

37. (INSTITUTO VERBENA/TJ-AC/Técnico em Microinformática/2024) Conforme o art. 93, inciso II, da Constituição Federal de 1988, a promoção de juízes se dará de entrância para entrância, alternadamente, por antiguidade e merecimento, atendida a seguinte norma:

- a) promoção obrigatória do juiz que figure por cinco vezes consecutivas ou três alternadas em lista de merecimento.
- b) recusa do juiz mais antigo, pelo tribunal, somente por meio de voto fundamentado de dois terços de seus membros, conforme procedimento próprio, e assegurada ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação, em casos de apuração de antiguidade.
- c) não será promovido o juiz que, injustificadamente, reter autos em seu poder além do prazo legal, podendo devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão.
- d) promoção por merecimento pressupõe três anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.

38. (IGEDUC/Câmara Municipal de Olinda-PE/Analista Legislativo - Controladoria Interna/2024) Julgue os itens subsequentes.

O Poder Judiciário possui a capacidade de iniciar ações para solucionar conflitos de interesse público ou privado de forma proativa, sem necessidade de ser provocado por uma parte interessada, atuando assim como um mediador ativo na prevenção de disputas legais

39. (IBFC/TRF 5ª Região/Residência Judicial/2024) Observando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca do Poder Judiciário, assinale a alternativa incorreta.

- a) Compete privativamente ao Superior Tribunal de Justiça julgar os juízes estaduais e do Distrito Federal e Territórios, bem como os membros do Ministério Público, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral



- b) Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
- c) Aos juízes é vedado, entre outros, dedicar-se à atividade político-partidária
- d) Ao Poder Judiciário é assegurada autonomia administrativa e financeira

40. (IBFC/TRF 5ª Região/Residência Judicial/2024) Observando o que dispõe a Constituição Federal de 1988 acerca da competência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Regional Federal para processar e julgar, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(). Compete ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar, originariamente, os conflitos de atribuições entre autoridades administrativas e judiciárias da União, ou entre autoridades judiciárias de um Estado e administrativas de outro ou do Distrito Federal, ou entre as deste e da União

(). Compete aos Tribunais Regionais Federais processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal

(). Aos juízes federais compete processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V
- b) F - V - F
- c) F - F - V
- d) V - V - F

41. (FUNDATEC/Prefeitura de Cruzaltense-RS/Operador de Máquinas/2024) É um órgão do Poder Judiciário o(a):

- a) Agência de Inteligência.
- b) Polícia Rodoviária Federal.
- c) Conselho Nacional de Justiça.
- d) Tribunal de Haia.
- e) Ministério de Minas e Energia.



42. (FACET/Prefeitura Municipal de Caraúbas-PB/2024) Quanto à estrutura do Poder Judiciário no Brasil, quais são as instâncias superiores do Judiciário brasileiro?

- a) Tribunais Regionais e Juizados Especiais
- b) Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça
- c) Tribunais de Justiça e Tribunais do Trabalho
- d) Tribunais de Contas e Tribunais Eleitorais
- e) Supremo Tribunal Militar e Tribunal Superior Eleitoral

43. (FGV/Prefeitura de São José dos Campos-SP/Auditor Tributário/2024) João, Antônio e Pedro analisaram o alcance das competências do Supremo Tribunal Federal, considerando os balizamentos estabelecidos pela Constituição da República. João defendia que essas competências não poderiam ser ampliadas pela legislação infraconstitucional. Antônio, por sua vez, entendia que o Tribunal, em determinada situação, é competente para processar e julgar recurso interposto contra sentença de juiz monocrático. Pedro, por fim, afirmava que o Tribunal somente apreciava recursos de fundamentação vinculada.

Ao analisar as assertivas de João, Antônio e Pedro, Marcos concluiu corretamente que

- a) todas estão certas.
- b) apenas a assertiva de Pedro está certa.
- c) apenas a assertiva de Antônio está certa.
- d) apenas as assertivas de João e Pedro estão certas.
- e) apenas as assertivas de João e Antônio estão certas.

44. (INSTITUTO VERBENA UFG/TJ-AC/Técnico Judiciário/2024) Conforme se depreende da sistemática constante do artigo 92 e seguintes da Constituição Federal, são órgãos do Poder Judiciário:

- a) Procuradoria-Geral da República, Tribunal Superior do Trabalho e Juízes Federais.
- b) Tribunal de Contas da União, Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça.
- c) Conselho Nacional de Justiça, Procuradoria-Geral da República e Superior Tribunal de Justiça.
- d) Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e Superior Tribunal Militar.

45. (OBJETIVA/Prefeitura Municipal de Itaiópolis-SC/Analista de Compras e Licitações/2024) A respeito dos órgãos que compõem o Poder Judiciário, conforme a Constituição Federal, avaliar se as afirmativas são certas (C) ou erradas (E) e assinalar a sequência correspondente.

() Procuradoria Geral do Município.

() Supremo Tribunal Federal.



() Conselho Nacional de Justiça.

- a) C - E - E.
- b) E - C - C.
- c) C - C - C.
- d) E - E - E.

46. (INSTITUTO AOCP/TRF-2ª Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

Conforme previsto na Constituição da República Federativa do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça compõe-se de _____ membros com mandato de _____ anos, _____ recondução.

- a) onze / cinco / vedada a
- b) nove / três / admitida uma
- c) treze / quatro / vedada a
- d) quinze / dois / admitida uma
- e) sete / seis / vedada a

47. (FCC/TRT 11ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal poderá,

- a) de ofício ou por provocação, mediante decisão da maioria absoluta dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante exclusivamente em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário.
- b) de ofício ou por provocação, mediante decisão de maioria absoluta dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e à administração pública direta, nas esferas federal e estadual.
- c) somente quando provocado, mediante decisão da maioria dos seus membros, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e do Poder Executivo, nas esferas federal e estadual.
- d) de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
- e) somente de ofício, mediante decisão de dois terços dos seus membros, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e, exclusivamente, à administração pública direta, nas esferas federal e estadual.



48. (AOC/PM-PE/Soldado/2024) Segundo a Constituição Federal, assinale a alternativa INCORRETA acerca do Poder Judiciário.

- a) O Supremo Tribunal Federal e os Tribunais Superiores têm jurisdição em todo o território nacional.
- b) São órgãos do Poder Judiciário, entre outros, o Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais e Juízes Militares.
- c) O Superior Tribunal de Justiça compõe-se de, no mínimo, trinta e três Ministros.
- d) Os Ministros do Supremo Tribunal Federal serão nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta da Câmara dos Deputados.
- e) As custas e emolumentos serão destinados exclusivamente ao custeio dos serviços afetos às atividades específicas da Justiça.

49. (FCC/TRT 11ª Região/Técnico Judiciário – Área Administrativa/2024) De acordo com o que estabelece a Constituição Federal acerca das disposições gerais do Poder Judiciário,

- a) tendo em vista a necessidade de preservação do direito à intimidade dos envolvidos, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão limitados às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, sob pena de nulidade, podendo o Juiz relator do processo autorizar, excepcionalmente, sua publicidade em determinados atos para que, a seu juízo, não prejudique o interesse público à informação.
- b) lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, e, ainda, sobre o ingresso na carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e títulos, com a participação do Ministério Público em todas as fases, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, dois anos de atividade jurídica.
- c) a promoção de magistrados por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antiguidade desta, salvo se não houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago.
- d) o ato de remoção ou de disponibilidade do magistrado, por interesse público, fundar-se-á em decisão por voto de, no mínimo, dois terços do respectivo tribunal, cuja decisão será submetida ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, para referendo, assegurada ampla defesa.
- e) um terço dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros, do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, indicados em lista tríplice pelos órgãos de representação das respectivas classes.

50. (FGV/TRF 1º Região/Analista Judiciário – Área Administrativa/2024) Quando do estudo das questões atinentes aos agentes públicos na Constituição da República de 1988, chamaram a atenção de Ofélia as disposições concernentes às garantias da estabilidade e da vitaliciedade



dos agentes públicos, de modo que ela decidiu aprofundar os seus conhecimentos acerca do tema, inclusive com relação à orientação do Supremo Tribunal Federal.

Nesse contexto, Ofélia veio a concluir corretamente que:

- a) a vitaliciedade será necessariamente adquirida após a aprovação em concurso público, após dois anos de efetivo exercício;
- b) é possível estender a garantia da vitaliciedade aos ocupantes dos cargos efetivos, integrantes dos quadros de carreira da Administração Pública, mediante previsão em norma local;
- c) os agentes vitalícios somente poderão ser demitidos por sentença judicial transitada em julgado, razão pela qual a penalidade de demissão não é a eles aplicável em sede de processo administrativo disciplinar;
- d) a avaliação de desempenho não é condição necessária para a aquisição da garantia da estabilidade, bastando, portanto, o transcurso do prazo de três anos de efetivo exercício;
- e) dentre os agentes públicos aos quais pode ser assegurada a garantia da vitaliciedade estão integrantes da Advocacia Pública, notadamente os procuradores de estado e do Distrito Federal.



GABARITO

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Letra A | 26. Letra D |
| 2. Letra A | 27. Letra D |
| 3. Item errado | 28. Item correto |
| 4. Letra B | 29. Letra D |
| 5. Item errado | 30. Letra C |
| 6. Letra C | 31. Letra A |
| 7. Letra E | 32. Letra B |
| 8. Letra E | 33. Letra D |
| 9. Letra D | 34. Item errado |
| 10. Item correto | 35. Letra C |
| 11. Item correto | 36. Letra A |
| 12. Letra E | 37. Letra B |
| 13. Letra D | 38. Item errado |
| 14. Item errado | 39. Letra A |
| 15. Letra B | 40. Letra A |
| 16. Letra D | 41. Letra C |
| 17. Item correto | 42. Letra B |
| 18. Letra B | 43. Letra E |
| 19. Letra A | 44. Letra D |
| 20. Letra D | 45. Letra B |
| 21. Item errado | 46. Letra D |
| 22. Letra C | 47. Letra D |
| 23. Letra D | 48. Letra D |
| 24. Letra D | 49. Letra C |
| 25. Item errado | 50. Letra C |



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.